

МУХТАСАРИ ҚОНУННОМАИ СОСОНИЁН

*Мотиконе Ҳазор дотестон -
Ҳазор амсоли додгоҳӣ
(Ҳуқуқи бостон)*

*Зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ
профессор Холиқзода А.Ғ.*

Душанбе
«ЭР-граф»
2015

*Гирдоваранда, таҳияи лугот ва баргардони
матн аз хатти форсӣ Абдурахим Холиқзода
Бо кӯшиши ва ҳамкории
Мавзуна Бекназарова Душанбе 2015.*

*Муқарризон:
Мавзуна Бекназарова,
Насим Фозилов*

**Мухтасари қонунномаи Сосониён. – Душанбе:
«ЭР-граф», 2015. - 156 с.**

Китоби мазкур сарчашмаи нодири илми таърихи ҳуқуқи мардуми форсу тоҷик буда, роҷеъ ба қарорҳои додгоҳӣ ва ақидаҳои ҳуқуқии ҳуқуқшиносони бостони тоҷик аз даврони авастой то интиҳои даврони сосонӣ маълумот пешниҳод мекунад. Мотиконе ҳазарта датестон қарорҳои мубадон ва андешаҳои ҳуқуқшиносонро роҷеъ ба масъалаҳои муҳими ҳуқуқшиносии соҳаҳои мухталифи ҳуқуқ муайян менамояд. Дар он меъёрҳои зиёди ҳуқуқи граждани, чиноятӣ, оилавӣ, муурофияи граждани ва чиноятӣ, ки дар замони давлатдорӣ қадимаи тоҷикон аз ибтидои ҳазораи 1 то асри 7 миллоди мавриди истифода қарор доштанд, гирдоварӣ шудааст. Асари мазкур дар баробари шиносӣ ба ҷавҳари меъёрҳои маъмули ҳуқуқи халқи тоҷик, ба ҳонанда имкон фароҳам меорад, ки роҷеъ ба мазмуни меъёри ҳуқуқ дар аҳди бостон, табиати ҳуқуқ, тарзи танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқи арзишҳо ва муносибатҳо, усули татбиқи меъёрҳои қонун ва тарзи баргузори муурофияҳои додгоҳӣ ба таври возеҳ шиносӣ пайдо намояд. Асари мазкур барои мутахассисони таърихи ҳуқуқ, илми назарияи ҳуқуқ ва ҳамаи ҳаводорони таърихи халқи тоҷик бахшида мешавад.

*Бо итминони комил метавон гуфт, ки мероси таърихиву адабии гузаштагонамон ба бисёре аз саволҳое, ки ҳар рӯз мо ба онҳо рӯ ба рӯ меша-
вем, посухи сазовор медиҳад. Аз ин рӯ, дар дав-
рони давлатсозии миллӣ мо бояд ғайтаву бар-
ғайта, ба таҷрибаи таърихии халқамон, аз
ҷумла осори таърихиву адабии гузаштагонамон
муроҷиат намоем ва аз ин мероси гаронбаҳо са-
маранок истифода кунем.*

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.

*Ду гуфтор дар бораи китоби Мотиконе
ҳазор дотестон¹ ва ҳуқуқи бостон*

**ГУФТОРИ 1. НАЗАРИ БАРГАРДОНИ
МАТНИ ТОЧИКӢ БА КИТОБИ
«МОТИКОНИ ҲАЗОР ДОДИСТОН»²**

Айёми навиштани рисолаи номзадӣ, борҳо роҷеъ ба мавҷудияти чунин як қонунномае дар аҳди Сосониён маълумот пайдо карда будам. Вале баъдан дар омода намудани рисолаи докторӣ матнҳои парокандаи онро аз таърихномаҳои машҳур ва китобҳои ҷудогонаи бахшида ба таърихи ҳуқуқи мардуми форс пайдо карда мавриди истифода қарор дода будам. Ёд дорам, дар дарсҳои Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон чи тавр ҳамроҳи устодони ҳамкасбам Г.С. Азизкулова, И. Сафаров, шогирдонам И. Шодиев ва Ф. Шоев боифтихор аз ин сарчашмаи нодири ҳуқуқи даврони Сосониён ёдоварӣ карда, шавқу ҳаваси донишҷӯёни курсҳои якуми факултети ҳуқуқшиносиро ба таърихи ҳуқуқи миллат бедор мекардем. Вале афсӯс, ки он солҳо банда дар даст матни комили ин қонунномаро надоштам. Аз ин рӯ, зиёд меҳостам бо матни комили ин Қонуннома ошно шаваму онро бо боварию далелҳои қатъӣ пешкаши хонандаи ҳуқуқшиноси тоҷик гардонам.

Бо амри тақдир мо нусхаи форсии асарро бо кӯмаки дӯстон ба даст овардем. Ва инак баргардони матн ва луғоти онро бо дастёрии эшон омода кардем. Акнун, меҳоҳам чанд нуктаи муҳимро атрофи ин сарчашма арза дорам. Бояд гуфт, зиёд нуктаҳои муҳимро роҷеъ ба сарчашмаи мазкур, қабл аз мо муаллифи баргардони матн аз забони

¹ Дар матн ба тариқи ихтисор «Мотекон» низ истифода хоҳад шуд.

² **Мотикони ҳазор додистон** шакли мувофиқ ба забони адабии имрӯза баргардоншудаи «Мотеконе ҳазар-дотестон».

пахлавӣ Мубад Рустами Шаҳзодӣ гуфтааст. Аз ин хотир, мо пешгуфтори ӯро ба пуррагӣ пешниҳоди хонанда мегардонем. Вале вобаста ба завқи хонандаи ҳуқуқшиноси имрӯз лозим донистем чанд нуктаи дигар ва вижагиҳои сарчашмаро рушан намоем.

Санаи навишта шудани сарчашма

Муаллифи «Қонуни маданияи зардуштиён» Фаррухмард писари Баҳром дар замони Хусрави 2 Парвизи Сосонӣ (591-628) зиндагӣ кардааст. Дж. Дарместетер бо тақия ба номи ҳуқуқшинос Юан Чам, ки дар матн оварда шудааст, ва таърихи зиндагии вай ба асри 1X рост меомад, соли навишта шудани сарчашмаро асри 1X ҳисобидааст¹. Вале муҳаққиқ Мери Бойс ин иддаоро рад карда, менависад, ки мо дар асоси мувофиқ омадани як ном наметавонем, ки санаи чунин як сарчашмаи бузурги ҳуқуқро, ки ифодагари сохтори ҷамъиятӣ ва давлатии аҳди Сосониён аст ва меъёрҳои он инъикосунанади сохтори маъмурӣ ва ҳудудии ин салтанат аст ба қафо ва давраи баъдӣ, ки ҳеҷ рабте ба он надорад, ҳавола диҳем.² Дар матн амру фармонҳои шоҳони Сосонӣ Қубод, Хусрав ва Анӯширвон оварда шудааст, ки баъд аз байнравии салтанати Сосониён овардани онҳо ба симати сарчашмаи ҳуқуқ аҳамият надорад.

Ба андешаи А.Г. Периханян Фаррухмард писари Баҳром дар қисмати заминҳои Форс аниқтараш дар шаҳри Ғур (ҳоло Фирӯзобод)³, ки он вақт музофоти Арташаҳри Хвар-

¹ T.Darmeeteter, "Revue Critique d'Histoire et de Litterature". Nouv. serie, t. XXIV, 1887, стр. 425-427; E.West, "Grundriss der Iranischen Philologie", II, Strassburg, 1896, стр. 116-117

² M. Boyce, Middle Persian literature, "Handbuch d.Orientalistik". von B.Spuler, I Abt. Bd. IV. 2 Abschhnitt, Lief. I, Leiden-Koln, 1968, стр. 63

³ Шаҳри Ғур ва минтақаи Фирӯзобод, ки доманакӯҳи қисмати тоҷикони Афғонистони имрӯзро фаро мегирад ҳамон минтақаест, ки дувумин давлатдории тоҷикон Ғуриён қомат афрохта муддатҳо дар байни салтанатҳои кӯчманҷӣ маданияти форсу тоҷикро зинда нигоҳ доштааст.

ре(Хуррам) буд, зиндагӣ кардааст. Охирин санаде, ки дар матни Мотикон истифода шудааст, тибқи ҳуҷҷатҳои архив ва таърихӣ ба соли 615 рост меояд, аз ин рӯ ба андешаи аксари муҳаққиқин соли навишти ин сарчашма соли 620 милодӣ аст, ки ба даврони ҳукмронии Хусрави 2 Парвизи Сосонӣ рост меояд.

Фаррухмард писари Баҳром дар муқаддимаи китоб менависад: «Ин китобро аз он ҷиҳат Мотикони Ҳазордотистон ном ниҳодам, то бо зикри қавонини чанде бузургӣ, некӣ ва устувории қонунгузори башарро бидуни имтиёз, ончунонки аз кӯшиши башар, нерӯи андеша ва хиради худододи одамӣ вазъ гардидааст, нишон диҳам». Роҷеъ ба номи китоб дар пешгуфтори Мубад Рустами Шаҳзодӣ маълумоти фарохтар оварда шудааст. Вале ин ҳолат ҳаминро гуфтан бамаврид аст, ки муаллиф ҳамчун ҳуқуқшиноси варзидаи замони худ барои осон намудани кори мубадону ҳакамон, шояд бо дархости ҳокимони давр бошад як маҷмӯаи ихтисоршудаи нукоти муҳими ҳуқуқи форсхоро, ки аз замони бостон то он рӯзгор мавриди амал қарор дошт, гирдоварӣ намояд.

Аврупоиён нахустин маротиба роҷеъ ба мавҷудияти Мотикон тавассути навиштаҳои олими эроншинос Дж. Дарместетер соли 1887 огоҳ шуданд, муҳаққиқони ҳавзаи русзабон бошанд соли 1973 тавассути олими арманӣ Периҳанян А.Г. бо ин сарчашма шинос шуданд. Мардуми форсизабон баъд аз он, ки дар соли 1949 Мубад Рустами Шаҳзодӣ матни Мотиконро бо забони форсӣ баргардон намуд, имкон пайдо намуданд бо матни комили Мотикон шинос гарданд.

Роҷеъ ба ном ва истилоҳоти он

Сарчашмаи мазкур дар адабиётҳои илмӣ бо номҳои «Қонунномаи Сосониён», «Қонуни маданияи зардуштиён»,

«Мотикони ҳазор додистон(дадастон)», «Китоби ҳазор қарорҳои судӣ» ва ғ. ёдрас мешавад.

Рочеъ ба он ки сарчашмаро бо номи «Қонуни маданияи зардуштиён» муаррифӣ кард мушкилии худро дорад. Яқум, агар мо истилоҳи «маданӣ»-ро мисли баъзе аз ҳуқуқшиносонамон баробарвазни шахрвандӣ гирифта онро танзимгари муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ ҳисоб намоем, дар чунин сурат дар сарчашма меёриҳои зиёди ҳуқуқи ҷиноятӣ, муҳофизати шахрвандӣ, меросӣ ва дигар соҳаҳои ҳуқуқ аз эътибор соқит мешаванд. Ҳол он ки дар сарчашма теъдод ва навъҳои мухталифи соҳаҳои дигари ҳуқуқ аз ҷумла ҷиноятӣ, меросӣ ва оилавӣ мавҷуданд.

Дуҷум, агар мо истилоҳи «маданӣ»-ро чун шахрдорӣ қабул кунем, меёриҳои Мотикон гӯё берун аз шахр муносибатҳои ҳуқуқии деҳот ва рустохоро низ танзим намекарда бошад. Дар асл чунин нест. Ин сарчашмаи ҳуқуқӣ ҳамагуна муносибати ҳуқуқии зардуштиён ва ғайри ононро, ки дар қаламрави Эрон ва Турони бостон сукунат доштанд ба танзим медиҳад. Ҳам шахриён, ҳам рӯстоиён ва ҳам саҳронинишинон объекти танзими ҳуқуқии ин сарчашма қарор гирифта буданд. Ва ниҳоят агар истилоҳи «маданӣ»-ро чун нишонаи тамаддун ва фарҳанг пазирай намоем, эҳтимол соҳиби тарҷимаи хатти паҳлавӣ чунин назарро ба роҳбарӣ гирифтааст, то ҷое он аз назари фарҳангшиносӣ ва тамаддуномӯзӣ воқеиятро инъикос мекунад, вале ба талаботи илми ҳуқуқшиносӣ, ки ҷавҳар ва таъиноти сарчашма-ро ифода менамояд ҷавобгӯӣ нест.

Аз лиҳози маънӣ ва мундариҷаи матн мумкин нест ки онро ҳамчун ҳазор қарори судӣ қатъӣ номгузорӣ кард. Аввал ин ки дар сарчашма зиёд ҳастанд меёриҳои, ки аз китоби қадимтари Вандидот ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқии низомии ҳуқуқи зардуштӣ гирифта шудааст. Зеро ҳаёти маданияи зардуштиён ба зами ин сарчашма боз бо меёриҳои бешумори Авасто, Вандидот, Бундаҳишн, Шояст ва нашо-

яст, Хвешкори редагон ва амсоли инҳо ба низом дароварда мешуд.

Дигар ин ки меъёрҳо ва назарҳои ҳуқуқии овардашуда на ҳамааш ҳулосаи мубадон ва ҳакамону дигар ашхос, ки вазифаи судиро дар аҳди қадим иҷро мекардаанд, мебошад. Байни онҳо нафароне ҳам ҳастанд, ки таҷрибаи ҳалли қазияҳои ҳуқуқиро мисли мубадон бар дӯш доранд. Вале ағлаби онҳо ҳуқуқшиносони шинохта, олимони илми ҳуқуқ ва муфасссирони қонун ҳастанд. Аз овардани матнҳо ва табиати ҳуқуқии меъёрҳо равшан аст, ки нақш ва нуфузи онҳое, ки роҷеъ ба қазусҳои ҳуқуқӣ ҳулоса додаанд, дар ҷомеа хеле баланд аст. Гуфтор ва ҳулосаи эшон аз ҷониби шахсони расмӣ татбиқкунандаи ҳуқуқ эътироф мешавад. Аммо меъёрҳо ва ақидаҳои ҳуқуқии таҳиякардаи онҳо ҳанӯз ҳулоса ва ҳукми мубад ва ҳакам нест. Балки сарчашмаи ин ҳукм ва ҳалномаҳо шуданаш эҳтимол дорад. Зеро соҳиби китоби Мотикон бо овардани ақидаи онҳо роҳи дурусти ҳалли масъаларо пешниҳод мекунад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло аз матни Мотикон чунин ҳулоса кардан мумкин аст: Мотикон аз маҷмӯи принципҳои умумии ҳуқуқи зардуштӣ, ақидаи ҳуқуқшиносони варзида ва таҷрибаи судии мубадони форс ва ҳатто ҷо-ҷо аз таҷрибаи идоракунии шоҳони форс иборат аст, ки баъдан тибқи дастур гирдоварӣ шуда ба сарчашмаи бевоҳида ва мухтасари меъёри дар замони Сосониён табдил ёфтааст.

Аз ин назар ҳуқуқи ҳукуматҳои форсӣ қабл аз омадани араб, зиёд монандӣ дорад ба низоми ҳуқуқи ҳуқуқшиносони римӣ ва то ҷое наздикӣ дорад ба амсоли судии оилаи ҳуқуқии англисию амрикоӣ. Ҳуқуқшиносон ва радони машҳур мисли Мороспанд (6 маротиба), Баҳром (зиёда аз 10 маротиба), Озодмард (4 маротиба), Сиёвахш, Моҳёр, Моҳвандод, Ҷомосп, мӯбади Озархӯра, Барзозар ва дигарон ҳар як аз аз 4 то 15 маротиба дар матн ёдоварӣ шуда, аз номи онҳо тартибу усули дуруст ва адолатноки ҳалли

қазияҳои ҳуқуқӣ пешниҳод гардидааст. Ба ақидаи Периханян А.Г. дар матн зиёда аз 40 қонундонҳои машҳури форс борҳо ёдовар шудаанд.

Ҳар ҳуқуқшиносоне, ки дар матн фикри ӯ овардашудааст, қазусҳо ва муаммоҳои ҳуқуқиро воқеан дар пояи баланди маърифат ва мантиқи ҳуқуқӣ ҳал менамояд. Аз ин хотир онҳо ҳамчун шахсиятҳои ҳуқуқӣ мисли ҳуқуқшиносони римӣ Ситсерон, Юстиниан, Гай ва дигарон дар рушди илм ва ҳаёти ҳуқуқии салтанатҳои форсӣ нақши муассир бозидаанд. Азизу гиromӣ будани онҳо дар дарбори салтанатҳои форс, ёдоварӣ аз онҳо дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ худ ва ба сифати меъёри ҳуқуқ пешниҳод шудани афкори ҳуқуқӣ ва хулосаҳои меъёрии онҳо гувоҳи гуфтаҳои болост.

Таҳлили меъёрҳо ва бандҳои то замони мо расида муайян сохт, ки аз 44 фасли китоб фасли 31 то замони мо нарасидааст ва чанд фасли дигар нопурра аст. Теъдоди меъёрҳои расида бо шумори бандҳо дар маҷмӯъ ба 866 банд мерасад, аммо ин бандҳо низ ҳамаашон комил нестанд. Чанд банди дигар ба фаслҳои китоб ҳамчун шарҳи иловагӣ омадааст, ки мо ба инобат нагирифтем. Эҳтимол меравад, маҷмӯи меъёрҳои дар Мотикон омада дар маҷмӯъ ба ҳазор меъёр мерасидааст. Аз ин ҷост, ки шумораи «ҳазор» дар номи сарчашма дида мешавад. Назари зиёд будани меъёрҳои ҳуқуқии сарчашма то ҳазор ва аз лиҳози шумораи зиёд доштан меъёрҳои ҳуқуқӣ, маҳз ба ҳамин хотир дар номи Мотикон истилоҳи «ҳазор» омадааст, ба ҳақиқат наздикӣ дорад.

Мо дар масъалаи истилоҳоти «Мотикон»-ҳамчун ақида ва фатво ва «додистон» чун қонун ва меъёр ба соҳиби китоб ва баргардони матни паҳлавӣ мувофиқем¹.

Аз сабабе, ки дар Мотикон нуктаҳои муҳимми соҳаҳои мухталифи ҳуқуқи Сосониён мухтасаран аз ҷониби Фарухмард писари Баҳром гирд оварда шудааст онро мумкин

¹ Нигаред муфассал ба гуфтори 2.

аст: «Мухтасари (дигести) қонунномаи Сосониён» ё «Қонунномаи мухтасари Сосониён» аз назари Фаррухмард писари Баҳром, мумкин «Ҳазор амсоли додгоҳӣ» ва ё «Мухтасари ҳазор меъёри Сосонӣ» шинохт. Албатта, истилоҳи «Қонунномаи Сосониён» низ ба воқеият наздиқӣ дорад, вале ба ғайр аз сарчашмаи мазкур дар низоми ҳуқуқии Сосониён боз садҳо адад сарчашмаҳои навишта ва нонавишта мавҷуд буданд, ки дар чунин сурат онҳо аз мадди назар меафтанд.

Макон ва замони амали меъёрҳои дар сарчашма гирдовардашуда

Меъёрҳои дар Мотикон овардашуда, гарчанде дар асри VI-VII гирдоварӣ шуда бошанд ҳам, оғози мавҷудият ва даврони амали онҳо ба замони ҳуқуқи Эрон ва Тӯрони бостон, даврони авастой ва то замони Ҳахоманишиҳо асрҳои V-III қабл аз милод рафта мерасад. Тибқи ақидаи баъзе аз муаррихон мутобиқ ба даврони Қонуни Ҳамурабӣ рост меоянд.

Қисмати зиёди меъёрҳо ва принципҳои ҳуқуқии ин қонуннома аз китоби Вандидод-Қонуни зидди бадӣ- қисмати ҳуқуқии Авасто гирифта шудааст, ки ба охири ҳазораи 2 ва аввали ҳазораи 1 то милод рафта мерасад. Махсусан, муносибатҳои оилавӣ, шаклҳои никоҳи подшоҳзан, ситарзан ва чокарзаниҳ, меъёрҳои ҳуқуқии ҷиноятии маргарзон, намудҳои шартнома, ҳуқуқи ворисон вобаста аз мақоми зан дар оила аз назари шаклҳои никоҳ ва ғ. то умқи таърихи бостон меравад. Дигар аз меъёрҳои умумии ҳуқуқӣ, урфу одат ва анъанаи зиндагии мардум ва махсусан ҳолати бардагон, истилоҳоти ҳуқуқӣ ва коргузориҳои давлатӣ бо мурури замон баъд аз истилои Искандар ба вижа дар даврони идораи меросбарони ӯ Селевкиён (асрҳои III-II қабл аз милод) ба маданият ва анъанаи юнониён оме-

зиш ёфта рӯ ба таҳаввул ниҳод, ки нишонаи онро мо дар баъзе аз меъёрҳои Мотикон мебинем.

Муҳаққиқ Периханян А. Г. ақида дорад, ки ҳуқуқи кодификатсияшуда дар Эрони Сосонӣ вучуд надошт ва Қонунномаи сосонӣ кодекс нест. Албатта ба маънии имрӯзаи кодекс ба андешаи олим розӣ шудан мумкин аст. Вале ба маънои таърихӣ бахсҳо пайдо мешавад. Зеро ҳуқуқи қадимаи мардуми форсҳо низ қатъи назар аз он ки онҳо чун кодекс муаррифӣ мешаванд ё не онҳо санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии маҷмуавиро доро буданд. Дар сурате, ки дар яке аз музофотҳои дур аз маркази салтанат дар шаҳри Ғур ба мисли Мотикон барин як сарчашмаи ҳуқуқӣ мураттаб мегардад, магар дар маркази ин салтанат қонунномаҳои аз ин баландтар ва олитар вучуд надошт? Ҳанӯз аз даврони Ҳахоманишҳо мо огоҳӣ дорем, ки дар маркази ин давлат хонае бо номи «Қонун» мавҷуд буд, ки ҳама санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ он ҷо гирдоварӣ мешуданд.

Ё роҷеъ ба бахши саввуми Авасто ки бо номи Дотик-Қонун машҳур буда шомили ҳафт чилд китоби мухтасари қавонин, фикҳ, аҳком, одоб, муъомилот ва ғайра буда, ки Вандидоди феълӣ, ки ҳам ба забони авастӣ ва ҳам ба паҳлавӣ то ҳол маҳфуз монда, яке аз ин ҳафт наск мебошад, мо чи метаовнем гӯем? Мутаасифона аз ҳафт китоби қонуни аҳди Авастӣ то замони мо ҳамин як қисмати он Вандидод омада расидааст. Аз қонунномаҳои 1. Никотум наск, 2. Гунбосарниҷат наск, 3. Ҳуспорум наск, 4. Сакотум наск, 5. Вандидод ё Вайдевдот, 6. Читардот наск, 7. Бағоняшт, ба истиснои Вандидод, дигаре ба мо нарасидааст. Аз ин хотир дар даст надоштани чунин қонунномаҳо ва маълумотҳои дақиқ нисбат ба сохтору мазмуни онҳо ба мо имкон намерасанд, ки ҳарфи қавитаре дар ин қибол гӯем. Вале мазмуну мундариҷаи Мотикон ва Вандидод собит менамояд, ки низомии ҳуқуқии он рӯзгори мардуми форсу тоҷик ва усулҳои танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ аз назари ақлӣ ва мантиқӣ на танҳо аз ҳуқуқи кодификатсияшудаи

римӣ камӣ надорад, балки аз биёр чихат афзал, боадолат ва боинсофтаранд.

Қабл аз он ки дар фарҳанги ниёғони мардуми форс тоҷик мақоми қонунро паст занем ва доир ба дур будани андешаи онҳо аз меъёри ҳуқуқ ҳулосабандӣ кунем, таваҷҷӯҳ бояд шавад ба ин нуктаҳо: 1. Қавмияте, ки дар асари муқаддаси худ - Китоби Авасто нахустин тадвинкунандаи қонун касеро, ки дар байни эронӣён маълуму машхурро-шоҳзода Урвохшия Urvakhshya бародари Гуршосп – паҳлавони номии давраи авастоиро, асосгузори тадвин ва вазъи қонун расман эътироф кардааст, магар метавонад аз қонун ва танзими ҳуқуқӣ ноогоҳ бошад? 2. Ё халқияте, ки аз байни олиҳаҳо олиҳаеро олиҳаи додгустарию адл Рашанносӣ, моҳхеро моҳи адолати судӣ Рашан ва рӯзеро рӯзи додгоҳи Рашанрӯз чашн мегирифтанд, магар аз қонун ва адл беҳабар гуфтан мумкин буд? 3. Ва ниҳоят қавмияте, ки аз се қисм китоби муқаддасаш як қисмати муҳимаширо ба қонун –Дотик бахшида буд магар метавонист бидуни қонун ва фарҳанги ҳуқуқии вораства зиндагӣ кунад? Албатта, не.

Доир ба сарчашмаи матн ва истифода аз он

Шиносоии бештарро роҷеъ ба ин сарчашма асари олимӣ арманӣ А.Г. Периханян «Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды»¹, ки соли 1983 дар Маскав чоп шуда буд, ба хонандаи ҳавзаи ҳуқуқи русӣ пешниҳод мекард. Тибқи иттилои китоби мазкур муаллиф соли 1973 низ бо транскрипция ва тарҷума матни комили сарчашмаро бо забони русӣ дар ш. Ереван аз чоп баровардааст. Мутаассифона он солҳо ба мо муяссар нашуд, ки асари мазкурро дастрас шавем. Вале ҳангоми омода наму-

¹ Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М.1983. Наука. 382с.

дани асари мазкур ба мо имкон шуд, ки бо матни электро-
нии асари Периханян А.Г. низ ошноӣ пайдо намоем.

Матне, ки мо аз он истифода кардем аз ҳамон дастхати
матни нусхаи (الم. ال) Монкиҷӣ Лим Љӣ ва (T.D.) ва нусхаи
Таҳмураси Диншоҳ, ки дар кишвари Ҳинд бо кӯшиши
Доктор Ҷивонҷӣ Ҷамшедҷӣ Мадӣ омода гардида, соли
1914 бо хоҳиши Ҷамшедҷӣ Мадӣ бо кӯшиши Сӯҳроб Ҷам-
шеди Болсоро устои муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони
Бомбай, ба забони англисӣ баргардон шуда ба иллати
нобасомониҳои рӯзгор соли 1936 рӯи чопро дидааст, сар-
чашма мегирад. Ин матнҳо тариқи комил соли 1949 аз
ҷониби Мӯбад Рустами Шаҳзодӣ ба хатти форсӣ гардонда
мешаванд.

Маълум мешавад, ки ҳам матни дастраснамудаи Пери-
ханян А.Г. ҳам матни истифодакардаи Мӯбад Рустами
Шаҳзодӣ аз як сарчашма сароб мегиранд. Ҳарду муаллиф
таъкид мекунанд, ки матни комил дар натиҷаи якҷо наму-
дани ду дастхат- нусхаи (الم. ال), яъне нусхаи Монкиҷӣ Лим
Љӣ ва (T.D.) ё нусхаи Таҳмураси Диншоҳ ки ҳарду қисми
таркибии як матнанд, бинобар сабаби номаълум аз ҷониби
моликони чудо чудо фурухта шудаанд. Дар кишвари Ҳинд
бо кӯшиши Доктор Ҷивонҷӣ Ҷамшедҷӣ Мадӣ онҳо якҷоя
омодаи чоп гардидаанд.

Дар матнҳо таърихи навишта шудани дастхат соли
1637 ва соли дафъаи охир аз даст ба даст тариқи мерос гу-
заштанаш, яъне васият шуданаш соли 1849 муайян шуда-
аст. Тафовут дар он аст, ки Мубад Рустами Шаҳзодӣ бар-
вақттар соли 1949 матни паҳлавиро ба хатти форсӣ баргар-
дон мекунад, Периханян бошад соли 1973. Чун имкони
муқоисаи пурраи ин матнҳо фурсат талаб мекард, гузашта
аз он хонандаи тоҷик, ки муддати мадид аз ин сарчашма
ноошно монда буд, майли ҳарчи зудтар чоп намудани ин
сарчашма боло гирифтӣ мо онро имрӯз бидуни қиёс ба чоп
додем.

Ҳамзамон бояд гуфт, ки матне, ки аз ҷониби Мубад Рустами Шаҳзодӣ соли 1328 хуршедӣ омода шудааст, нисбат ба матни Периханян А.Г. аз назари мазмун комилтар ва фаҳмотар менамояд. Зеро чанд бандҳои Мотикон аз фасли аввал дар нусхаи Периханян дида намешавад. Таҳлил ва қиёси чанд моддаи аввали сарчашма муайян сохт, ки қисмати аввал фаслҳои 1-3 дар матни Периханян вучуд надорад. Гузашта аз он бандҳои 1, 3 ва дигари фасли 4 ба ҳам номувофиқиҳо дорад. Вале дар масъалаи қиёс ва таҳлили ҳаққонияти матн мо ҳуқуқи хулосаи қатъиро надорем. Зеро ин ду матн ба пуррагӣ аз ҷониби мо қиёс нашудааст. Гузашта аз он мо бо матни паҳлавии дар дасти ин ду муҳаққиқ қарор дошта шинос нестем

Тахмин меравад Периханян А.Г. аз матни олимони ғарбӣ васеъ истифода намуда ва Мубад Рустами Шаҳзодӣ бошад аз матни мубадон ва зардуштиёни ҳиндӣ. Ноқисии ҳамгуне, ки дар забони ҳарду тарҷима мушоҳида мешавад асари забони муосири илми ҳуқуқ ва забони илмии муаллифон аст. Агар дар Тарҷимаи Мубад Рустами Шаҳзодӣ тавре гуфтем истилоҳоти арабӣ ва ҳуқуқи исломӣ бештар ҷойи истилоҳоти ҳуқуқии зардуштиро гирифта бошад, дар тарҷимаи Периханян А.Г. аз дидгоҳи истилоҳот ва қолаби ҳуқуқи римӣ мафҳумҳои Мотикон ифода шудааст. Яъне асари институтҳо ва мафҳумҳои ҳуқуқи римӣ дар тарҷимаи Периханян бештар ба назар мерасад. Албатта, ҳарду ҳолат ба вазъи инъикоси Ҳуқуқи қадимаи мардуми тоҷику форс дар баробари осонии баёни матлаб таъсири манфӣ расонидаанд.

Назар ба табиати ҳуқуқии Мотикон ва аҳамияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва таърихӣ он

Шиносӣ бо ин сарчашмаи нодири илми ҳуқуқшиносӣ, ки аз забони ҳуқуқдонҳои машҳури форс-тоҷик дар замонҳои хеле дури таърихӣ аз мову Шумо сурат гирифтааст

ачиб ва диққатчалбкунанда аст. Тарзи навишти меъёр, усули ҷойгиркунии мақсад, сифати талаботи ҳуқуқӣ ва забони он хеле ҳайратовар ва дар сатҳи баланди маърифати ҳуқуқӣ қарор дорад.

Мисол, дар фасли аввал дар бисту ду ҳолати пешбинӣ шуда, ки ба шоҳидон бахшида шудааст, рафтори шоҳид дар мулофиа, тарзи додани гувоҳӣ додан, ҳолати тарафи даъво, ки нисбат ба шоҳидӣ ва мол пайдо мешавад ба пуррагӣ шарҳ дода шудааст. Гарчанде диққати асосӣ ба шаҳодати гувоҳ, яъне шоҳид дода шуда бошад ҳам, мазмун баъзе аз шаҳодатҳо ва ё инкоркунӣҳо ба субъектони –тарафҳои даъво дахл дорад. Мисол, бандҳои 6 ва 7, ки дар онҳо далеловарӣ барои соҳибмӯлкӣ ва ё инкори соҳибмӯлкӣ мустақиман ба назар мерасад.

Пас аз баёни бисту ду навъи шаҳодати гувоҳон (шоҳидон) барои равшан шудани ҳолати муҳокимаи судӣ ба навъҳои далелҳо исботкунӣҳо пардохта, қавлҳои ҳуқуқдонони мухталифҳо дар мавриди ҳар як мутазаққир мешавад. Масалан, дар фасли аввали банди 2 дар сурати ба ихтиёри худ ҳозир шуда гуноҳи худро дар одамқушӣ ба дӯш гирифтани агар далел ва шоҳиде вучуд надошта бошад, Мотикон гуноҳи шахсро эътироф мекунад, вале татбиқи ҷазоро иҷозат намедихад то дарёфти далелҳои исботкунандаи гуноҳи ӯ.

Ҳалли масъалаҳои нозуки ҳуқуқии мулофиявӣ аз қабиле он ки ҳанӯз дар он замон ба инобат нагирифтани шаҳодати зан бар муқобили шавҳараш ва ё баръакс (банди 13), интихоби вакил дар муомилот ва муҳокимот (фасли 2), вакил наметавонад ба муқобили муваққилаш шаҳодат диҳад (банди 11 фасли 2), ҳимояи режими амвол дар даъвои виндикатсионӣ (банди 6 фасли 3.), речаи ҳуқуқии эътироф ва ҳимояи моликияти шарикона (фасли 5), радди судя аз ҷониби ҷавобгар (банди 4 фасли 6), озодии ақди никоҳ, ҳуқуқи баробари зану мард ба талоқ, ҳимояи мақоми ҳуқуқии моликияти шахсӣ ва якҷояи зану шавҳар (фасли 35

банди 5), вазифаҳои додвар-судя хангоми қабул ва баррасии парванда (фасли 40 бандҳои 1-2), танзими ҳуқуқии вазифаи иштирокчиёни мурофиаи судӣ оморгар, ҳисобдор, шихна, вакил, хубра (эксперт) ва дигарон пешорӯи хонанда як низоми мукаммали ҳуқуқии салтанати бостонро муаррифӣ мекунад, ки ҳам таҷрибаи волои низоми додварӣ, ҳам ҳуқуқшиносҳои шинохта ва балндмартабаи касбӣ ва ҳам системаи идораи пешрафта ва ҷаҳонӣ доштаанд. Ҷойи шарҳ чанд меёро аз сарчашма меорем, худ қазоват кунед:

Фасли 6. Банди 4. Ҳар гоҳ дар ҳини муҳокима муддаъӣ алайҳ ҳис кунад, ки қозӣ нисбат ба ӯ бо сӯи назар ё сӯи тафохум рафтор мекунад (яъне судя махсусияти объективиятро аз даст медиҳад), метавонад мавзӯро назди қозии аршадтаре матраҳ намояд.

Фасли 12. Банди 11. Зане, ки аз бадрафтории шавҳари худ шикоят намояд, бояд то поёни муҳокима ӯро аз таҳти султаи шавҳар хориҷ сохт.

Фасли 16. Банди 2. Қарздор наметавонад қабл аз пардохти қарз ё анҷоми тааххудоти-ӯҳдадориҳои молии худ амволи худро ба дигаре вогузор ё ғибба (тӯҳфа) кунад.

Фасли 16. Банди 10. Дайн ё моли ашудод ¹ ё ҷаримаи гуноҳи маргарзонро набояд аз амволи мавриди ниёзи шахс ва хонаводаи ӯ қаср намуд.

Фасли 16. Банди 14. Баҳром гуфтааст: Касе ҳақ надорад молеро, ки мавриди ниёзи худ ва хонаводаи ӯст, вақфи маъбид кунад ё ба дигаре бибахшад.

Омӯзиши комили матн ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти худро дар бораи омӯзиши сарчашмаҳои низоми ҳуқуқии зардуштӣ ва оилаҳои ҳуқуқии ҳамҷавори он васеъ гардонем. Дастрасӣ ба меёрҳои ҳуқуқии сарчашмаҳои қабл аз исломӣ осон мегардад. Инчунин тавассути Мотикон мо зиёд аз истилоҳоти ҳуқуқии қадимаро пайдо меку-

¹ Моли ашудод иборат аст аз кафан, садақа, хумс, закот ва соири вочиботи молии шаръӣ.

нем, ки номгузори ҳамингуна падидаҳои ҳуқуқӣ дар рӯзгори муосири ҷаҳонишавӣ мушкилиҳо дорад. Яъне мо имкон дорем ҳазинаи истилоҳоти луғати ҳуқуқиро ғанӣ намоем.

Инчунин мо аз матн дар бораи низоми идории Сосониён, мавҷудияти низомнома ва дастурҳои идоракунии шохони Сосонӣ мисли «Китоб дар бораи вазоифи мансабдорони давлатӣ», «Китоб дар бораи вазифаҳои мӯғон» ва ғайра, ки дар даврони идораи сосонӣ ба музофоту шахрҳо бо имзо ва мӯҳр раван мешуд, шиносӣ пайдо мекунем. Дар Мотикон ишора дар бораи ҳазинаи амсоли судии шаҳри Ғур, роҷеъ ба Андарзномаҳои муфасссирони бузург, доир ба мавҷудияти амру фармонҳои шохони Сосонӣ, мақоми ҳуқуқии маниҳейҳо, вазифаҳои шахсони дигари мансабдор остондор, амаркор, маҳдодситонтар ва ғ. ёдрас мешаванд, ки аксари онҳо то ҳанӯз барои мо ба пуррагӣ норӯшан аст. Аммо бовар дорем, ба таҳқиқу омӯзишҳои шогирдон дар оянда маълумотҳои мазкур нақши муҳимро дар равшан намудани табиати идории давлатҳои қадимаи форсу тоҷик хоҳанд бозид.

Эҳтиёт аз зиёдаравӣ ва мӯҳташамӣ: инъикоси баъзе аз норасоҳои матн ва сарчашмаи ҳуқуқ

Дар баробари ин ки сарчашма воқеан ҷанбаҳои олӣ ва пешрафтаи нозукиҳои илми ҳуқуқро дар муқоиса бо дастовардҳои илми ҳуқуқшиносии имрӯз доро аст, албатта ин сарчашмаро мо наметавонем, баробар ва ё афзалтар аз дастовардҳои илми ҳуқуқии имрӯз гузорем. Қойи баҳс нест, ки дар танзими баъзе аз масъалаҳо мо усулҳо ва меъёрҳои афзалиятдоштаро метавонем касб кунем, баъзе аз меъёрҳоеро пайдо намоем, ки дар сурати ҳусни назар ба онҳо мо роҳҳои бехтари танзими ҳуқуқии объекти муайяни ҳуқуқро дастрас шавем. Аммо дар маҷмӯъ Мотикон сарчашмаи даврони худ аст, ки дар он дар баробари мантиқи олӣ ва таҷрибаи баланди танзими ақлонӣ ва мантиқии ишқелҳои ҳуқуқӣ норасоҳо ва нуқсонҳои даврони таърихӣ

асари худро задааст. Мисли бардагӣ, нобаробарии мақоми ҳукукии никоҳ байни категорияҳои мухталифи занҳо, ҳанӯз дастрас набудан ба алоқаи сабабӣ байни кирдор ва оқибат дар муносибатҳои ҳукуки чиноятӣ, иҷозати никоҳ ва амсоли инҳо худ гувоҳи гуфтаҳои болост.

Дар баробари ин норасоии дигар низ дар матн дида мешавад. Мисол, норасоии техникӣ ва усулӣ аз қабili кори сусти тарчима ва дурӣ аз забони авастой ва паҳлавӣ ба тарчимон имкон намодааст, ки истилоҳотро дар шакли асл биёрад. Дар забони тарчимаи асар аз матни паҳлавӣ истилоҳоти ҳукукӣ хеле кам ба назар мерасад. Тахмин меравад, ки султаи фарҳанги исломӣ ва ҳукуки мусулмонӣ бо мурури замон асари худро ба лексикони зардуштиёни Эрон расонидааст. Муаллиф қатъи назар аз он ки бо исми мубад шинохта мешавад, дар тарчима кулли истилоҳоти ҳукукиро ба ғайр аз чанд номгӯи он ба забони арабӣ овардааст. «Мадюн», «дойин», «роҳин», «мутҳаб» ва ғ. аз зумраи онҳост. Ин сифати тарчима қиммати омӯзиш ва баҳрабардории забонии сарчашмаро коста мегардонад.

Дигар аз норасоии сарчашма дар он ифода мегардад, ки дар он таснифи падидаҳо ва зерсоҳаҳои ҳукуқ комил ба назар намерасад. Алабатта, кӯшиши чудо намудан ба фаслҳо ба мушоҳида мешавад, вале дар фаслҳо алоқамандии онҳо вобаста ба фаъолияти довар дар паҳнои ҳукуки чиноятӣ, шаҳрвандӣ, оилавӣ, меросӣ ва мурофиавӣ омехта ба гирдоварӣ шудаанд. Албатта дар он рӯзгор роҷеъ ба таснифи комили соҳаҳо ва самтҳои ҳукуқ сухан гуфтан мушкил аст, вале мавҷудияти онҳо дар як сарчашма ва баррасии онҳо аз ҷониби доварони умумӣ равшан аст. Дар сарчашма тартиб ва тарзи ҷалби иштирокчиёни иловагӣ дар мурофия, ки барои кашфи ҳақиқат кӯмак мерасонанд возеҳ нест. Албатта, ин ҳама қиммати сарчашмаи ҳукукиро аз назари таърихӣ ва дар қиёс бо дастовардҳои имрӯзаи илми ҳукуқ коста намегардонад.

Аз ҷониби дигар омӯзиши ҳар сарчашмаи таърихӣ мизони муайяни таҳлиро тақозо дорад, ки аз он бояд берун нашавем. Таҷрибаи сарчашмаи ҳуқуқии Мотикон дар кори усулҳои ҷудогонаи танзими ҳуқуқӣ, меъёрҳои алоҳидаи он, ифодаи истилоҳоти ҳуқуқӣ ва ҳатто баъзе аз ғояҳои ҳуқуқӣ, албатта ба манфиати кор ва омӯзиш аст. Дигар ин ки ҳар сарчашмаи ҳуқуқии бонизом ва коркардашуда худ гувоҳи устувориҳои низоми идорӣ ва давлатдорӣ аст. Мо хулоса карда метавонем, ки Мотикон нишонаи давлатдорӣ пешрафтаи Сосониён ва гузаштагони онҳо буд. Ҳамзамон бо дарназардошти он ки мо баъдан зиёд аз сифатҳои сарчашмаи навишташуда ва анъанави ҳуқуқии Мотиконро аз даст додаем, шаҳодати омешиш ёфтани фазои ҳуқуқии мо бо дигар арзишҳои ҳуқуқист. Яъне пайдарҳамии рушди фазои ҳуқуқӣ вайрон шудааст. Ин ҳама натиҷагирӣ аз ин сарчашмаи нодир аст. Аммо аз ин бештар ба иштибоҳ роҳ додан аст.

Аз ин хотир ҳеҷ як сарчашмаи ҳуқуқии таърихиро баъд аз гузашти муддати мадид дар ҳеҷ як низоми ҳуқуқӣ айнан ба хизмати ҷомеаи нав бурда намешавад ва ин фикр низ ғалат аст. Чунин назар ва дидгоҳ олими таърихшинос, донандаи таърихи ҳуқуқ ва ҳар муҳаққиқро ба ифротгаро ва тундрави илмӣ табдил медиҳад. Дигар аз масъалае, ки зарурат ба ҷалби назар дорад ҳамин ғоя ва баъзе аз усулҳои олии инсондӯстона аст, ки ҳамчун арзиш аз қари таърих моро ҳидоят ба ҷомеаи обод дорад. Мисол, дар Мотикон омадааст: «Агар доварон-судяҳо бо камоли самимият ва диққат вазоифи ба онҳо вогузоршудаи худро анҷом надиҳанд, риштаи назми умумӣ гусаста шуда ва ҷаҳон рӯ ба вайронӣ хоҳад ниҳод» (Ҳасли 40. Банди 3.) ё дар банди 5-уми ҳамин ҳасл гуфта мешавад: «Шикаст додани рӯҳи шар(р) ва берун рондани бадихо аз кишвар ва ҷаҳон баста ба мизони қобилият ва рӯҳи адолатпарварӣ ва ҳисси вазифашиносии додварон судяҳо аст ва ҷунончи яке аз ҳуқуқдонон гуфтааст: Суи ва нотагон кардани бадӣ дар

чаҳон ба ўҳдаи қузот аст». Магар истифода намудани ин сарчашмаҳо ба ҳайси шиори фаъолияти додгоҳӣ ва овехта намудани онҳо дар утоқҳои корӣ ҳам қадршиносӣ аз ҳикмати ниёгон ва ҳам маънипардозии фаъолияти додгоҳии имрӯза ба ҳадафҳои неки ниёғонамон нест. Албатта, хоҳад буд.

Қиммати сарчашма за назари худшиносӣ ва пешгомии ниёгон

Мотикон ва усулҳои ҳуқуқии он аз назари илми таърихи ҳуқуқ воқеан рӯшангари бузургии ниёғони халқи мо дар масири таърих ва пешгомии фарҳангии идорӣ ва ҳуқуқии аҷдодони мост. Усулҳои танзими масъалаҳои нодири ҳуқуқӣ, кашфи ҳақиқат дар парвандаҳои мубрами оиладорӣ, баҳсҳои молумулкӣ, муноқишаҳои иҷтимоӣ, Ҳимояи ҳаққи инсонҳо, тартиби дуруст ва объективонаи коргузориҳои додгоҳӣ, таъмини объективи баррасии парвандаҳо, эҳтироми мақом ва манзалати додгоҳ ҳамчун мақоми барканории бадихо, таъмини қонунии иштирокчиёни муҳофизат дар муҳофизатҳои судӣ худ гувоҳи фарҳанги ҳуқуқии пешрафта ва низоми идории такмилёфтаи ниёғони миллат аст. Чунин бойигарии ғановати ҳуқуқӣ ва фарҳанги идорӣ, дар муқобили назари олимони ғарбӣ ки шарқро тамаддуни ҳолӣ аз ҳуқуқ ва низоми идорӣ дониста, муддатҳо ҳукмфармоии меъёрҳои анъанавӣ ва ахлоқии ғайридавлатиро асоси мавҷудияти давлатҳои аввалия ва нима заминдорӣ аз назари сиёсӣ ва ҳуқуқӣ заиф шумурдаанд, ҳомуширо натавонанд бетарафӣ нисбат ба ҳаводиси таърих, балки ба ҷинояти соддалавҳона баробар мегардонанд. Маҳз дар ин ҷода васфи Мотикон ва дигар сарчашмаҳо на танҳо шарт ва зарур аст, балки мояи ифтихор ва худшиносии миллат, ки дар эҳёи нуктаҳои созандаи миллат нерӯ мебахшад. Суханро ба дарозӣ нақшида дар қиёс бо тамаддунҳои ҳамҷавор ва зиндагии ниёғони миллатҳои муосир дастовардҳои Мотикон

ва дигар сарчашмаҳои ҳукукии ниёгонро мумкин аст, бад ин тартиб ифода кард.

Он замоне, ки дар мақоми модари демократияи ҷаҳонӣ (Юнон) бузургтарин донишмандонро ба гуноҳи бовар накардан ба ҳудои шаҳр, мекуштанд¹, аҷдодони ин миллат ҳуқуқ ба ҳаёт, ба озодии вичдон ва озодии ҳаракатро аз арзишҳои олии ва табиӣ инсон, дахлнопазир шумурда², на танҳо дар паҳноии қаламрави худ, ҳатто дар мамолики хориҷӣ аз асорати истилогарон озод намуда ин навъи озодӣ ва ихтиёри диндориро дахлнопазир эълон дошт³.

Дар он давроне, ки пешқадамтарин миллатҳои имрӯз дар рӯзгори барбарӣ⁴ зиста, аз қонуну низому идораи давлат огоҳ набуданд, аз санъати ҳунармандию шаҳрсозӣ ҳабар надоштанд, кохҳо, кушкҳо⁵ ва низоми идораи олии⁶ ниёгони ин миллат симо ва маънии ҷаҳони бостонро ҳамчун тамаддун муаррифӣ карда, умед ва боварии қавмҳои оламро ба ояндаи дурахшони ҳаёти инсонӣ қавӣ мегардонд.

¹ Ишора ба қатли Сукрот, ки бо қарори Шӯрои панҷсада, барои бовар накардан ба ҳудои шаҳри Афина соли 399 қабл аз милод ба ҳукми қатл расонида шуд.

² Эълонияи Куруши Кабир соли 539 қабл аз милод. Се ҳуқуқу озодиҳои асосии инсонро: ҳуқуқ ба ҳаёт ба озодии ҳаракат ва ба озодии вичдонро

³ Дар Бобулистон.

⁴ Таърихи аксари миллатҳои пешқадами ҷаҳон таърихи низоҳат кӯтоҳ дорад. Як махсусияти таърих доиман он буда, ки ҳамеша як қавми барбарие аз гушаю қанори тамаддун (албатта, бо иштибоҳоти ҷузъии ҳуди тамаддун) сари фарҳанг ва оинҳои волеи зиндагии иҷтимоиро барҳам зада низом ва тамаддуни навро рӯи қор меовардаанд. Замоне се тамаддуни форсу тоҷик бо ин иллат аз байн рафта. Мисрро римӣҳо, ки хеле пасттар аз эшон буданд хароб карданд, форсҳо Юнониён, баъдан арабҳо. Чунин мисолро мо дар симои норманиҳо, скандинавиҳо, мӯғулҳо, теуриҳо ва ғайра дида метавонем.

⁵ Тахти Ҷамшед, пирамидаҳои Миср, Хохи Сиёваҳш ва амсоли инҳо...

⁶ Усули идораи сатрапияҳои Ҳахоманишишӣ, тақсими идораи ҳарбӣ аз дунявӣ, мақом ва вақолати Ҳштрапаванҳо, нахустин усули идораи парлумонии ханҷамана ва шӯрои ҳафтнафара ва ғайра дар рӯзгори ниёгони тоҷик аз зумраи онҳо аст.

Дар он рӯзгоре, ки ин миллат бузургтарин ҳуқуқшиносон дошта, андеша ва ақидаи онҳоро ба симати сарчашмаи ҳуқуқ эътироф карда¹, нахустин хазинаи илми ҳуқуқро дар шакли Хонаи Қонун² бунёд намуда, санадҳои ҳуқуқиро дар се нусха ба қайд гирифт³ нозуктарин манфиатҳои молӣ, оилавӣ, шахрвандӣ ва идориро ба низоми қонун⁴ кашида буд, бародарони дигар дар минтақаҳои олам бо усули зӯрию гонатгарӣ рӯз гузаронида, зеро таъсири қонуни ҷангал зиндагӣ намуда, иддае ханӯз бо хату савод ошноӣ надошта, дар олами барбарӣ зиста, бо усули инитсиатсия балоғатро эътироф карда⁵, ҳамсарони худро дар шаби аввал ба хоҷагони худ пешкаш карда⁶ аз низоми идораи давлативу соҳаҳои ҳуқуқ умуман огоҳӣ надоштанд.

Вале бо ин ҳама шукуҳу шахомати дерина ва ин хотираи ғанӣ, миллатҳои пасманзари ин қавмият дар хошияи фарҳанг ва маданияти ҳуқуқӣ ва идораи тамаддуни муосир қарор гирифтаанд. Ин ҳолат шояд иллат ва омилҳои зиёд дошта бошад, вале ба андешаи кӯтоҳи инҷониб санги таҳдоби ин қафомонӣ маҳз кандашудани хотираи ҳуқуқӣ

¹ Мороспанд, Баҳром, Озодмард, Сиёваҳш, Моҳёр, Моҳвандод, Ҷомосп, мӯбади Озархӯра, Барзозар.

² Дар адабиётҳои қадима борҳо истилоҳи «Хонаи қонун», «Маъбади қонун», «Китоби қонун» омадааст.

³ Роҷеъ ба санадҳои ҳуқуқӣ ва мурофиавӣ ҳам дар Мотикон, ҳам дар Вандидод ва ҳам дар сарчашмаҳои дигар мисли «Шартномаи ақиқоти Дугдонча соли 710 мелодӣ» зиёд ёдрас мешавад.

⁴ Дар Вандидод ва Мотикон мо усулҳои махсуси Ҷомояи ҳуқуқии олами ҳайвонот ва набототро мебинем. Ҷомояи сағҳои галабон ва ҳисоби ҷаримаи онҳо, Ҷомояи ҳуқуқ ба ҳаёти тифли дар батни модарашбуда ва амсоли инҳо имрӯз бо вучуди ҳама пешравиҳо диққатҷалбкунанда аст.

⁵ Дар Аврупо ва Амрикои он қарнҳо ба балоғат расидани ҷавононро дар майдони мубориза ва ё муқовимат бо ҳайвонҳо муайян мекарданд.

⁶ Дар қисмати мамлакатҳои скандинавӣ дар Асрҳои миёна духтарони шотландиро тибқи Қонуни шаби аввал қабл аз ба ҳарамии шавҳар рафтани зан, онҳоро ба огуши лордҳо медодаанд, ки ҳаққи гирифтани духтариро маҳз онҳо доштаанд. Ин одати бад ханӯз дар даврони шаклгирии оила дар даҳхазорсолаи қабл аз мелод дар ҷамъиятҳои тодавлатии баъзе аз қабилҳои барбарӣ дида мешудааст.

ва фарҳанги идории ин миллатҳо дар масири таърих аст. Пайванду, пайвасту мутобиқгарониҳои зиёди иҷборӣ бо бегонапарастии замонавӣ ниёгони мо ва имрӯз моро аз рушди бонизом ва батартиби ҷомеа ва афкори ҳуқуқӣ ва сиёсиамон дур кардааст.

Ҳақ ба ҷониби Роҳбари Давлат ва бунёдгузори давлати муосири миллии тоҷикон аст, ки пайваста дар гиромидошти арзишҳои миллий, урфу одат ва анъанаҳои ниёгонамон моро хидоят намуда, назди аҳли илм ва зиёни кишвар зарурати қор карда баромадани «Консепсияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2050¹»-ро масъалагузорӣ кардааст. Дар воқеъ давлат ва ҳуқуқи миллий дар паҳноӣ тафаккур ва андешаи миллий, ки ба хотираи қавии арзишҳои миллии таърихӣ, ки ба рӯзгори муосир, талаботи ҷомеаи имрӯз ва арзишҳои нави халқ мувофиқат дорад, бунёд мегардад. Мотикон аз ин назар сарчашмаи бемисли ҳуқуқӣ аст, ки иддае аз меъёрҳои он ҳамчун арзишҳои миллий ва хотираи қавии халқ метавонад дар тақмили усулҳои ҳалли мушкилиҳои иҷтимоӣ, дар ҷаҳорҷӯи талаботи давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқӣ, хизмат намуда, дар шаклгирии мафкураи ҳуқуқии миллат ва таҳияи рукни ҳуқуқии Консепсияи миллии рушди Тоҷикистон таъсири мусбат расонад.

Дар охир меҳодам ба дӯсти азизам Мавзуна Бекназарова дар кумаки беҳамто дар баргардониҳои зиёд истилоҳоти асар ва маслиҳатҳои муфид дар фаҳмиш матн, ба олими шинохтаи соҳаи илми ҳуқуқи муроғиати граждани Насимҷон Ҷозилов барои дарки нуктаҳои муроғиавии матн, ба дӯстам Зайниддин Искандаров барои баҳсу мунозира атрофи қиммат ва арзиши меъёрҳои ҷудогонаи сарчашмаи мазкур ва олими донишманди соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва дӯстдори таърих Каримҷон Солиев барои ҳамкорӣ дар

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.

фаҳмиши меъёрҳои ҷинойтии Мотикон, ҳидоятҳо ва илҳомовариашон дар қори ба поён расонидани тарҷимаи сарчашма миннатдории бепоён ва сипоси худро арза намоям. Миннатдории худро ҳамзамон ба ҷавони бисёр донишманд Ҳасанҷон Холиқов арза менамоям, ки то омода шудани матни Мотикон, дастёр ва мададгори мо дар кофтукови маънии истилоҳоти номафҳум аз китобҳои луғот ва фарҳанги забони тоҷикӣ буд.

Аз сабаби он ки асар қори нахустини мо дар ҷодаи баргардонии матн аст, эҳтимоли зиёд дорад, ки аз иштибоҳот ӯрӣ нест. Барои ҳама иштибоҳу нуқсоне, ки дар ҷашми бародарони хонанда пайдо мегарданд, узр хоста, хоҳиш менамоем, ки фикру пешниҳодотро ба суроғаи halim2006@yandex.ru ирсол намоянд. Омодагии худро ҷиҳати ислоҳи онҳо арза медорем.

Бо арзи эҳтиром Абдураҳим Холиқзода

30 мартӣ соли 2015.

ГУФТОРИ 2. ПЕШГУФТОРИ МУБАД РУСТАМИ ШАҲЗОДӢ

1. Сайри таҳаввули забон дар Эрон.

Пеш аз тарҷумаи китоби Мотикон, ки ба забони паҳлавӣ аст, лозим донишам ба шаммае аз таҳаввули забон дар сарзамини бузурги Эрон бипардозам, то бошад ки хамроҳ бо таърихи ниёғони арҷмандамон аз татаввури забон дар давраҳои мухталифи ин сарзамин, ки пайваста шохроҳи ҷаҳонгирони Шарқ ба Ғарб, ё Ғарб ба Шарқ буда ва ахиран онро «пули фирӯзӣ» ном ниҳодаанд, огоҳ шавем.

Забони расмии мардумони Эронро аз оғоз то ҳол метавон ба панҷ давра тақсим кард:

1. Давраи авастой – аз истиқрори Оринҳо¹ дар фалоти бузурги Эрон то поёни ҳукумати Каёниён.

2. Давраи забони порсии бостон – аз оғози рӯи кор омадани Модҳо, яъне аз қарни нӯҳуми пеш аз милод то поёни силсилаи Ҳахоманишиён.

3. Давраи фитрат² ва нуфузи забону фарҳанги юнонӣ – яъне аз тасаллут³ Искандар бар Эрон то поёни ҳукмронии Селевкиҳо аз 331 то 247 қабл аз милод ва ҳатто баъд аз он.

4. Давраи порсии миёна ё забони паҳлавӣ – аз рӯи кор омадани Ашкониён то поёни ҳукумати Сосониён аз 247 қабл аз милод то 632 милодӣ, яъне муддати 879 сол.

5. Порсии имрӯзӣ ё дариҳои хуросонӣ – аз шикасти Сосониён то ҳол.

1. Забони Авасто.

Кӯхантарин забони расмии мардумони сарзамини бузурги Эрон Авасто ном дорад ва он забонест, ки ба василаи китобҳои динии Зардуштиён бароямон ба ёдгор мондааст.

¹ Ориёҳо

² Фитрат – пайдоиш, офариниш.

³ Тасаллут- забт қардан, зердаст намудан, ҳукмронӣ.

Назири он дар сарзамини ҳиндзабон Санскрит аст, ки он ҳам аз роҳи кутуби динии онон, яъне Ведаҳо ба дасташон расидааст.

Забони Авасто ва Санскрит ҳар ду ориёӣ ва хоҳарзабонанд, ки аз модари муштаракашон ҳеҷ гуна осоре дар даст нест.

Авасто бузургтарин китоби динии Эрониёни бостон ва Зардуштиён аст, ки азамати он дар хориҷ аз Эрон низ шӯҳрати босазое дошта ва ҳовии¹ тамоми улуми асри худ будааст.

Ба мӯчиби ривоёти қадим, ба фармони шоҳ Гуштоспи Каёнӣ Авастои Зардуштро бар рӯи дувоздах ҳазор чарми гов ва ба хати зар навиштанд, ки як нусхаро ҷиҳати санаду ҳуҷҷат ба *Дижнабишта ё китобхонаи тахти Ҷамшед ва дигареро дар ганҷи Шизгон дар китобхонаи оташкадаи Озаргашаст ниҳоданд*. Баъдан низ як нусхаи дигарро ба до-нишманди маъруфи ҳиндӣ бо номи *Чангар Нағҳоч (Шангарҳ Чория) ва дигареро ба ҳақими юнонӣ Тутиёнус пас аз ин ки дар Эрон ба дини Зардуштӣ даромаданд, дода шуд, ки бо худ ба кишвари Ҳинду Юнон бурданд*. Илова бар ин, нусхаҳои бисёре дар тӯли замон дар оташкадаҳои маъруфи он замон ҷиҳати рӯнависӣ ва мурочиъа забт шуда буд.

Муаррихи юнонӣ Ҳермепус, ки дар қарни саввуми пеш аз милоди Масеҳ мезиста, китобе дар бораи ойини Эрон навишт, ки имрӯз дар даст нест, вале Полениус – муаррихи румӣ, ки дар қарни аввали милодӣ мезиста, дар китоби хеш, ки бо номи «Таърихи табиӣ» маъруф аст, аз китоби Ҳермепус сӯҳбат медорад ва мегӯяд, ки ӯ ойини Эрониёро аз рӯи китоби мазҳабии ҳуди онон, ки Зардушт дар ду ҳазор ҳазор шеър (ду миллион) сароида, бадиққат муту-лиъа намуда.

¹ Ҳовӣ – ихотақунанда, дарбаргиранда.

Дар китоби «Муручу-з-заҳаб» омада, ки китоби Авасто дар дувоздаҳ ҳазор пӯсти гов бо тилло навишта шуда буд.

Муҳаммад Чарири Табарӣ низ, ки дар соли 310 ҳичрӣ вафот ёфта, дар таърихи худ аз дувоздаҳ ҳазор пӯсти гове, ки Авасто рӯи он навишта шуда буд, сӯҳбат медорад.

Абдурахмон ибн Халдун, ки дар соли 732 ҳичрӣ дар Тунис таваллуд ёфта, дар фасле, ки марбут ба улуми ақаллия ва ақсоми он мебошад, чунин менависад: Мобайни умматҳое, ки ахбору таърихи аҳволшон ба мо расида, ақвومه, ки аз ҳама бештар ба улуми ақаллия таваҷҷӯҳ намудаанд, ҳамоно ду қавми бузурги пеш аз ислом, яъне эронӣ ва юнонӣ будаанд.

Аҳамияти ин улум дар назди эронӣ ба муносибати азамати фарҳанги эшон ва тӯли муддати салтанати онон ва вусъати доманаи дини онон будааст.

Гӯянд, вақте ки Искандар Дороро бидушт ва салтанати эронӣро барандохт ва бар қутуби бе ҳадду ҳасри онон даст ёфт, дастур дод қисмате аз онро бисӯзонанд ва қисмати аъзами он удувро аз Эрон ба Юнон интиқол диҳанд.

Ҳамзаи Исфаконӣ гӯяд: «Чун Искандар ба Эрон галаба ёфт, чун дид ҳеҷ умматеро ҷунон донишу улуме, ки эронӣ доранд, мусаллам нест, рашк бурда ва он ҷиро тавонист бисӯхт ва ҳар чӣ боиста буд, ба забони юнонӣ нақл намуд».

Қадимтарини ин гуна аснод номаи Тансар аз донишмандони номии зардуштӣ ва хирбадони хирбад – Ардашири Бобакон аст, ки тақрибан дар ҳазору ҳафтсад сол пеш ба подшоҳи Табаристон Ҷаснафшоҳ навишта ва дар он мегӯяд: «Медонӣ, ки Искандар аз китоби дини мо дувоздаҳ ҳазор пӯсти гов бисӯхт ба Истахр».

Баъд аз баёни ин матолибу ахбор, ин ки ба зикри ҷамъоварии Авастои парешону пароканда дар ҳар гӯша мепардозем.

Валахш ё Балоши аввали Ашконӣ баъд аз Искандар амр кард қитаъоти боқимондаи Авасторо, ки пароканда

шуда буд, чамъоварӣ карданд ва он чиро, ки мӯбадону пешвоён дар ҳифз доштанд, бад-он афзуданд.

Баъд аз он подшоҳи бузург Ардашери Бобакон (224–243 милодӣ) ба гирдоварии Авасто пардохт ва ҳирбадони ҳирбади замони худ Тансарро, ки пешвои бузург ва аз уламои машҳури он замон буд, ба чамъоварии Авасто гумошт.

Шопури Аввал – писари Ардашер низ кори падарро такмил кард ва ончи аз Авасто роҷеъ ба пиизишкӣ, ҷуғрофиё ва ситорашиносиву фалсафа дар Юнону Ҳинд ва ҷойҳои дигари ҷаҳон пароканда шуда буд, афзун бар он соири ҷузвоте, ки дар Эрон монда буд, чамъоварӣ карда ва ҳамаро ба китоби муқаддас афзуд. Сипас як нусха аз онро дар ганҷи Шапигон ё Шизгон гузоштанд ва дар ҳар оташкадае низ рӯнавиште аз он фароҳам карданд ва дар тамоми муддати салтанати Сосониён мӯбадон дар ҳифз ва чамъоварии авроқи пароканда дигар кӯтоҳӣ накарданд.

Китоби Динкарт, ки пас аз барчида шудани ҳукумати Сосонӣ ва дар замони Ҳорунаррашид ва Маъмун навишта шудааст, дар фасли ҳаштум ва нӯҳум муфассалан аз Авасто сухан ба миён омадааст ва мегӯяд: «Авастои феълӣ монанди собиқ дорои бисту як наск буда, ки ҳар якро ҷудогона ном бурда ва хулосаи мундариҷоти онҳоро баён мекунад».

Аз мундариҷоти бархе аз онҳо муфассалтар сӯҳбат дошта ва менависад: Аз наски панҷум фақат матни Авастои он мавҷуд аст ва тафсири паҳлавии он мафқуд¹ гаштааст. Аз наски ёздаҳум низ матн ва тафсири он ҳарду аз даст рафтааст.

¹ Мафқуд-гумшуда.

Тадвини¹ Авасто дар давраҳои мухталиф

1. Қадимитарин баҳши Авасто сурудаҳо ё муноҷотҳои худи Зардушт аст, ки ба панҷ фасл тақсим шуда ва бо номи Панҷ Готҳо ё Гоҳон маъруф аст. Сипас Ҳафтанияшт ва қисматҳои дигар Ясно, ки баъдҳо ба Авасто афзуда шудааст.

Ба таври кулӣ ҳамаи Авастоҳои кӯҳан, ки дар китобе бо номи Ясно ғирдоварӣ шуда, ба 72 фасл тақсим гардида, ки ба се баҳши ҷудогона аз лиҳози мафод² бозшинохта шудааст. Нахуст аз Яснои 1 то 27. Дуввум аз Яснои 28 то 55, ки шомили Готҳои Зардушт ва Ҳафтанияшт аст ва саввум аз Яснои 56 то поёни фасли 72.

Вожаи «Ясно» ба маънои парастииш, ниёиш, намоз ва ҷашн аст ва ин баҳш аз Авасто ҳангоми баргузории маросими мазҳабӣ суруда мешавад.

2. Баъд аз Ясно аз лиҳози қадимати(кӯҳнагии) забон, китоби Веспарад (Виспарад) ва Яштҳо аст.

Веспарад маҷмӯаест аз мулҳақоти³ Ясно, ки ҳангоми баргузории ҷашнҳои мазҳабӣ ва маросими динии даргузаштагон суруда мешавад. Веспарад ба маънои «дуруд ва ситоиши ҳама мардон ва сарварон ва пешвоёни дину кишвар» аст.

Яштҳо – ба таври кулӣ мавзун ба ҳолати шеър буда, ки баъдҳо ба иллати тасарруфоте, ки дар баъзе аз онҳо ба амал омада, батадриҷ таркиби шеъри худро аз даст дода ва ба ду қисмат тақсим мешавад: Яштҳои қадимитар ва ҷаид.

Вожаи «Яшт» ва «Ясно» ҳар ду ба «маънои ситоиш, ниёиш, намоз ва парастииш» аст ва теъдоди Яштҳое, ки ба мо расидааст, бисту як ададанд.

¹ Тадвин-тартиб додани девон, таълиф кардан, навиштани девон.

² Ифода ва маъно.

³ Замима.

Яштхо ҳовии иттилооти динӣ, таърихӣ, ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ, пизишкӣ, кишоварзӣ, ситорашиносӣ, домпарварӣ ва ба таври куллӣ ҳамаи улуми мутадовилаи эронӣни пеш аз Зардушт ва пас аз он ҳазрат то замони тадвини он ниёишхо мебошад.

3. Вандидод, ки гарчи матолиб ва аҳкоми мундариҷ дар он бисёр қадимист, вале чун дар замоне навишта шуда, ки Авасто ҳатто дар миёни мӯбадон низ рӯ ба фаромӯшӣ ниҳода буд ва аглотгири¹ зиёде ҳам дорад, бояд таърихи тадвини онро баъд аз Авастоҳои дигар қарор дод.

4. Хурда Авасто – баргузидае аз ниёишхо, Яштхо ва намозҳои рӯзона мебошад, ки дар замони Сосониён бахшҳои монанди Офарингонхо, серӯзаҳо ва намозҳои дигар ба забони Позанд ва баъдан муноҷотҳои ба забони форсӣ ба он афзуда гардидааст.

2. Давраи забони порсии бостон. Ин забон, ки ба форсии ҳахоманишӣ ҳам маъруф аст, пас аз барчида шудани ҳукумати Каёнӣён дар Шарқи Эрон ва гавариши мардумони ғарб ба дини зардуштӣ ва ба вучуд омадани иттиҳод ва ягонагии эронӣён ва иқдом ба раҳой аз қайди ҳукумати беғонагон дар ҳудуди қарни нӯҳуми пеш аз милод ривочи комил ёфт ва ба зудӣ забони дарборӣ ва расмӣи кишвари Эрон гардид.

Форсии бостон забони мучаззое² аз Авасто набуда, балки яке аз лаҳҷаҳои авастоии эронӣни ғарбӣ ба шумор аст, ки то андозае аз қуюди³ сахтгири умури Авасто озодтар мебошад.

Аз подшоҳони силсилаи Мод, ки қариб 158 сол ҳукмронӣ карданд, ҳеҷ гуна осори кутубе ба даст наомада, вале аз подшоҳони силсилаи Ҳахоманишӣён, ки бо Модҳо қаробати наздике дошта ва ҳамдину ҳамзабон буданд,

¹ Аглотгири- галатириҳои.

² Чудошуда.

³ Қайдҳо.

катибаҳои бисёре дар даст аст, ки ба василаи бостоншиносону мусташирикин тарҷума ва дар дастрасии аҳли илм қарор дорад.

3. Давраи саввум давраи фатрат (пайдоиш) ва нуфузи забон ва фарҳанги ҳелленизм ё ҳеллинизм (эллинизм) ё юнонӣ аст, ки аз шикасти Ҳахоманишиён ва тасаллути Искандар бар Эрон шурӯъ ва то поёни ҳукумати ҷоншинонаш, яъне Селевкиҳо, ки қариб як қарн тӯл кашид, идома дошт. Дар ин давра дар асри истилои Искандар ва ҷоншинони ӯ тамаддуну забон ва фарҳанги юнонӣ дар Эрон роиҷ шуд ва улуми юнонӣ, аз қабилӣ тиб, фалсафа, шеър ва адабиёт ва ҳамчунин бисёре аз луғоти юнонӣ монанди алмос, иқоқиё, асқаф, исфанҷ, укёнус, истабл, барбат, байтор, фалсафа, файласуф, қирот, қонун, қомус, кимиё, кофур, қонун, молихулиё, мағнотис (магнит), манҷаниқ, навшодир, ҳаюло, ёғӣ, ёкут ва ғайра ба забони форсӣ ворид шуд. Ин русух ва нуфузи тамаддун ва одоби юнониро дар Эрони давраи **ҳелленизм Hellenism (эллинизм)** номанд. Чу Ҳеллен ба маънои Юнон аст ва ҳелленизм, яъне юнонмаобӣ (шабех ба Юнон). Давраи ин тамаддун аз асри Селевкиҳо, балки аз замони худи Искандар оғоз шуда ва бо инқирози салтанати Ашқонӣ хотима мепазирад. Дар ин муддат муҳоҷирони зиёде аз Юнон ба Эрон сарозер шуда ва шаҳрҳои бисёре дар Эрон бо номҳои Искандария, Сулукия, Антокия ва Ҳақотум пулис (шаҳри саддарвоза) ва ғайра бино гардид. Бар асари нуфузи ҳелленизм дар Эрон катибаҳои бисёре ба забони юнонӣ навишта шуда, ки чанд адад аз онҳо то қунун дар Эрон ва моварои Қасқоз, Қандаҳор, Афғонистон ва ҷойҳои дигар пайдо шудааст.

Дар Эрон бо он ки суннатҳои фарҳангии қадим ва забони эронӣ нигоҳдорӣ мешуд, бешак, нуфузи муҳоҷирнишинон ва ҳуққоми юнонӣ дар Эрон беасар набуда ва мардум дарс хонда, бо фаро гирифтани забону одоби юнонӣ монанди Фаронса ёд гирифтани фарангимаобҳо (ғарбгароён) дар авоиلى маршрутият муд шуда буд, ҳатто

дар тамошохонаҳои Эрон намоишномаҳо ва бозиҳои юнонӣ маъмул ва мусаннафоти **Юрипидс Euripides**, ки аз дромнависони маъруфи Юнон буда, тарафдорони бисёре дар байни ҷавонони эронӣ дошта, ки бо пардохти вучуҳи лозима барои دیدану шунидани ин дромҳои юнонӣ сафбандӣ мегарданд.

Асомии (исмҳои) хоси бисёре монанди Арасту, Афлотун, Искандар, Букрот ва ғайра, ки ханӯз ҳам дар байни эронӣён ривоч дорад, аз иқтисоботи он давра аст ва осори ӯ сиккаҳои зиёде ба хат ва забони юнонӣ то ҳол кашф шудааст. Вале забон ва хати юнонӣ аз замони Гударз 51 милодӣ рӯй ба инҳитот ниҳод ва хутути (хатҳои) юнонӣ рӯи сиккаҳои он замон монанди пешбарчаства ва хоно нест, то билохира тамаддуну одобу забон ва фарҳанги юнонӣ то замони Сосониён дар Эрон, балки аз миёни рафту бозмондагони муҳоҷирони юнонӣ байни эронӣён мустахлик¹ шуданд ва одобу русуму фарҳанг ва ҳатто дини эронӣёнро низ пазируфтанд.

Кутуби ҳуқуқ ба забони Авасто.

Аз ҷумлаи кутуби ҳуқуқӣ ва фикҳӣ, ки ба забони авастой буда ва феълан дар даст мебошад, Вандидод ном дорад. Вандидод дар асл Вайдивдод, яъне қавонини зидди дев мебошад².

Девон ҷӣ мавҷудоте буданд.

Девон дар асл худоёни ҳиндуэронӣ буданд, ки ханӯз ҳам дар Ҳиндустон бо ҳамон ном ва мақом боқиянд ва парастии мешаванд. Аммо дар Эрон бинобар мундариҷоти кутуби паҳлавӣ ва таърихи бостон (аз давраи Модҳо то поёни сулолаи Сосониён) ва Шохномаи Фирдавсӣ муҳолифат

¹ Мустахлик-ба ҳалокат расиданд, ин ҷо ба маънои нест шудан аз байн рафтанд.

² «Ван-вай»-ба муқобили, «даева» - дев -бадӣ, «дод-дотик»-қонун, яъне Қонуни зидди бадӣ ё Қонунномаи муқобили бадӣ.

бо девон ва девпарастӣ собиқаи чандҳазорсола дошта ва харчанд Зардушт он худоёнро аз тахти худой ва қудрати маънавӣ фуруд овард, вале боз ҳам то қарнҳо ойини девпарастӣ дар манотиқи кӯҳистонӣ ва саъбулубури силсилаи чиболи Албурз, бахшҳои Гелон, Мозандарон ва соҳили баҳри Хазар боқӣ монд ва истилоҳи маъруфи девони Мозандарон ва номҳои бозмондаи феълӣ дар он навоҳӣ чун Девсолор, Девшилӣ, Девондара ва Хедев гӯи ин ҳақиқат аст.

Баъдан ба сабаби густариши дини зардуштӣ номи «дев» бар Аҳриман ва Шайтон низ итлоқ¹ шуд ва девонро мазҳари авомили бади табиат, чун нопокӣ, норостӣ, бемориҳо ва офоти арзиву самовӣ донистаанд. Номи девон, дуруҷон, ҷовидон ва парӣён дар як радиф қарор гирифт ва гачаста² ва малъун хонда шуданд.

Мӯҳтавиёти китоби Вандидод.

Пас аз мутолиаи дақиқи ин китоб мебинем, ки қавонину аҳкоми он бисёр қадимист. Дар айни ҳол поре аз онҳо аз беҳтарин қавонини беҳдоштӣ ва равиши пешгирӣ ва дафъи амроз (бемориҳо) дар замони худ мебошад, ки ҳатто имрӯз ҳам метавон онҳоро аз усули мусаллами беҳдоштӣ донист. Аз тарафи дигар наметавон китоби Вандидоди феълӣро ҳамон Вандидоти қадим донист, зеро ҷунонки медонем, Ясно ва Яштҳо қавонини динии зардуштиро «Дод Зардушт» мехонанд, дар сурате ки ин китоби ба номи «Дод»-и зидди дев мебошад ва аз қавонину Доди Зардушт ҷудост. Вандидод ҳозир махлутӣ аст аз бахшҳои Вандидоди қадим бо шарҳи мухтасаре аз зиндагонии Зардушт ва тарҷумаи поре аз Авастоҳо. Шояд сабаби ин омехтагӣ он бошад, ки дар замони Сосониён, ки муғон бори дигар ба раёсати динӣ ва қудрати маънавӣ расиданд, ағлаби одобу

¹ Ба маънои насб шуд.

² Палид, нопок, раҷим.

русуми милливу мазҳабии қадими худро монанди ойини кафану дафни мурдагон ва равиши саҳти татҳири¹ бадан ва гайра ба дигар зардуштиён таҳмил карданд.

Инак, шарҳи мухтасаре аз ғусули Вандидод:

Нахустин фасли Вандидод марбут аст ба муҳочирати ориёҳо аз меҳани аслиашон «Ориёвич» ва тай кардани шонздаҳ шаҳр ё остони Эрони ховарӣ, монанди Сугду Марву Балх, Нисоя, Кобул, Ҳирот, Ургонч, Гургон, Рахч, Ҳелманд, Рай, Чахарм, Гелон, Дайлам, Панҷоб ва Рангҳо.

Анғезаи ин муҳочиратро банди чаҳоруми худуси охи-рини давраи яхбандони замин медонад, ки батадрич ҳавои хуби Ориёвич табдил ба ҳавои сарду яхбандон шуд, чандонки даҳ моҳ дар сол замин аз яху барф пӯшида буд ва беш аз ду моҳ ҳаво мулоим набуд. Он ҳам на ба он андоза, ки барфу яхро об кунад.

2. Фасли дуввум марбут аст ба даврони салтанати Ҷамшед – шоҳи Пешдодӣ, ки аз шоҳони муштаракӣ ҳиндуэронӣ буда ва дар Эрон бо номи Ҷам ва дар Ҳинд бо номи Ям маъруф аст. Дар ин фасл аз ҳавои мӯътадилу неки Ориёвич, ободонӣ ва сарсабзии он пеш аз худуси яхбандон сухан рафтааст ва мефаҳмонад, ки дар чунон муҳити хубу ҳавои мусоид чигуна инсон ва ҷонварони аҳлӣ рӯ ба афзунӣ ниҳоданд. Чандонки Ҷамшед ногузир шуд, ки бо сабаби тангии ҷо ба тасарруфи сарзаминҳои ҷанубтар даст бизанад. Ин пешравӣ дар се марҳила ва ҳар марҳала баъд аз ҳар сесад сол анҷом пазируфт, ки муҳочирати ҳинду-аврупоии яке аз он мароҳил ва ҳиндуэронии мароҳили дигар буд.

Банди бистудуюм аз ҳодисаи яхбандон ва сохтмони қалъа маъруф ба варҷамкард² дар се табақа, ҳар як барои

¹ Поксозӣ.

² Эҳтимол номи қалъа.

хифзи инсон ва ҳайвону наботот ба тартиб сухан мегӯяд, ки шабеҳ аст ба шарҳи киштии Нӯҳ.

3. Фасли саввуи. Дар ин фасл аз беҳтарин ва бадтарин ҷои замин сухан рафтааст ва беҳтарин ҷойро маҳалле медонад пур аз обу дарахт ва ҷароғоҳ, ки мардони порсо бо хонаводаи худ ба ниғаҳдории гову гӯсфанд машғуланд. Бадтарин ҷои заминро шӯразору хок, беобу алаф ва ободонӣ медонад.

Аҳамияти уҷоқи хонавода.

Нуктае, ки дар ин фасл ҷалби назар мекунад, аҳамияти рӯшан ниғаҳ доштани уҷоқи хонавода аст. Дар замоне ки ҳеч гуна кибрит¹ ё васоили оташафрӯзии дигар мавҷуд набуд ва ниғаҳдории оташ дар хона ё оташдон, вижа дар ҳар маҳалла барои истифодаи ҳамагон аз лавозими аввалияи зиндагӣ ба шумор мерафт. Истилоҳи маъруфи форси «уҷоқи хонаводаат ҳамеша рӯшан бод» ва «ҷароғи хонаат хомӯш нашавад» бисёр қадим аст.

Аҳамияти сағ – ниғаҳбони гала.

Зимнан ин фасл моро мутаваҷҷеҳи арзиш ва аҳамияти ҳадамоти сағ дар миёни кишоварзон ва домпарварон ва илоту ашоир (кӯчманчиён) мекунад. Дар он замон агар касе сағи гала ё ил ё сағи хона ё маҳаллаеро мекушт, муставҷиби кайфар (мучозот), ҳатто марг буд ва куштани сағ – ниғаҳбони гала, ил ва хона ба манзалаи куштани одамиён талаққо мешуд ва пеш аз ин ки хонаводае ба сари суфра менишастанд, мебоист аз ҳар ғизои суфра лукмаеро барои сағ чудо карда, ба ӯ бидиҳанд. Дар миёни эронӣ қадим нисбат ба аспони корзорӣ, гови варзо (гове, ки дар кишту кор истифода мешуд), хурӯс ва маркаби шохон ва паҳлавонон ва сардорони номӣ низ ҳамон арзиш ва аҳамиятро қоил буданд.

¹ Гугирд.

Баръакс аз миён бардоштани дарандагони ваҳшӣ ва ҳашароти мӯзӣ¹ (харфастрон) монанди гург, мор, ақраб, муш, қурбоқа ва ҳамчунин дафъи офоти наботот ва мавомили амроз дар тамоми фаслҳои Вандидод монанди ин замон тавсия шудааст.

Дар банди 23-и ин фасл омада: Касе ки беш аз ҳама алафу ғалла ва дарахтони мевадор бикорад ва ба замини хушк об расонад, ё ботлоқеро бихушконад, заминро хушҳол кардааст.

Банди 25. Замин монанди зани фарз шудааст, ки чун маҳсуле аз он ба даст ояд, чунон аст, ки он зан фарзанде ба бор овардаву хушҳол аст.

Банди 29. Замин ба кишоварзи танбал нафрин карда мегӯяд: Эй, касе ки маро барои борварӣ ба кор наяндохтӣ, бошад ки бар дари хонаи дагарон ба гадоӣ истӣ ва рӯзии худро аз дигарон талаб кунӣ ва онон туро бо додани хӯроки пасмонда аз худ биронанд.

Банди 31. Ҳар ки ғалла дар замин бикорад, чунон аст, ки порсое кошта ва дини Маздаясно ва Худопарастиро ривоч додаст.

Банди 33. Касе ки чизе нахӯрд, тавоноии тан надорад ва тавоноии тан, яъне нерӯи хирад ва ақл ва равон. Зиндагонии ҷаҳони ҷисмонӣ вобаста ба тағзия² аст ва адами (не-стии) тағзия нотаъвониву марг дар пай дорад.

Хулоса, қисмати умдаи ин фасл дар фазилати кишоварзӣ, домпарварӣ ва ободонист, ки сабаби хушҳолии рӯҳи замин мешавад.

4. Фасли ҷаҳорум аз анвоъи аҳду паймон ва гуноҳи аҳдшиканӣ (меҳру даруч-ваъдахилофӣ) ва ҷазои амали зарб, ҷарҳ, қатл ва нақси узв сухан мегӯяд.

¹ Зараррасонанда.

² Тағзия-хӯрок додан, ғизо додан, хӯрондан.

Дар банди 44 аз лузуми таҳсили илм, моли ҳалол, аҳамияти издивоҷ, доштани фарзандони солеҳ ва соёоти таҳсил дар шабонарӯз суҳан дар миён аст.

Дар банди 47 омада: Ҳароина марди зандор бар марди беҳамсар тарҷеҳ дорад ва молдор аз бенаво бартар аст, шахси хонадор аз шахси беҳонумон обрӯмандтар. Касе ки умдан аз издивоҷ ва доштани фарзанду хонумон сари боз занад, гунаҳкор аст.

5. Фасли панҷум дар бораи анвоъи начосот ва лузуми риояти таҳорату покизагӣ аст.

Дар банди 21 гӯяд: Таҳорат ва покизагӣ аз гоҳи таваллуд то хангоми марг аз боистҳои мардум аст.

Дар банди 28 фақат аз се табақаи мардум, яъне пешвоён, артишиён ва кишоварзон ёд шудааст ва нишон медиҳад, ки табақаи ҷаҳорум ё пешаварон ҳанӯз дар он давра ба вучуд наомада буданд. Нуктае, ки дар ин фасл ҷалби назар мекунад, он аст, ки монанди дониши пизишкӣ имрӯз даст задан ба ҷасади мурда, ки ҳомили микроб ва нохушист ва ҳар дам рӯ ба фасоду гандидан аст, қадған¹ мебошад. Касе ки ночоран даст ба он занад, муваззаф аст, ки тан ва ҷомаи худро тибқи ойин бишӯяд ва пок созад. Ҳамчунин занони даштон (ҳоиза), ё заноне, ки бачаи мурда зоида ва низ ҳар зани зоу (нав таваллудкарда) пас аз муддати муайян бо ғул ва таҳорат пок мешаванд ва он гоҳ метавонанд бо аҳли хонавода муошират кунанд.

6. Фасли шашум тарзи тоҳир кардани замин, оби олуда, дафъи начосот ва кайфари (мучозоти) касоне, ки онро мурубот намекунанд ва сабаби шуюъи амроз мегарданд, баҳс менамояд.

7. Фасли ҳафтум дар бораи татҳири либос, ғалла, ҳезум, улуфа ва ашёе, ки дар тамос бо мурдаи инсон ё ҳайвон қарор дошта, суҳан мегӯяд.

¹ Шояд ба маънои «манъ мебошад» омадааст.

Аз банди 36 то 44 роҷеъ ба лузуми таҳсили илми пизишкӣ ва гузаронидани давраи тахассусии ҷарроҳӣ, анвоъи пизишкон, мизони музди пизишк ва домпизишк сухан рафтааст. Баъд аз банди 57 аз анвоъи амроз ва тарзи пешгирӣ, татҳири зуруфи мариз сӯҳбат мекунад.

8. Фасли ҳаштум тарзи дафни амвот, муроёти таҳорат, покизагӣ ва истифода аз бухуроти гандзудо (маводҳое, ки барои аз байн бурдани буйҳои бад аз он истифода карда мешавад) ва тарзи татҳири албиса ё замину дарахтон ё васоиле, ки бо мурда дар тамос буда ва анвоъи гуноҳон, аз ҷумла ливот ва фаҳшоро ёдовар мешавад.

9. Фасли нӯҳум аз як навъ татҳир ва қарантинаи (Маҳалли ниғаҳдории беморони хос-қарантин) мусофирон ҳангоми вуруд ба кишвар дар мавоқеъи шуюъи амрози ҳамагир чун вабо, тоъун, обида, маҳмалак ва ғайра ва тарзи зиддиъуфунӣ қардани чома, рахт ва асосияи мусофирон бо бухуроти маҳсули тавсияшуда аст.

10. Фасли даҳум аз ниёиш ва дуоҳои лозим, ки шахси ғуслгиранда бояд пас аз ғусл бо дастҳои барафрошта ду бор, ё се бор, ё чаҳор бор такрор намояд, баҳс шудааст.

11. Фасли ёздаҳум ҳовии тарзи тақдиси об, замин, дарахт, мавошӣ, хона, мардону занон ва тамоми офаридаҳои нек аст.

12. Фасли дувоздаҳум муддати эҳтиром ва гиromидошти равони даргузаштагон ва муддати иқомат дар хона ҷиҳати пазиroy аз афроди дидоркунандагон ва тасаллидиҳандагон сӯҳбат мешавад.

13. Фасли сездаҳум аз анвоъи сағ, яъне сағи гала, сағи ил, сағи маҳалла, сағи обӣ ва сағи хордор (хорпушт) сӯҳбат шудааст.

14. Фасли чаҳордаҳум аз каффораи куштани сағи обӣ, ки дар қанотҳо зиндагӣ мекунад ва боиси тасфехи обҳо мешавад ва ҳамчунон аз ҷиҳозияи духтар, ки танҳо гӯшвора мебошад, сухан меронад ва ишораест ба зиндагонии содаву бетакаллуфи он замон.

15. Фасли понздаҳум аз гуноҳони бузург ё маъсиятҳои кабира аз назари диниву ахлоқӣ сухан дар миён аст.

16. Фасли шонздаҳум дар бораи ҳайз ва риояти ҳифзус-сиҳха, ғусли ҳоиза, эҳтиётҳои лозим дар бораи он ва гуноҳи ҷилавгирӣ аз ҳайз.

17. Фасли ҳабдаҳум тарзи сутурдани мӯй, нохун ва дафъи он ба манзури ҷилавгирӣ аз олоиш.

18. Фасли ҳаждаҳум аҳамияти фаро гирифтани улуми динӣ ва Авастоҳои боиста тавассути пешвоён, аҳамияти ниғаждории хурӯс дар хона ҷиҳати огоҳ шудан аз авқоти шабонарӯз ва соёти муайян барои анҷоми фароизи диниву дунявӣ ва гуноҳи истода идрор кардан ва ғусли эҳтилом ва иҷтиноб аз ҳамхобагӣ бо зани даштон.

19. Фасли нӯздаҳ гӯяд: Бехтарин ҳукумат он аст, ки аз дарвешон ва мустазъафон ҳимоят кунад.

Банди 3. Кӯшиши Аҳриман ва девон барои фирефтани Зардушт ва шикаст хӯрдани онон.

Банди 5. Зухури Сушиёнс (касест бино бар эътиқоди зардуштиён дар охири замон меояд ва иҷрои адолат мекунад, зулму фасодно аз байн мебарад) аз машриқи Эрон.

Банди 29. Расидани арвоҳи мурдагон ба пули Чинуд¹ (чунин пуле дар ислом низ вучуд дорад, ки мусулмонон онро пули Сирот гӯянд) ва бозпурсӣ шудани онон дар додҳои доварии эзидӣ.

Банди 39. Номи ҳафт кишвари замин.

Бандҳои 9, 13, 16 ва 27 роҷеъ ба Зурвон (гурӯҳе аз пайравони зардуштӣ) ё замон.

20. Фасли бистум нахустин пизишки ориёӣ, равиши мудово ба василаи доруҳои гиёҳиву маъданӣ, ҷарроҳии беморон ва анвоъи бемориҳо.

21. Фасли бистуякум ниёиш ва дуруд ба мавҷудоти неки Парвардигор чун замин, об, ҳаво, оташ, хок, борон, шафақ, шом, дарё ва ситорагон.

¹ Дар адабиётҳои русӣ ва ғарбӣ чун пули Чинвад ё Чинвод ёдрас мешавад.

Банди 5. Вучуби бархостани занон ва мардон пеш аз тулӯи офтоб ва покиза кардани тан, чома ва хонаву маҳалла.

22. Фасли бисту дюм монанди фасли аввал дар бораи ақидаи санавияти пайравони дини зурвонӣ, ки баъдан дар авохири Сосонӣ бо номи ҷабрӣ ва қадарӣ маъруф буданд, суҳан дар миён аст.

Давраи порсии миёна ё забони паҳлавӣ (паҳлавии Ашконӣ ва паҳлавии Сосонӣ)

Забони паҳлавӣ, ки онро аз ҷумлаи лаҳҷаҳои порсии миёна мешуморанд, аз забонҳои ҳиндуаврупоӣ аст, ки аз назари лаҳҷашиносӣ тааллуқ ба шимолу ғарбии Эрон дошта ва дар миёни лаҳҷаҳои кунунии эронӣ, ки дар Шарқ, яъне Туркистон ва Помир мунташир аст, намояндае надорад.

Мутун ва осоре, ки аз забони портӣ ё паҳлавии Ашконӣ ба даст омада, ба таври номуназзам давраеро шомил мешавад, ки аз қарни аввал то ҳафтуми милодӣ идома доштааст ва ба се қисмат тақсим мешавад:

1. Осоре, ки муштамил бар матнҳои идорӣ буда, марбут ба се қарни аввали милодӣ мебошад.

2. Осоре, ки муштамил бар мутуни аввалияи монавӣ аст, ки пас аз заъфи забони расмӣ ва кӯҳнаи ашконӣ дар Хуросон мутадовил гардид.

3. Осоре, ки шомили мутуни дигари монавӣ буда, ки пас аз иншиёби¹ пайравони Монӣ дар соли 600 милодӣ дар миёни фирқаи монавии диноварон ба вучуд омадааст.

Гарчи подшоҳони аввалияи ашконӣ, ки зоҳиран ҳудро ҷонишини Селевкиҳо ва Искандар меҳонданд ва иҷборан лақаби Фил Хеллен Philhelen, яъне дӯстдори юнониро ба-

¹ Иншиоб- ба шуъбаҳо ҷудо шудан, шоха – шоха шудан.

рои худ ихтиёр карда ва ҳатто барои маскукоти¹ худ хат ва забони юнониро ба кор мебурданд. Наметавонистанд ба осонӣ худро аз нуфузи сиёсату фарҳанги юнонӣ озод созанд, вале кам-кам бар асари афзоиши қудрат ва тарафдорӣ тӯдаи азими эронӣни меҳанпараст тавонистанд дарбори худро ба шеваи шоҳонии эронии аҳди Ҳахоманишӣ тартиб диҳанд ва забону фарҳанги эрониро дар сарзаминҳои тахти ҳукумати худ зинда сохта, мунташир кунанд.

Ба вижа дар соли 51 милодӣ, ки Валахш ё Балози аввал – подшоҳи Ашконӣ бар тахт нишаст ва динӣ зардуштӣ дар Эрон таҷдиди ҳаёт кард. Ин таҳаввул нишон медиҳад, ки як наҳзати милли дар он таърих барои расмӣят додан ба забони портӣ ба ҷои забони юнонӣ пайдо шуда буд. Забони портӣ ё паҳлавии ашконӣ то қарни саввуми милодӣ як лаҳҷаи адабии расмӣи Эрон ба шумор мерафт. Аз подшоҳони аввалияи Сосонӣ низ сангнавиштаҳое мавҷуд аст, ки матни онҳо ба паҳлавии Сосонӣ ва тарҷумаи онҳо ба паҳлавии Ашконӣ, яъне забони портӣ аст ва аз манобеи адабиёти забони портӣ ба шумор аст. Китоби «Ёдгори зарирон», «Дарахти асуррик» ва тафосири бисёре аз Авсато низ аз ёдгориҳои кутубии паҳлавии Ашконӣ аст.

Паҳлавии Сосонӣ. Адабиёти васеи паҳлавии Сосонӣ, аъам² аз мабоҳиси мазҳабӣ ва ғайримазҳабии фарҳанг ва кутуби Позанд, ба таври кулӣ марбут ба лаҳҷаи ҷанубу ғарбии Эрон аст. Аммо дар он адабиёт калимоту истилоҳоти бисёре аз лаҳҷаи шимолу шарқӣ, ки ҳамон забони портӣ ё паҳлавии Ашконӣ бошад, роҳ ёфтааст.

Забони портӣ аз соли 88 милодӣ барои навиштани аснод ба кор рафт ва сиккаҳое, ки аз авосити қарни аввали милодӣ ба хат ва забони портӣ ба даст омада, шоҳиди он аст, ки он забон ба ҷои забони юнонӣ, ки пеш аз он маъмул буда, монанди як забони далаӣ ва расмӣ ба кор мерафта

¹ Маскукот- сикка задан ба рӯи тангаҳо ва дигар ашёҳои давлатӣ.

² Аам - умумитар, омтар, фарогирандатар, шомилтар.

ва то қарни саввуми милодӣ забони портӣ як лаҳҷаи адабӣ ва расмии Эрон буд.

Дар авохири қарни саввуми милодӣ дар забони портӣ, ки миёни мардуми Порт ва Хуросон ба сурати забони муҳовара роиҷ буд, таҳаввули ҷадиде падидор гашт ва он забонро ба забони порсии ҷадиди Эрон, яъне форсии дарӣ наздик сохт. Дар «Ал-фехраст»-и Ибни Надим омада: Чун Ардашери Бобакон, ки аз насли Сосон буд, зухур намуд ҳамаи парокандагиҳову ғираки мухталиф ва мулуку-т-тавоифро барандохтаву Эронро ба иттиҳод ва яккаҳудой ва ҳукумати воҳид даровард. Танҳои бечон ва пайкарҳои берӯҳи эронӣро нишоту ҳаёти тоза бахшид. Пас кутуберо, ки аз пеш дар Чину Ҳинд ва Миср боқӣ монда буд ва ҳамчунин китобҳоеро, ки Искандар ба Юнон фиристода буд, аз он кишвар бихост ва он чиро ки аз улуми эронӣ парокандаву мутафарриқ буд, ғирдоварӣ кард. Пас аз вай писараш Шопур кори падарро дунбол карда, улуми форсиро фароҳам овард. Пас аз ин ду подшоҳ – Хисрав ва Анушервон шарҳҳоеро, ки уламои юнонӣ, исқандаронӣ ва ҳиндӣ бар кутуби мазбур навишта буданд аз лиҳози ин ки алоқа ва тааллуқи хотире (ҳавасмандӣ) ба илму маърифат дошт, фароҳам оварда ва дар таълифу ҷамъоварии онҳо бикӯшид ва ба муктазои он улум кор кард. Устод Кристенсон Донморкӣ менависад: Сосониён аз оғоз бо рӯҳониён ва уламои зардуштӣ муттаҳид шуданд ва ин робитаву самимият дар миёни дин ва давлат то поёни рӯзгори онон пойбарҷо буд.

Авастои замони Сосонӣ. Бинобар кӯшишҳое, ки уламо ва рӯҳониёни зардуштӣ бо амри шоҳони Ашконӣ ва Сосонӣ дар ғирдоварии Авасто ба амал оварданд, аз ҷамъи кутуб ва ҷузвоте, ки аз нав ғирдоварӣ ва тадвин ғардида буд, баробари ривоёт ва суннати бостонии зардуштӣ ба бисту як наск ё нусха ё китоб тақсим ғардид, ки онҳоро ба се бахш – **Ғосоник**, **Монтрик** ва **Дотик** аз ҳам ҷудо кардаанд:

1. Бахши Госоник иборат буд аз ҳафт китоб дар бораи сурудҳо, муноҷот, адабиёти минуй ва усули дини зардуштӣ.

2. Бахши дуввум Монтрик, ки аз ҳафт ҷузъа ташкил шуда, дар бораи намоз, адъия, азкор, ниёишҳои боиста дар мавоқеъи ғусули мухталифи сол ва соёти рӯзонаи намоз матолибе дар бар дошта ва умдаи матолиби он адабиёт, қавонини динӣ ва ахлоқӣ будааст.

3. Бахши саввум Дотик, ки иборат буд аз ҳафт наск роҷеъ ба додҳо, қавонин, аҳкоми мазҳабӣ, иҷтимоӣ, таҳорат, кишоварзӣ, домпарварӣ, пизишкӣ ва ғайра. Китоби Вандидод, ки шарҳи он гузашт, яке аз ин китобҳои Дотик аст.

Ин бисту як наск китоби паҳлавӣ иборат буданд аз:

1. **Судгар (Суткар) наск.** Судгар наск шомили 22 фасл дар бораи равиши худошиносӣ, диндорӣ ва порсой.

2. **Варашт монсар наск** шомили 22 фасл перомуни умурӣ динӣ, равиши баргузори адъия(дуо) ва намозҳои гуногун.

3. **Бағ наск** шомили 22 фасл дар бораи омӯзишҳои динӣ, усул ва ғуруҳи кешӣ зардуштӣ.

4. **Нотар наск** шомили 35 фасл дар бораи ситорашиносӣ, нӯҷум ва гардиши моҳу ситорагон.

5. **Домдод наск** шомили 32 фасл дар бораи ҷовидонии равон, бихишту дӯзах, ҷаҳони пасин, рӯзи растохез ва омадани Сушиёнис¹.

6. **Бочак наск** шомили 22 фасл дар бораи аъмоли неку бад ва маносики дини зардуштӣ.

7. **Рудод наск**, ки пеш аз ҳамлаи Искандар шомили 50 фасл ва баъдан 13 фасли он боқӣ монда ва дар бораи масоили сиёсӣ, низомӣ, иҷтимоӣ ва тарзи саҳеҳи ҷаҳондорӣ баҳс мекард.

¹ Сушиёнт ё сушёнс- мавҷуди наҷддиханда ва ё судрасонанда дар оини зардуштӣ, ки дар оғози растохез мутаваллид мешавад ва ба мурдагон кӯмак мекунад ва онҳоро омадаи ҳаёти абадӣ мекунад.

8. Бариш наск, ки пеш аз ҳамлаи Искандар шомили 60 фасл ва баъдан 12 фасл, дар бораи масоили ҳуқуқӣ, қонунӣ ва тарзи иҷрои аҳкоми қазоӣ.

9. Касруб наск, ки пеш аз ҳамлаи Искандар шомили 60 фасл ва баъдан 15 фасл, дар бораи аъмоли динӣ ва боистаниҳои оӣинӣ.

10. Виштосп наск, ки пеш аз Искандар дорои 60 фасл ва баъдан 10 фасл, дар бораи зиндагии Гуштоспшоҳи Каёнӣ.

11. Ваштак наск, ки пеш аз Искандар дорои 22 фасл ва баъдан 6 фасл, дар бораи рафтору гуфтори неки нафари порсо.

12. Читардотик наск шомили 22 фасл ва яке аз наскҳои муҳими Авасто буда роҷеъ ба пизишкӣ, офариниши ҷаҳон, наҷодҳои гуногун ва одобу русуми динӣ.

13. Сипанд наск шомили 60 фасл дар бораи ахлоқ, сулуки шоиста ва ривоёте аз зиндагонии Зардушт.

14. Бағон наск дорои 17 фасл дар бораи Ахуромаздо, Амшоспандон, фариштагон ва шеваи ниёишу парастииш.

15. Никотум наск шомили 50 фасл дар бораи ростӣ, дурустӣ, додгарӣ, авзон ва мақодир.

16. Ганбосар наск шомили 65 фасл дар бораи издивоҷ, қавонини ҳуқуқӣ, қазоӣ ва маданӣ.

17. Ҳуспорм наск шомили 64 фасл роҷеъ ба подош ва кайфар (мучозот) пас аз марг, кишоварзӣ ва ҳуқуқи кишоварзон.

18. Сакотум наск дорои 52 фасл роҷеъ ба тарзи ҳукумат, адлу дод, қазоват ва табақоти доварон.

19. Вандидод наск шомили 22 фасл дар бораи аҳкоми таҳорат, кишоварзӣ, домпарварӣ, пизишкӣ, кафану дафн ва мавзӯоти дигар.

20. Ҳодухт наск шомили се фасл дар бораи фариштагон, дуо ва сарнавишти рӯҳ дар ҷаҳони дигар.

21. Сутуд наск дорои 33 фасл дар бораи Ахуромаздо Амшоспандон ва тарзи ситоишу ниёиши дуруст.

Китобҳои Занд Авасто ё тарҷумани Авасто ба паҳлавӣ

Пас аз ҳамлаи Искандар ба вижа дар даврони ҳукумати хонадони Ашконӣ ва Сосонӣ забони Авасто ба кулӣ фаромӯш шуда буд. Эронӣён ба яке дигар аз лаҳҷаҳои форсӣ, яъне паҳлавӣ сухан мегуфтанд ва менавиштанд ва танҳо мӯбадону донишмандон аз ўҳдаи дарку фаҳми китобҳои Авасто бармеомаданд. Ин тағйири забон ва лаҳҷа сабаб шуд, ки мардуми омии дигар аз дарёфти матолиби ин 21 наски Авастоӣ асли барнамеомаданд ва бар сари иборот ва ҷумлаҳои он байни заардуштиён мучодилои лафзӣ ва ихтилофоти назарӣ ва ақидаи тафсири гуногун ба вучуд омад, ки рӯз ба рӯз боло мегирифтун ба афзунӣ мениҳод.

Бад-ин рӯй, барои рафӣ ин ихтилофот Шопури дуввум анҷумане ба раёсати Озарбод – писари Мороспанд (Монтраспанд), ки дар он рӯзгор мӯбадони мӯбад ва аз донишмандони бузурги асри Сосонӣ ба шумор мерафт ва баъзе аз муаррихон ўро Зардушти сонӣ номидаанд, таъкид дод. Ин анҷуман му-туни саҳеҳ ва қатъии Авасторо тасвиб кард ва тафсире бар ҳар як навишт ва онро ҷунонӣ гуфта шуд, боз ба теъдоди китобҳои Авастоӣ собиқ ба бисту як наск тақсим кард.

Баъдан муфассирин ва мутарҷимини дигар ба пайравӣ аз Озарбод ва бино бар ниёзи он рӯз ба тарҷума ва тафсири Авастоҳои мавҷуд пардохтанд ва бад-ин роҳ ҷузвоти бисёре аъам аз тарҷума ё тафсир ба забон ва хати паҳлавӣ фароҳам гардид, ки имрӯзҳо бо номи китобҳои Занд Авасто, яъне тарҷума ва тафсири Авасто маъруф аст.

Гарчи мо аз ном ва таърихи бисёре аз ин нависандагон иттилоъи дурусте надорем, вале бо рӯҷ ба мӯхтавиёти он метавонем то андозае ба рафӣ ин ибҳом¹ бароем. Масалан, дар тафсири паҳлавии Вандидод, ки дар фаргарди

¹ Ибҳом – сухани норавшан ва шубҳанок.

чаҳоруми банди 49 зикре аз Маздаки Бомдодон ба миён аст, ки бо фармони Хисрав ва Анушервон кушта шуд, метавон таърихи тарҷумаи онро дар худуди соли 528 милодӣ таъйин намуд ва ё назири ин гуна матолибро метавон дар таъйини таърих ва номи мӯбадони мӯбади он замон истифода кард.

Инак, мепардозем ба зикри номи китобҳо ва рисолате, ки аз Авасто ба паҳлавӣ аз замони Ашкониён, ба вижа дар давраи ҳукумати Балоши аввал тарҷума ё тафсир гардидааст.

1. Вандидоди паҳлавӣ, ки ҳовии (фарогирандаи) тарҷумаи китоби Вандидод ё (Ви - (вае) дев- дод)-и Авастост бо тафсири лозима.

2. Яснои паҳлавӣ. Ин китоб вожа ба вожа Авасторо ба паҳлавӣ тарҷума карда, дорои ҳеҷ гуна тафсире намебошад.

3. Найрангистон муштамил бар ҷумалоти Авастой бо тарҷумаи паҳлавӣ ва тафсире, ки се чаҳоруми он (4/3) аз суннати рӯз гирифта шудааст.

4. Ҳирбадастон бақоёе аст аз наски ҳабдахуми Авасто мавсум ба Ҳуспорам бо тарҷума ва тафсири паҳлавӣ.

5. Виштоспяшти паҳлавӣ бо тарҷума ва як муқаддима.

6. Веспарди паҳлавӣ бо тарҷума ва тафсир.

7. Фарҳанги Уим Ивак муштамил ба ҳазор вожаи авастой бо маъони паҳлавӣ ва дастури забони Авасто.

8. Урмуздяшти паҳлавӣ.

9. Баҳромяшти паҳлавӣ.

10. Ҳафтанияшти паҳлавӣ.

11. Сурушяшти паҳлавӣ.

12. Хуршедяшти паҳлавӣ.

13. Моҳяшти паҳлавӣ.

14. Оташи ниёиш.

15. Обзур.

16. Моҳ ниёиши паҳлавӣ.

17. Офарингон гуҳанбор.

18. Офарингон даҳмон.

19.Офарингон фарвардингон.

20. Офарингони панча.

21. Сирӯзаи бузург.

22. Сирӯзаи кучак.

23. Ходухти наски паҳлавӣ.

24. Хуртакяшт ё яшти хурда дар бардорандаи тарҷумаи китаъоти баргузидаи Яштҳо ба паҳлавӣ.

25. Агимиданчо муштамил бар 29 банд аз Авасто бо тарҷума ва тафсир ба Позанд ва матолибе роҷеъ ба ҳаққонияти марг бо тарҷума ба санскрит.

26. Гузидаи готҳо тарҷумаи бахшҳое аз Готҳо ба паҳлавӣ бо тафсир.

27. Вичаркарди динӣ маҷмӯаи пароканда ва мутанаввеъ аз мутуни Авасто ба тарҷумаи паҳлавӣ роҷеъ ба насаб ва зиндагонии Ашу Зардушт, одоби Барашнум, садра ва киштӣ, занашӯӣ, маросими кафану дафн ва ғайра.

28. Шояст ношояст муштамил бар корҳое вочиб ба мустаҳаб ва ҳароми дини зардуштӣ.

29. Сад дари Бундаҳиш – сад боб ё бахш аз усул ва фуруъи дин.

30. Додистони динӣ – ҷаъовии (додистони) мухталифи динӣ.

31. Шиканд гумоник вачор – гузоришҳо ё баёноти шакшикан.

32. Бундаҳишн – шарҳи чигунагии офариниши хилқат ё сафари пайдоиш.

33. Минуи хирад – Хурдгетӣ ва Мину бо иттилооти лозими динӣ.

34. Модғони Юшти Фарён – шарҳи ҳоли шахсе бо номи Юшти Фарён.

35. Ҷомосп Биток (Ҷомоспнома) – Зиндагиномаи Ҷомосп – вазири шоҳ Гуштосп, ҳамзамони Ашу Зардушт.

36. Модғони вироф – Ардовирофномаи паҳлавӣ.

37. Андарзи Озарбоди Мороспанд.

- 38. Корномаи Ардашери Бобакон.**
- 39. Ганчи Шойгон.**
- 40. Модгони сӣ шахрон** – вазъи чуғрофиё ва обу ҳавои сӣ шаҳри Эрон ва матолиби дигар роҷеъ ба он шаҳрҳо.
- 41. Модгони рӯзи Хурдоду моҳи Фарвардин** ё вақоеъу ҳаводиси гузашта дар рӯзи 6-уми Фарвардин.
- 42. Модгони Ивиёангаҳн** – шарҳ ва тафсири киштиву садра.
- 43. Андарзи дономард.**
- 44. Зандухуманияшт** – дорои пешомадҳои гузаштаву ояндаи ҷаҳон ва Эрон.
- 45. Модгони Хусрави Каводон** – шарҳи ҳолу зиндагиномаи Хусрав ва Анушервон.
- 46. Модгони Дарахти Асуррик** – гуфтугӯи дарахти нахл ва буз аз навиштаҳои давраи Ашконӣ.
- 47. Шахристонҳои Эрон.**
- 48. Доруи хурсандӣ.**
- 49. Модгони обу оташ** – муштамил ба фавоиди обу оташ.
- 50. Модгони Озарфаранбойи Фаррухзод** ё зиндагиномаи яке аз мӯбадони бузург.
- 51. Модгони гучастаи Аболиш** – шарҳи гуфтугӯи динии яке аз мӯбадони зардуштӣ бо як нафари ғайризардуштӣ.
- 52. Модгони шатранҷ** – шарҳи пайдоиши шатранҷ ва тахти нард.
- 53. Чанд арҷи язишнӣ** – фавоиде чанд аз язишну ниёиш.
- 54. Шоҳномаи Асуррику Порсик.**
- 55. Хутойномак ё Худойнома ё Шоҳномаи паҳлавӣ**, ки асли паҳлавии он аз даст рафтааст.
- 56. Занд Калилак ва Димнак** ё тарҷумаи китоби Панҷаи Тантарой аз санскрит ба паҳлавӣ, ки асли он аз даст рафтааст.
- 57. Модгони Ҳазор Додситон** ё ҳазор моддаи фатвои динӣ.

58. Ривоёти мутааддиди динӣ ба паҳлавӣ ва Позанд ва форсӣ.

59. Гузидаи Зоди Сипарм.

60. Рисолаҳои Манучехр.

61. Патати Озарбоди Мороспанд.

62. Ёдгори Бузургмехр.

63. Пандномаи Зардушт.

64. Андарзи Ушнари доно.

65. Пандномаҳои Маздаяснон.

66. Андарз ба бехдинон.

67. Омӯзиши падар ба писар.

68. Офарин Ардафираваш.

69. Суханони Озарфарнабағ ва Бахтофарид.

70. Офарини бузургон.

71. Посухи се донишманд ба подшоҳ.

72. Мотикони Яздон.

73. Санади Бодномак.

74. Бахтиёрномак.

75. Фарҳанги паҳлавӣ ба Позанд.

Илова бар ин, сангнабиштаҳои бисёре аз подшоҳони Сосонӣ ба ҷой монда, ки аз садаи саввум то ҷаҳоруми милодӣ канда шудааст ва ағлабе ба се забон, яъне паҳлавии Ашконӣ, паҳлавии Сосонӣ ва юнонӣ мебошад. Монанди катибаи Ардашери Бобакон ва писараш Шопур ва ғайра, ки дар нақши Рачабу нақши Рустаму Ҳочиобод ва Ғори Шопуру Тоқи Бустону Каъбаи Зардушт ва Бағистон ё Бесутун ва Сармашҳад кашф гардида.

Китобҳои динии зардуштӣ пас аз юриши тозиён ба Эрон

Сарзамини Эрон бо қарори доштан дар ҷаҳорроҳи ҷаҳонгирони Шарқ ба Ғарб ва билъақс, на танҳо ба мардумонаш пайваста мавриди тохту този бегонагон қарор мегирифт, балки манзилу маъвою шаҳру деҳ ва осори босто-

нии эронӣён ҳамеша дастхуши таҳочумоти ақвоми мухталиф будааст. Аз ҷумла, осори кутубӣ ва динии эронӣён, яъне китобҳои муқаддаси Авасто ё Доиратулмаориф, фарҳангӣ, илмӣ, ҳунари, таърихӣ ва динии эронӣён аст, ки муҳочимон ё аз рӯи нодонӣ, ё ҳасодат, ё таассуби динӣ дар ҳар ҳамлае дар маърази оташсӯзӣ ва нобудӣ қарор медоданд.

Ба таври кулӣ метавон гуфт, ки ҳеҷ тӯмор ва навиштаи динӣ ва фарҳангӣ дар тайи таърих ба андозаи китобҳои Авасто ва фарҳанги эронӣ пай дар пай мавриди ғорат ва нобудӣ қарор нагирифтааст. Медонем, ки пас аз ҳамлаи Искандар ва ёронаш зардуштиён бо талошу кӯшиши фаровон муваффақ шуданд, то фарҳангномаҳои парокандаро дубора гирд оваранд. Вале боз дасти рӯзгори ғаддор нагузошт ин ганҷинаи гаронбаҳо маҳфуз бимонад ва ҳосили он ҳама заҳамоти тоқатфарсо бори дигар ба дасти тундбоди ҳаводис зоёе ва пароканда нашавад. *Дар ҳадис омадааст, ки Зандиқӣ аз Ҳазрати Содик (а) пурсид: «Оё тоифаи МАҷусро пайғамбаре будааст ё не? Зеро ман аз эшон китобҳои ҳикматомез дидаам, ки дар он андарзҳои балиғ ва амсоли муфид дарҷ буда, аз савоб ва иқоб (муҷозот) ҳикоят мекарда, ҳамчунин эшонро дину шариате аст, ки бад-он рафтор мекунанд». Пас Имом алайҳиссалом фармуданд: «Ҳеҷ уммате нест, ки дар миёни онон аз ҷониби Худо пайғамбаре мабъус нашуда бошад». Пурсид: «Оё пайғамбари эшон Зардушт буда?» Имом фармуданд: «Бале, Зардушт пайғамбари эшон буда ва китоби Замзама (Сурудаҳои Ғотҳо)-ро овард ва гурӯҳи зиёде ба вай гаравиданд».*

Ҳамчунин дар китоби «Сафинаи баҳор»-и Маҷлисӣ омадааст: «Пайғамбар (с) фармуда буд, ки аҳли маҷусро пайғамбаре буда, ки ўро бикӯштанд ва китобе доштанд, ки бар дуvozдаҳ ҳазор нӯсти гов навишта шуда буд, ки онро бисӯзониданд».

Дар ин давра ҷамъе аз эронӣён тарки меҳан карда ва сӯи Ҳиндустону Чин, Рум ва дигар кишварҳои ҳамҷавор

рахсипор шуданд. Инон чузвоти Авасто ва рисолоту китаъоти мактубро, ки бо ҳазорон кӯшишу фидокорӣ бо худ ниғаҳ дошта буданд, ба Ҳинд ва ҷойҳои дигар бурданд, ки баъдан қисмати умдаи онро ба забони маҳаллӣ тарҷума карданд. Дар замони хулафои Бани Аббос, ки муваққатан эронӣён ҳурмате ёфтанд, он китобҳо бо кӯшиши донишмандони боқимондаи зардуштӣ дар Эрон ба арабӣ тарҷума шуд ва аз нобудии комил начот ёфт. Ҳамин аъроб, ки дар оғоз бо номи таблиғи дини ислом ва тарвиҷи он ба Эрон тохта буданд, ба зудӣ наҷодпарастиро бар диндӯстӣ тарҷеҳ дода ва то он ҷо ки тавонистанд, ҳатто бар пайравони мазоҳиби мухталифи ислом, аз ҷумла шиъиёни Эрон ситам раво доштанд ва кутубу рисолоти мазҳабии ононро бо номи куфр ва зандақа ба обу оташ афканданд, имомон ва уламои ононро ба анвоъи туруқ шиканҷаву озор дода, ё дар зиндонҳо масмум ё мактул месохтанд.

Тадвин ва гирдоварии китобҳои диниву фарҳангии Эрон пас аз тозиён

Пас аз барчида шудани (завол ёфтани) ҳукумати Уммаиёӣ бо кӯшиши эронӣён, бо саркардагии Абумуслими Хуросонӣ ва рӯи қор омадани Аббосиёӣ дубора нахзати бисёр васеъ, ки метавон онро растохези ойину фарҳанги бостонии эронӣён номид, барпо гашт.

1. Дар ин растохези бузург марди баландҳиммат ва донишманди зардуштӣ бо номи Озарфарнабағ – писари Фаррухзод дар рӯзгори Маъмун дар гирдоварӣ, таҳия ва тадвини Доиратулмаорифи бузурге бо номи Динкарт пардохт (198–218 ҳ.қ.) ¹.

¹ Шамсу-л-уламо дастури Доктор Дороби Пашутани Санҷоно Динкартро дар нуздаҳ чилд бо мутуни паҳлавӣ ба англисӣ ва гучаротӣ тарҷума карда ва он дар Ҳинд ба ҷоп расидааст.

2. Пас аз вай мӯбади дигаре аз ҳамон хонадон бо номи «Озарбод писари Умед» ин Доиратулмаориф ё Ҷунги бузурги динӣ – фарҳангии эронӣёро дар рӯзгори Мӯътамади Аббосӣ (256–279) ба поён расонид. Номаи дигаре, ки ба Озарфарнабағ нисбат дода шуда, китоби паҳлавии Гучастак Аболиш мебошад.

3. Бундаҳиш ё диноғоҳӣ яке дигар аз навиштаҳои арҷманди паҳлавӣ аст, ки дар он аз офариниши гетӣ суҳан рафта ва ба ҷои Домадотнаск ҷаҳорумин наски аздастрафтаи Авасто ба забони паҳлавӣ аст.

4. Шикандгумоник вайҷор, ки дар дуввумин нимае аз садаи нӯҳуми милодӣ ба василаи мӯбади донишманде бо номи «Мардони Фаррух писари Урмузддод» навишта шудааст.

5. Дотистони Диник гирдоваранда «Манучеҳр писари Гашанҷам писари Шопур», мӯбади бузурги Порс ва Кирмон дар ҳудуди соли 250 яздигурдӣ мебошад.

6. Номаи судманди дигаре, ки аз ин Манучеҳр ба ҷой монда, маъруф аст ба «Номакиҳои Манучеҳр», ки дар посух ба бародари бузургтари худ бо номи «Зотиспарам», ки симати бузургмӯбадии Сирҷонро дошта, навишта шуда ва дар мавриди ихтилофоти назар ва фатвоҳои мутафовити динӣ дар ҳар ду маҳал суҳан ба миён аст.

7. Номаи бисёр судманде дар даст дорем, ки «Читакҳои Зотиспарам» хонда мешавад, ки мафоди он табойини назар ва далоили ихтилофи фикрии ӯ бо бародараш мебошад. Чу Зотиспарам мӯбаде буд озодманиш, ки дар сари бисёре аз матолиби динӣ бо бародараш созише надошт ва меҳост динро бо забони рӯз ба мардум бифаҳмонад.

8. Ривоёти паҳлавии дигаре дар даст аст, ки нависандаи он «Умед писари Ашаваҳишт» наваи (набераи) «Гашанҷам» маъруф мебошад.

Навиштаҳои дигаре аз порсии миёна (паҳлавӣ) ба ҷой монда, ки иборатанд аз:

1. Пандномаи Бузургмеҳр.

2. Пандномаи Зардушт.
3. Андарзи Пурютакешон.
4. Андарзи Ушнари доно.
5. Андарзи Озарпоти Мехроспандон.
6. Андарзи Пешинкон.
7. Андарзи Хисрави Кабодон.
8. Ардовирофнома.
9. Патати ироник.
10. Офарин Шаш Гуҳанбор.
11. Суди суҳан... ва ғайра.

Баъзе аз ин навиштаҳо бисёр кӯтоҳ ва бархе аз садаи панҷум ва шашуми ҳичрист, яъне аз рӯзгоре, ки забони паҳлавӣ рӯ ба табоҳӣ ниҳода ва дигар забон роиҷ набуд, ки чанде аз мӯбадон то он рӯз ниғаҳ дошта буданд. Дар миёни навиштаҳои паҳлавӣ гузориш ва тарҷумаҳои Авасто, ки Занд хонанд, яке аз гаронбаҳотарин ёдгориҳое аст, ки аз рӯзгори Сосониён ба ҷой мондааст. Дар миёни инҳо гузориш ва тарҷумаи Вандидод аст, ки ба танҳои дорои чихилу ҳашт ҳазор вожа мебошад, ки ҷаҳорсад вожаи он авастоии ботафсир буда ва бақия вожа ба вожа бо тарҷумаи паҳлавӣ аст.

Номи чанд нафар аз мутарҷимин ва муфасссирини паҳлавӣ

Чанд тан аз ин мутарҷимин ва гузорандагони Авасто ба паҳлавӣ, ки дар тарҷумаи паҳлавии Вандидод номашон ба мо расида, иборатанд аз:

1. Гугашасп.
2. Моҳхурмузд.
3. Моҳгашасп.
4. Моҳвандот.
5. Мидевмоҳ.
6. Зурвондод

ва номҳои дигаре, ки ёдовар шудаем.

Дар ин давра китобҳои бисёре ба забони паҳлавӣ аъам аз тарҷума ё тафсири Авасто ба паҳлавӣ ва Позанд навишта шуда, ки афсӯс, номи ағлаби онон, таърихи тадвин ва нигориши он бар мо равшан нест.

Тарҷумаи бисёре аз кутуби паҳлавӣ ба арабӣ ва форсӣ

Гузашта аз ин ки бисёре аз номаҳои эронӣро арабҳо ба обу оташ афканданд, замона ҳам дар ин нобудӣ саҳми босазое дошт, зеро пас аз чера (чира-ғалаба, зафар ёфтани) шудани араб ба Эрон, забону хати арабӣ ҳам ба забону хати эронӣ чира шуд ва номаҳои бисёре ҳам, ки мӯбадону донишмандон дар манозил ё оташкадаҳо ё китобхонаҳои ғайрӣ дошта буданд, пас аз гузашти солиён ва тағйир ёфтани хат, як ё ду насл баъд касе аз эронӣ қодир ба хондану фаҳмидани он набуда ва дар асари мурури замон он баргҳои нопойдор ё тӯмаи мурёна шуда ё табдил ба мушти хок гардид ва роҳ ба нестӣ супурд. Вале боз Худоро сипос, ки бо дастёрии бисёре аз донишмандони меҳандӯсти эронӣ, ки арабиро низ ба хубӣ фаро гирифта буданд, он китобҳоро дар ибтидо ба арабӣ ва дигарони онҳоро баъдан ба форсии рӯз дароварданд. Аз ҷумлаи он донишмандон:

1. Рӯзбеҳ писари Додбеҳ, маъруф ба Ибн Муқаффаъ буд, ки дар соли 142 ҳиҷрӣ Худойнома ро ба арабӣ тарҷума кард, ки аз он пас аз рӯи ҳамон Худойномаи Муқаффаъ Сайрулмулкҳо ё Шоҳномаҳои гуногун фароҳам гардид.

2. Яке аз ин Шоҳномаҳо Шоҳномаи мансурӣ Абумансур ибн Абдурраззоқи Тӯсӣ аст, ки дар нимаи садаи чаҳорум (346 ҳиҷрӣ) нигориш ёфтааст.

3. Ҳамин Шоҳномаи Абумансурӣ аст, ки нахуст Дақиқӣ ва пас аз вай Фирдавсӣ ба риштаи назм кашида, бо номи Шоҳнома як шоҳкори ҷовидоне барои мо ба ҷой гузоштанд.

4. Дигарӣ Фахриддин Асъади Астарободии Гургонӣ буда, ки аз як достони паҳлавӣ достони «Вис (Вайс) ва Ромин»-и худро ба шеъри форсии равон даровард. Ин достони «Вис (Вайс) ва Ромин», ки аз рӯзгори Портҳо (Ашкониён) ба ёдгор монда, дар соли 440 ҳиҷрӣ аз паҳлавӣ ба назми форсӣ доромад.

5. Дигар аз ин навиштаҳо «Калила ва Димна» аст. Номе, ки дар рӯзгори Сосониён аз санскрит ба паҳлавӣ гардонида шудааст, дар сарзамини Ҳинд бо номи «Панчатонтра» ё «Панҷ банд» хонда шуда ва он достони ду шағоле аст, ки бо якдигар гуфтугӯ доранд.

6. Китоби дигаре, ки аз забони санскрит ба паҳлавӣ гардонда шуд ва дар Ҳинд онро «Чатуранга», яъне чаҳорандом, чаҳоргӯш ва мураббаъ хонда мешуд, тарҷума ва бо номи Чатрангномаки паҳлавӣ ё Шатранчнома маъруф гардид.

7. «Бахтиёрнома» (ё Роҳа-л-арвоҳу фи сурури-л-муфроҳ) саргузашти Бахтиёри номӣ аст, аз бозмондагони Рустам, паҳлавони номии Эрон, ки ба забони паҳлавӣ ва сипас аз паҳлавӣ ба арабӣ ва пас аз он ба порсӣ гардонида шудааст.

8. «Синдбоднома» навиштае аст, ки Масъудӣ дар «Муручу-з-заҳаб» ва Ибни Надим дар «Ал-фехрист» онро аз достонҳои Ҳинд ёд кардаанд, ки баъдан монанди «Калила ва Димна» дар ибтидо аз санскрит ба паҳлавӣ ва сипас ба арабӣ ва дар садаи чаҳоруми ҳиҷрӣ дар рӯзгори Сомониён ба форсӣ гардонида шудааст.

Аз он чи гуфта шуд, ба ҳубӣ пайдост, ки порсии миёна ё паҳлавӣ ончунон аз миён нарафта, ки ҳеҷ гуна ному нишоне аз худ дар порсии нав, ки забони кунунии мост, ба ҷой нагузошта бошад.

Чизе ки ҳаст, бояд корномаи рӯзгори Сосониёнро беҳтар бишносем ва бо забони мардуми он замон беҳтар ошно шавем, то дарёбем, ки риштаи пайванди мо ҳанӯз аз ҳам нагусаста ва эронӣ пайваста дар садаи зинда нигоҳ

доштани осори илмӣ, адабӣ ва динии ниёғони худ мебошад, бале Маснавӣ чӣ нек суруда аст:

*Он касе к-ӯ дур монд аз асли хеш,
Боз ҷӯяд рӯзгори васли хеш.*

ОҒОЗИ ҲУҚУҚ ДАР ЭРОН

Агарчи нигорандаро лозим аст, ки таҳти ин унвони муҳим ба таври мабсӯт ба шарҳ ва баҳс пардозем, вале чун аз тарафи донишмандони ҳуқуқ борҳо дар ин хусус қалам-фарсой карда ва аз тарафи дигар мавзӯи кутуб низ худ мавзӯи ҷомеъ ва муҳиме аст, ки аз такрори муқаррарот худдорӣ намуда ва ба таври мухтасар мутазаққир мешавад, ки қавонини Модҳо ва Порсҳо маъруфи ҷаҳон буда ва умуми милали мутамаддини бостон дараҷаи камол ва матонати онро сӯтӯдаанд.

Нахустин хонаводае, ки дар миёни эронӣён ба ҳукумат расидаанд, Пешдодиён (Авасто: Парадота), ки ба маънои нахустин қонунгузoron аст ва подшоҳони ин силсила чун Ҳушанг, Таҳмурас, Ҷамшед, Фаридун ва ғайра дар номаҳои Авасто ва паҳлавӣ аз аввалин қонунгузoronи Эрон башуморанд.

Аз тарафи дигар чун тибқи номаи Вандидод замони Ҷамшедро бо давраи Нӯҳ баробар медонанд ва шарҳи туфони яху барф дар замони Ҷамшед дуруст шабеҳ ба шарҳи туфони борону сели замони Нӯҳ аст. Бинобар ин, таърихи пайдоиши ҳуқуқро метавон дар Эрон ба замони бисёр баъиде, ки таърихи он бар мо маҷҳул аст, ҷулу (пеш) бурд.¹

¹ Ҳикояти худси туфон дар замони Ҷамшед тибқи паргарди дуввуми Вандидод шабохати томе ба туфони сомариho дар Бобул ва туфони Нӯҳ дар Таврот до-рад.

Аслан қонун ва иҷтимоъ бо ҳам тавъаманд ва дар таърихи башар иҷтимоъе ба вуҷуд наомадааст, магар ин ки афроди онро риштаҳои қонун ба ҳам пайваста бошад.

Ин ҷост, ки бузургону доноёни ҳар қавме бинобар ҳавоиҷи замону макони худ ба вазъи қавонин барои таҳкими мабониин зиндагииин иҷтимоиин афроди он қавм пардохта ва бад-ин васила аввалин санги коҳиин қонун дар ҷаҳон бунён-гузорӣ мешаванд. Дар ин маврид масъалаи ҳуқуқ дар байни тамоми миллати ҷаҳон собиқаи бисёр дерине дорад ва мо эронииён низ бинобар асноди бостонӣ ва гувоҳиин донишмандони шарқу ғарб дорои собиқаи таърихиин бисёр қадим ва дурахшоне ҳастем, ки шояд қадимати он то қабл аз ҳудуси туфони Нӯҳ пеш равад, аз ин ҳайс дар миёни мардуми ҷаҳон мумтоз мебошем.

Аз тарафи дигар, таърихи ҳуқуқро метавон дар Эрон бо таърихи вуруди қавми Орин дар ин сарзамин ва ташкили нахустин гурӯҳ ва иҷтимоъи ин қавм пеш бурд, зеро чунонки дидем, ҳеҷ иҷтимоъе бидуни қонун давом ва бақое нахоҳад дошт.

Нукоте чанд роҷеъ ба хонавода ва аҳамияти издивоч дар Эрони Бостон

Аз он ҷое, ки дар Эрони Бостон хона ва хонавода аҳамияти зиёде дошта, давом ва бақои ҳар хонаводае во-баста ба идомаи насл ва доштани фарзандон мебошад, лизо орзуи ниҳоии ҳар як падару модари эронӣ парвариши фарзандони барӯманд, меҳандӯст ва навъпарвар буд, ки бита-вонанд дар оянда номбардори хонавода, ҳофиз ва идома-дихандаи ному шӯҳрати хонаводаи худ бошад. Хонае, ки баъд аз марги соҳибаш ба воситаи надоштани ворис ё фарзанде баста мешуд ва чароғи он хомӯшу уҷоқаш сард ме-гашт, як навъи нафрин ё бадбахтӣ барои он хонавода ба шумор мерафт ва ба истилоҳ, он хонаро «уҷоқи кӯр» ме-

хонданд, яъне рӯшноӣ, гармӣ ва нур аз он хона рахт барба-
ставу касе нест, ки дарби хонаро боз ниғаҳ дорад.

Чун идомаи хонавода вобаста ба издивоҷ аст, лизо дар
Эрони Бостон издивоҷро амри муқаддас мешумурданд ва
мучаррад зистанро кори носавоб мехонданд. Дар фасли
чаҳоруми Вандидод, банди 44 омада: «Агар марди ҳамдин ё
бародар ё дӯсте барои касби дониш, ҳамсар ё мол ба шумо
хоҳиши ёрӣ намуд, хоҳиши ӯро бароваред, ки хушнудии
Худовандро ба ҷой оварда бошед».

Боз дар банди 47 мефармояд: «Ҳароина марди зандор
бар марди безан ва марди фарзанддор бар бефарзанд ва
марди молдор бар бенаво бартар аст».

Бинобар ин асл, ҳангоми баргузори маросими зан-
шӯӣ ба нисбати вазъе, ки завҷа дар хонавода дошт, ақди
издивоҷ ба яке аз ин панҷ тариқ баста мешуд, ки ҳар як до-
роӣ шарт зимни ақд, вижае буд бад-ин шарҳ:

1. Паймони подшоҳзанӣ ҳангоме баргузор мегардид, ки
духтар ва писаре (барои) нахустин бор ва бо ризоияти па-
дару модарашон издивоҷ мекарданд.

2. Паймони аюкзанӣ (ивакзанӣ, ҷуканзаниҳ¹) ҳангоме
баргузор мегардид, ки танҳо фарзанди хонавода духтар
бошад. Бо ин паймон, ки духтар мебоист нахустин писари
худ аз ин издивоҷро ба номгона ва ҷонишини падари худ
дароварда ва хонаву ирси (мерос)-и падарро пас аз болиғ
шудани фарзанд ба ӯ интиқол диҳад (хонадомод)². Зеро
ҳолӣ гузоридаҳои хонаи падарӣ ва сард кардани уҷоқи хо-
навода амри нописанд шумурда мешуд. Вале пас аз ислом
ба далели иштибоҳе, ки нисбат ба ин навъ издивоҷ дар ди-
гарон эҷод шуд ва он писарро дар асари издивоҷ падар ва
духтар мепиндоштанд, ин суннат барчида шуд.

3. Паймони ситарзанӣ (сатурзаниҳ, сатур зан) ба маънои
«фарзанди хонда» аст ва ин навъ паймон ҳангоми издивоҷи

¹ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе 2005. С. 178.

² Халиков А.Г. асари номбаршуда С. 179.

духтаре гирифта мешуд, ки фарзанди писари он хонавода (бародари арӯс) пеш аз занашӯӣ ё бидуни фарзанд даргузашта бошад. Бо ин паймон, ки нахустин писаре, ки аз ин занашӯӣ ба вуҷуд ояд, бо номи он ҷавон ва фарзанди ӯ хонда шавад.

Гоҳе ҳам иттифоқ меафтод, ки пас аз даргузашти писари болиғи бефарзанд ё мучаррад, хоҳари ӯро бо паймони ситарзанӣ ва бо ҳазинаи бародари мутаваффо шавҳар меоданд ва хоҳар мебоист нахустин писари худро ба номгонаи бародари мутаваффои худ дароварад. Аз он ҷое, ки ба иштибоҳ он писарро натиҷаи издивоҷи бародар ва хоҳар пиндоштанд, пас аз Сосониён ин навъи издивоҷ низ дар байни Зардуштиён барчида шуд.

4. Паймони чакар ё чакарзанӣ паймони занашӯиест байни зани бевае бо марде, ки пеш аз он издивоҷ кардаву бефарзанд монда ё ҳамсари вай девона ё замингир шудааст. Дар чунин мавриде мард метавонад бо иҷозаи ҳамсари худ зани дигаре ихтиёр кунад. Ин зан дар баробари ҳамсари аввал (ё подшоҳзан) мақоми чакарзаниро дошта ва дар сурати имкон ихтиёри идораи манзил бо ҳамсари аввал бувад.

5. Паймони худройзанӣ (худраъйзанӣ, худсарзан¹) паймонест, ки писар ва духтаре пас аз расидан ба синни булуғ бидуни иҷозаи падару модар бихоҳад бо якдигар издивоҷ кунанд. Ин навъи издивоҷ аз нигоҳи динӣ ишколе надорад, вале падар ё модари норозӣ иҷоза доранд фарзанди худро аз ирс бебаҳра гузоранд.

Хулосае аз пешгуфтори мутарҷими китоби Мотикон Таърихи тадвини қонун дар Эрон

Китоби Авасто нахустин касеро, ки дар байни эрониён ба тадвин ва вазъи қонун пардохтааст, шоҳзода Урвохшия

¹ Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. Душанбе 2005. С. 184.

Urvakhshya бародари Гуршосп – паҳлавони номии давраи авастой мешиносад.

Падари ин шоҳзода шоҳ Трита Thrīta ном дошта ва Авасто ўро ҳам аз нахустин пизишки эронӣ хонда, ки дар илми тиб ва гиёҳшиносӣ саромади рӯзгори худ будааст.

Баробари чилди ҳаштуми китоби Динкарти паҳлавӣ бисту як наски Авастои Зардушт ба се бахш тақсим мешуда, ки ҳар бахше шомили ҳафт чилди китоб будааст бад-ин қарор:

1. Бахши аввал ё Госоник муштамил бар сурудаҳои динӣ, адабиёти минувӣ ва усули дини Зардуштӣ будааст.

2. Бахши дуввум ё Ҳотик Монсрик муштамил бар адъия¹, намоз ва парастишҳои рӯзона ва авқоти дигари моҳу сол будааст.

3. Бахши саввум ё Дотик, ки он ҳам шомили ҳафт чилд китоби мухтасси (мухтасари) қавонин, фикҳ, аҳком, одоб, муъомилот ва ғайра буда, ки Вандидоди феълӣ, ки ҳам ба забони авастой ва ҳам ба паҳлавӣ то ҳол маҳфуз монда, яке аз ин ҳафт наск мебошад.

Аз ин ду бахши аввал, ки мавзӯи баҳси мо нест, сарфи назар кардаву ба бахши саввум, ки Дотик ё Кутуби қонун аст, мепардозем.

Номҳои ҳафт чилди кутуби ҳуқуқӣ, ки дар асл ба забони авастой будааст, бад-ин қарор мебошад:

1. *Никотум наск.*
2. *Гунбосарниҷат наск.*
3. *Ҳуспорум наск.*
4. *Сакотум наск.*
5. *Вандидод ё Вайдевдот.*
6. *Читардот наск.*
7. *Багоняшт.*

Ин ҳафт чилд кутуби Дотик бахши мансуре¹ аз Авасто буда, муштамил бар қавонине марбут ба зиндагонии фардӣ

¹ Дуъохо.

ва иҷтимоӣ эронӣ будааст, ки бадбахтона аз ин ҳафт
ҷилд китоб танҳо як ҷилд бо номи Вандидод аз ҳаводиси за-
мон масун² мондааст. Қавонини онро метавон ҳамоя ва
ҳамасри қонуни Ҳамурапӣ донист, гарчи қавонини Вандидод
ба маротиб комилтару нешрафтатар аз қонуни Ҳамурапӣ,
(ки) мудаввана³ дар Бобул дар соли ду ҳазору яксад сол пеш
аз милоди Масеҳ, мебошад.

Кутуби ҳуқуқ ба забони паҳлавӣ

Илова бар номаҳои ҳуқуқии Авасто, ки бинобар қавли
муаллифи китоби Динкарт то замони Хулафои Аббосӣ дар
даст будааст. Маҷмӯаҳои комил ва зиҷимате (арзишманде)
низ тавассути ҳуқуқдонон ва уламои бузурги зардушӣ, чӣ
дар замони Сосонӣ ва чӣ баъд аз шикасти ин силсила ба за-
бони паҳлавӣ навишта шуда ва маҷмӯаҳоеро ташиқ
медиҳад, номҳои иддае аз онҳо, ки дар даст дорем, ибора-
танд аз:

1. Дотистони Диник.
2. Мотикони Ҳазордотистон.
3. Зотиспарам.
4. Номаи Тансар.
5. Шикандгумоник вайчор.
6. Динкард.
7. Сад дар наср.
8. Садрӣ Бундахшӣ.
9. Гетӣ Мину хурд.
10. Ардовирофнома.
11. Шояст ношояст.
12. Ривоёт ва катибаҳои паҳлавӣ.

¹ Мансур бо ҳарфи «с» -и чолабасар ҳам ба маънои парокандашуда ва ҳам ба
маънои тариқи насрнавишташуда фаҳмида мешавад. Мавқеи омадшудӣ исти-
лоҳ ба ҳар ду мафҳум мувофиқат дорад. Муаллиф кадомро хостааст муҳим аст.

² Масун-маҳфӯз.

³ Мудаввана- ба тартиб дароварда шуда

Чун шарҳи фусул ва мафоди ҳар як аз ин номаҳо аз ҳавсалаи баҳси мо хориҷ аст, танҳо ба шарҳи фусули китоби Мотикони Ҳазордотистон ё Маҷмӯаи ҳукуқи маданияи Сосониён иктифо карда ва аз он ҷое, ки ин номаи гаронбаҳо (барои) нахустин бор ба забони зиндае тарҷума мешавад ва то кунун аз паҳлавидонони шарқу ғарб камтар касе ба иллати ишқол дар қироат ва фаҳми истилоҳоти паҳлавӣ ва матолиби печидаи ҳукуқии он иқдом ба тарҷумаи комил ва муфиди ин китоб кардааст. Аз ин рӯ, бо вучуди иттилоъи ин банда ба забони паҳлавӣ боз ҳам чун танҳо як тарҷумаи ноқис дар даст будааст. Чунончи, бояд ин бандаро ба дарки мафҳум ва мафоди саъби баъзе аз калимот ва ҷумалоти печидаи дур аз фаҳми паҳлавии қадима роҳнамоӣ накардааст. Илова бар ин, маҳдуш ва мағшуш будани қисматҳои аз як фасл ё як мода бар ишқолоти дарки матолиб ва мақсуди аслии қонуни муайяне афзудааст, лизо аз устодони гиромии паҳлавӣ ва соҳибони фазилат хоҳишманд аст, агар нуксе дар ин тарҷума бибинанд, ба ғамзаи айн гузашт фармуда, ин бандаро дар иқдомот ба аъмоли назари он дар отия ташвиқу тарғиб фармоянд.

Шарҳи чигунагии охирин нусхаи хаттии китоби Мотикон

Охирин нусхаи хаттии китоби Мотикони Ҳазордотистон, ки ба дасти мо расидааст, ба ду бахши муҷаззо (мустақил) тақсим шуда ва ҳар бахшero молики хоссе буда, ки дар авҷоти мухталиф тавассути ашхоси мутафовит дар Эрон харидорӣ шуда буд. Бахши аввали онро марҳум Монкиҷӣ Лим Ҷӣ Ҳушанг Ҳотириё нахустин намояндаи порсиёни Ҳинд дар Эрон харидорӣ намуда, ба Ҳиндустон оварда, ки инак бо номи нусхаи хаттии (ام. ال), яъне нусхаи Монкиҷӣ Лим Ҷӣ маъруф аст. Дар хошияи дуввумин барги ин китоб бо хатти форсӣ чунин марқум аст: «Ин китоб ирсан ба духти Исфандиёри Нӯшервон расидааст, ба таърихи

рӯзи Гӯшизад, аз моҳи Озар санаи як ҳазору дувисту ҳаҷдаҳ (1218)-и яздигурӣ, баробар ба 1228 ҳиҷрии хуршедӣ». Аз рӯи навиштаи фавқ метавон ба ҳубӣ дарк кард, ки аҳамият ва арзиши китоби Мотикон пайваста дар назди Зардуштиёни Эрон маълум буда ва чунончи мушоҳида мегардад, молики китоб ҳозир шудааст онро бо як чилди китоби Ясно ва Веспарад, ки инак ҳам дар назди Зардуштиён арзиши хубе дорад, ба як ҳазор динор бифрӯшад. Бахши аввали китоби Мотиконро пас аз ин ки Монкаҷӣ ба Ҳинд овард, дастури Чамшедҷӣ, Сӯҳробҷӣ, Куко дар соли 1882 милодӣ нусхае аз онро барои китобхонаи Дастури бузург вақти Бомбай рӯнависӣ карда, ки инак дар назди писарони Дастур бо номи Дастури Манучеҳр, Ҷомоспҷӣ Осно мавҷуд аст. Чун нусхаи Монкаҷӣ дар тӯли замон фарсудаву авроқаш парешон шуда буд, ин нусхаи сонӣ кӯмаки бузурге ба донишмандони порсӣ ва паҳлавидони маъруф, аз ҷумла Оғои Сӯҳроб Болсоро – мутарҷими комили китоби Мотикон намудааст.

Бахши дуввуми китоби Мотикон, ки баъдан ба даст омад, шумораи аввалини сафҳааш дунболаи охиринаи сафҳаи бахши аввал аст, ки дар соли 1872 ба марҳум Таҳмураси Диншоҳ Анклисирё – падари Баҳроми Гӯр, паҳлавидони маъруфи порсӣ фуруҳта шуда буд, ки инак дар Ҳинд бо номи нусхаи (Т.Д.) ё нусхаи Таҳмураси Диншоҳ маъруф аст.

Иллати ин ки чаро китоби Мотикон дар ду бахш мучаззо ба мо расида ҳанӯз маълум нест, ба назари мутарҷими китоб шояд ду нафари онро ба манзалаи ирсияи бисёр нафис байни худ тақсим кардаанд, ё ин ки шояд молики аслии китоб ибтидо як қисмати онро фуруҳтаву баъдан дар асари истийсол (муфлисӣ) ё тавассути вурросаш қисмати дигарро аз даст дода бошад. Вале бо вучуди ин, боз ҳам китоб саҳеҳ ва солим ба мо нарасида ва илова бар сафаҳоти чанде ки дар қисматҳои мухталифи китоб мафқуд аст, қисмате аз ибтидо ва интиҳои он низ аз даст рафтааст

ва ба хусус, сиву як сахфа, ки ҳовии чаҳордахумин фасли китоб бошад, дар бахши аввал мафқуд мебошад. Ба тавре ки мутарчим маҷбур шудааст, ки тарҷумаи худро ба ғусули ҷадиде бо зикри шумораи ғусули нусхаи аслии табақабандӣ намояд.

Илова бар ин, фасли ёздаҳум ва сиюми тарҷума, ки роҷеъ ба вар ва ширкат сухан меронад, дар нусхаи аслии фасл банди ҷудогонае нашудаду маълум нест оё ин амал дар асари иштибоҳ ва ғафлати котиб будааст, ё ин ки тасаввур мешуда ин ду фасл ҳар як муқаддимаи баъд ё дунбонаи фасли қаблӣ будааст.

Ғусули китоб ҳам ба тартиби ҳуруфи абҷад тақсимбандӣ шуда, ки нишон медиҳад ин нусхаи китоб баъд аз тасаллути араб бар Эрон аз рӯи нусхаи қадимтаре рӯнавис гардидааст.

Донишмандоне, ки ба мутолиа ва тарҷумаи китоби Мотикон пардохтаанд

Дар ибтидо касе мутаваҷҷеҳ набуд, ки ин ду нусхаи муҷаззо китоби воҳидеро ташкил дода, ё ин ки нусхаи Монкаҷӣ дар соли 1901 милодӣ ва нусхаи Таҳмурас дар соли 1912 милодӣ чоп ва мунташир гардад. Паҳлавидонон ҷандон ба фикри мутолиаи дақиқ ва муқоисаи онҳо барнаёмада ва ҳар як аз ин нусхаҳоро қисмате аз боқимондаи ду китоби мутафовити паҳлавӣ роҷеъ ба қонун медонистанд.

1. Чунин ба назар мерасад, ки профессор Дормстетер Darmesteter ҳангоме ки дар соли 1887 милодӣ ба Бомбай сафар карда, рисолаеро таҳти унвони «Мутолиаи дақиқи таърихи адабиёт» нигоштааст,¹ нусхаи Таҳмурасро мутолиа карда бошад. Зеро ин рисола иқдомоте роҷеъ ба таъйини таърихи эҳтимолии таълифи китоби Мотикон ба

¹ Revue Critique D'Histoire e Litterature

амал оварда ва аз ҳуқуқдонони маъруфи паҳлавӣ бо номи Гашанҷам Goshan Jam, ки Дормстетер ин исмро Чавонҷам ва Вест West онро Юдонҷам хондааст ва карроран¹ китоби Мотикон аз қавли ин ҳуқуқдонони паҳлавӣ иттиҳози санад мекунад, сухане ронда ва ўро падари муаллифи китоби паҳлавӣ Дотистони Диник медонад.

2. Пас аз Дормстетер паҳлавидон ва мусташири маъруфи англисӣ огои Вест ба мутолиаи нусхаи Таҳмураас пардохта, бо диққати зиёде ба кироати он ҳиммат гумошта, вале бадбахтона, пас аз мувоҷеҳ шудан бо ишқолоти бешумор ба анҷоми ин амри муҳим муваффақ нагардид. Дар муқаддимае, ки ҳар дуи ин донишмандони урупой бар нусхаи ҷопии Таҳмураас нигоштаанд, пас аз ситоиш аз донишу истеъдод ва тавоноии ҳирбад Таҳмураас дар кироат ва тарҷумаи кутуби паҳлавӣ изҳори умедворӣ кардаанд, ки ў низ ба тарҷумаи ин китоб ҳиммат гумошта ва боби тозае бар адабиёт ва қавонини Эрони Бостон хоҳад кушуд.

3. Донишманди дигаре, ки ба мутолиаи дақиқи китоби Мотикон пардохтааст, Доктор «Кристенсон Бортоломеи» олмонӣ буд, ки натиҷаи заҳамот ва мутолеоти дақиқи худро ҷузви чанд риштаи мақолот ба забони олмонӣ дар Академияи илмӣ Ҳойделбург мунташир сохт ва нахустин мақолаи ў таҳти унвони «Рочеъ ба китоби қонуни Сосониён»² зоҳир гардид, ки ба унвони муқаддимае бар як риштаи мақолоти дигаре, ки баъдан бо номи «Ёддоштҳое рочеъ ба қонуни Сосониён» мунташир шуд, нигошта буд.

Мақолоти мазбур ҳовии тарҷума ва тафсири фусуле чанд аз китоби Мотикон ва тарзи кироати қалимоти мубҳам ва мушкили он китоб буда, ки то панҷ шумораи он ҷоп гардид. Вале марғи асафноки он донишманд дар моҳи Ути 1925 дунболаи ин мақолоти судмандро бурида, натиҷаи заҳамот ва мутолеоти он олими бузург бо ҳамроҳии

¹ Такроран.

² Vber ein Sasanidisches Rechtsbuch

вучудаш роҳи адам дар пеш гирифту аз анзори аҳли илм мастур монд.

4. Доктор Чивонҷӣ Чамшедҷӣ Мадӣ низ, ки аз мӯбадони донишманду маъруфи порсӣ буда ва аз тарафи ҳукумати Ҳинд лақаби «Шамсулуламо»-ро ёфтааст, тақризи (ситоиши) бисёр муфиде бар аввалин чопи ҳар ду нусхаҳои қадими Мотикон нигошта, ки аз лиҳози қироати саҳеҳи асомии хоси мазкура дар китоб ва дарки матолиби умда ва мубҳами он бисёр нофеъу судманд буда, ҷунончи ташвиқ ва роҳнамоии ин донишманди порсӣ набуд, мутарҷими донишманд ҳозир ба ин кори хатиру пурзаҳмат намешуд ва мутаассиф аст, ки ҳангоми чоп ва нашри ин тарҷума доктор Мадӣ аз ҷаҳони фанӣ раҳт барбаставу натавонистааст ба орзуи дерини худ, яъне муоинаи тарҷумаи комили Мотикон, яке аз кутуби маъруфи қонун дар давраи Сосониён ноил шавад.

Шарҳи ҳоли шодравон доктор Сӯҳробӣ Болсоро ва ҷигунагии мубодарат¹ ба тарҷумаи Мотикон

Шодравон доктор Сӯҳроб Чамшеди Болсоро устои гиромиям дар муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони Бомбай, касе ки билохира пас аз заҳамоти зиёд муваффақ ба тарҷумаи комил ва муфиди китоби Мотикони Ҳазордотистон ба як забони илмӣ (англисӣ) шуд. Аз донишмандон ва паҳлавидонони машҳури порсӣ буд, ки муддатҳо дар коллеҷи Бомбаии Алфинстен Elphinstone College ва мадрасаи рӯҳонии Мулло Фирӯзи Бомбай симати устодии алсини паҳлавӣ, Авасто ва порсии бостонро дошт, ки баъдан дар муассисаи Илоҳиёти Комоотурнони Бомбай, ки аз мадориси олии улуми дини Зардуштиёни Ҳинд ва шабона-рӯзии мӯбадон аст, ки ба симати мудирият ва тадриси Авасто, паҳлавӣ ва порсии бостон интиҳоб гардид. Шодравон

¹ Ташаббус.

Болсоро қабл аз тарҷумаи китоби Мотикон иқдом ба тарҷумаи яки дигар аз кутуби бисёр нафиси ҳуқуқи давраи Сосонӣ бо номи «Ҳирбадистон» ва «Найрангистон» кардаву онро дар соли 1912 милодӣ ба поён расонид.

Пас аз он, ба тавре ки худи шодравон дар муқаддимаи тарҷумаи Мотикон менависад, «Рӯзе аз Шамсулуламо, доктор Чивонҷии Мадӣ, дабири Анҷумани порсии Панҷояти Бомбай номае дарёфт дошта, ки дар он тамоюли шадиди кормандони он анҷуманро нисбат ба тарҷумаи китоби Мотикон иброз карда буд, доктор Болсоро бо қабули ғаврии ин пешниҳод шурӯъ ба таҳияи ин васоил ва муқаддамоти лозима барои тарҷумаи он китоб ба англисӣ карда, пас аз тақмил онро дар соли 1914 милодӣ барои чоп ва нашр ба анҷуман супурд. Вале ба иллати бурузи Ҷанги Якуми Ҷаҳон ва гарониву камёбии қоғаз ва тасвиби маҳдудияти чопи китоб дар Анҷуман чопи он муяссар нагардид, то ин ки баъдҳо оғои Ҳушанг Таҳмураси Англисирё – писари Таҳмурас молики яке аз насхҳои хаттии китоби Мотикон, ки дар он вақт мудирияти чопхонаи Фурти Бомбай ва масъулияти чопи кутуби Авасто ва паҳлавиро ўҳдадор буд, иқдом ба чопи мутуни паҳлавӣ ва турҷумаи англисии китоби Мотикон намуд. Вале боз ҳам ба иллати пеш омадани мушкилоти адида¹, аз қабили адами татобиқи соёоти ғурсати мутарҷим ва мудирӣ чопхона ва кундии пешрафти ҳуруфчинии паҳлавӣ ва диққати зиёд дар тасхеҳи аввалин ғурми (шакли) чопӣ, таҳияи муқаддима ва феҳристи ҷомеъи китоб, ки эҷоди сарфи вақт ва диққати зиёд менамуд, интишори он зудтар аз соли 1936 милодӣ муяссар нашуд. Гарчи доктор Болсоро мутарҷими китоб аз марғи мушаввақи донишманди худ доктор Мадӣ ҳангоми наشري китоб изҳори таассуф мекунад, вале боз ҳам бояд худро сипос гуфт, ки пеш аз шурӯъи Ҷанги Дуюми Ҷаҳон ин кор ба поён расид ва мавонеъи бештаре дар роҳи

¹ Гуногун.

анҷоми ин хидмати муҳими ҳукукиву фарҳангӣ пеш наомад ва агар Худо накарда чопи он ба таъхир меафтод, илова бар ишкотеи ҷанг бо ҳодисаи ногувори ҳарикӣ ҷопхонаи мазбур дар соли 1944 ва сӯхта шудани тамоми ҳуруфи ҷопхона, минҷумла ҳуруфи гаронбаҳои Авасто ва паҳлавӣ, ки ягона ҳуруфи ин ҳутут дар Ҳиндустон буд, мусодиф мешуд. Дигар ҳаргиз интишори чунин китобе монанди тарҷумаи ҷилди дуввуми Яштҳои шодравон Пури Довуд бо мутуни Авасто сурати амал ба худ намегирифт ва шояд ё асли тарҷума аз байн мерафт ва ё бо марғи мутарҷими он, ки андаке баъд аз ин воқеа рух дод, дигар касе ба тарҷумаи он мубодарат намекард».

Таърихи тавдвин ва таълифи китоби Мотикони Ҳазордотистон

Доктор Сӯҳробӣ Болсоро мӯътақид аст, ки китоби Мотикон дар замони Сосониён навишта шуда, ба далоили ҷанде таърихи таълифи онро авохири салтанати Хисрави Парвиз медонад. Зеро аввалан ҳукукдонони бузург, мӯбадон ва довароне, ки китоб аз онҳо нақли қавл ва иттихозӣ санад мекунад, ҳама муосири подшоҳони пеш аз Хисрави Парвиз буда, аз ашхоси бузург баъд аз ин подшоҳ исме ба миён нест.

Сониян, ҳаводис ва иттифоқоти таърихии машруҳа дар ин китоб мутааллиқ ба замони қавл аз Хисрави Парвиз буда ва охири фармони давлатӣ, ки китоб зикр кардааст, фармонест, ки дар дар бисту шашумин соли фармонравии он подшоҳ содир шудааст. Чуноне ки дар фасли 42, фақароти 68-69 омадааст: Қавонини давлатӣ ҳангоме қобили иҷро ва пайравӣ аст, ки бузургмӯбадони шаҳр ё доварон булуки¹ онро пас аз мӯҳру имзо дар малаи (мазҳари) ом қарор диҳанд, ба тавре ки тибқи ҳамин амрият мӯбади

¹ Булук ба маънои ноҳия ва макони иҷро.

Аҳвон бо номи Моҳозар Фараҳ фармони давлатиро имзо ва мӯҳр кардаву дастур медиҳад, то дар «Ардашерхӯра» ё Ардашери Кура ба сурати эълумияи давлатӣ бар девори бозор бичаспонанд, то қобили иҷро ва итоат бошад.

Дормстетер ва Вест тасаввур кардаанд, Гашианҷам ҳуқуқдони маъруфе, ки китоби Мотикон дар шаш ҷо аз ӯ ном бурдааст, падари Манучеҳр нависандаи номии Дотистони Диник буда, бинобар ин, таърихи таълифи Мотиконро дар қарни нӯҳуми милодӣ медонад. Вале бинобар шарҳи доктор Болсоро чунин ҳадсе мабной дурусте надошта ва наметавон номи Манучеҳрро, ки пайваста яке аз асоми хоси эронӣ аст, мухасир ба як нафар намуд.

Илова бар ин, дар сурате ки чунин тасаввуре саҳеҳ бошад, нависандаи Мотикон мебоист аз қавл ва ақоиди Манучеҳри Гашианҷам нависандаи Дотистон ва номаҳои дигари паҳлавӣ, ки аз мӯбадони донишманд ва маъруфи асри худ буда, қароран (қароран) ном бурда иттиҳози¹ санад кунад, на ин ки фақат дар шаш ҷои он ҳам бидуни лақаб ва падар танҳо бо зикри номи Манучеҳр иктифо намояд. Бинобар ин, бо эҳтимоли қариб ба яқин метавон таърихи тадвин ва таълифи Мотиконро ба солҳои ахири салтанати Хисрави Парвиз донист, зеро медонем пас аз ин подшоҳ билофосила, давраи ҳарҷу марҷ (ҳалал), ки билохира ба шикасти Сосонӣ анҷомид, дар Эрон падид омад ва дигар фурсате барои тадвини чунин китоби бузург барои нависанда фароҳам намешуд. Ба фарзи эҳтимол, агар чунин амре рух дода буд, муаллифи китоб мебоист аз асоми ашхоси бузург ва қавонину фаромини мавзӯа пас аз Хисрави Парвиз зикре ба миён оварда бошад.

Номи муаллифи китоби Мотикон

Бо ин ки авроқи зиёде аз охири нусхаи китоби Мотикони Ҳазордотистон мафқуд гардида, сафаҳои чанде низ

¹ Ба маънои далел овардан.

дар ибтидои он аз байн рафта, хушбахтона, дар нахустин сафҳаи мавҷуд исме аз Фаррухмарди Баҳром ба миён аст ва ўро мудаввин ва муаллифи китоб медонад. Вале аз таърих ва шахсияти ин мард сухане намегӯяд ва ба эҳтимоли қавӣ Баҳром ҳуқуқдон ва донишманде, ки муаллифи китоб карроран аз ў ном бурдаву аз навиштаҳо ва ақоидаш иттиҳози санад мекунад. Падари ҳамин шахс, яъне муаллифи китоби Мотикон аст ва дар сурати саҳеҳ будани ин ҳадс дар ҷое ки муаллифи китоб ба қавли ҳамин Баҳром, аз мушовараи ҳуқуқӣ, ки байни яке аз ҳуқуқдонони бузурги ҳамасри ў бо номи Озарфаразкор бо иддае аз занони қонундони эронӣ дар тафсири моддае аз қонун пеш меояд ва ихтилофоте, ки дармегирад ва ақидаи Озарфаразкорро хостор мешавад, сухан ба миён аст. Чунин бармеояд, ки Баҳром падари Фаррухмард, муаллифи китоби Мотикон дар замони Сосониён умр ба сар мебурдааст. Зеро танҳо дар он давра буд, ки қонун ҳаққи интиҳоби риштаи ҳуқуқ ва иштиғол ба шуғл қазоватро доро буда, ба таҳсили ҳуқуқ мепардохтаанд ва ин ҳодиса низ бар далоили дигари таърихӣ таълифи китоби Мотикон дар замони Сосониён меафзояд.

Вачҳи тасмияи (номгузори) китоби Мотикони Ҳазордотистон

Фаррухмарди Баҳром муаллифи китоби Мотикон дар муқаддимаи худ таҳти унвони (пешгуфт) вачҳи тасмияи китоби худро чунин баён мекунад:

1. Ин китобро аз он ҷиҳат Мотикони Ҳазордотистон ном ниҳодам, то бо зикри қавонини чанде бузургӣ, некӣ ва устувории қонунгузорони башарро бидуни имтиёз, ончунонки аз кӯшиши башар, нерӯи андеша ва хиради худододи одамӣ вазъ гардидааст, нишон диҳам.

2. Ва то бошад, ки бар пешрафти нуфузи аҳкоми илоҳӣ биафзоем ва бар манкуб¹ қардани дурӯғ ва нодурустӣ ноил

¹ Саркӯб.

оём ва ҷаҳонро ҷунон биороем, то он аз муҳолифату зиддият (ду қувваи мутаъзо) озода гардад.

3. Ва барои ҳамеша ба ҷовидонӣ ва шукӯҳу қудрати Худованди бузург, нодида пай барем.

Аммо роҷеъ ба маънии ҳар як аз вожаҳои номи ин китоб ақоиди мухталифе мавҷуд аст, аз ҷумла:

Доктор Мадӣ вожаи «Мотикон»-ро ба маънои «шарҳ ва баён» доништа, доктор Вест онро ба маънои «мухтассот ё муҷмал» медонад, дар сурате ки доктор Болсоро мӯътақид аст, ки ин калима бо вожаи «мотак» наздикӣ дошта, онро ба маънои англисии Digest ё «талхис»¹ тарҷума мекунад. Зеро дар китоби ҳаштуми Динкерт муаллиф таҳти номи Мотикон хулосае аз 21 наски Авасторо баён карда, ба таври муҷмал аз матолиб ва мафоди(маъно) ҳар наске сухан меронад.

Аммо роҷеъ ба вожаи «Дотистон» ё «Додистон» доктор Мадӣ онро «ақида» ва «фатво», ҳирбад Тахмураси Анклисирё ба иттифоқи доктор Вест ва профессор Дормстетер онро ба маънои «қонуни маданӣ» Social Code ё ва оғои Болсоро онро ба «нукот» ё «маводи қонун» ё Points of Law тарҷума кардааст.

Вале дар бораи вожаи «ҳазор» ба ақидаи аксари паҳлавидонон, ҷунончи аз маънои он бармеояд, ин китоб дорои ҳазор фасл набуда ва калимаи «ҳазор» ҷунончи маъмули эронӣён ва милали шарқ дар ҳама авҷот буда, ба маънои «теъдоди зиёд» ва «бисёр» аст. Ба тавре ки борҳо гуфта шуд, Авастои Зардушт ё китоби Динкерт ҳар як дорои ҳазор фасл будааст ва дар Авасто низ ҳар ҷо исме аз «ҳазор» ба миён аст, мисли ҳазорсутун, ҳазорасп, ҳазоргӯш, даҳҳазорҷашм ва ғайра муроди теъдоди зиёд аст. Дар адабиёти форси имрӯза низ ағлаби калимаи «ҳазор» дорои ҳамин маъно ва мафҳум аст.

¹ Хулоса, мухтасар.

*Дар даврони давлатсозии миллӣ мо бояд
защитаву баргашта, ба таҷрибаи таърихии
халқамон, аз ҷумла осори таърихиву адабии гу-
заштагонамон муроҷиат намоем ва аз ин мероси
гаронбаҳо самаранок истифода кунем.*

Эмомалӣ Раҳмон¹

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат. Душанбе, 19 март соли 2015.

МАТАКДАН I HAZAR DATASTAN – МОТИКОНИ ХАЗОР ДОТИСТОН

*Ҳазор амсоли додгоҳии аҳди Сосониён
(Ҳукуки бостон)*

*Баргардон аз паҳлавӣ ба хатти форсӣ ва аз
хатти форсӣ ба забони тоҷикӣ ва хатти кириллӣ*

*Гирдоварандаи матн ва муаллифи хулосаҳо
Хуқуқшиноси даврони шоҳанишоҳии Хусрави 2
Парвизи Сосонӣ (591-628)*

Фаррухмард писари Баҳром. Соли
Интишори асар 620 милодӣ, забон паҳлавӣ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Баргардон матн аз
хатти паҳлавӣ Мӯбад Рустами Шаҳзодӣ
Бо кӯшиши
Меҳрангези Шаҳзодӣ Техрон 1949.*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Гирдоваранда, таҳияи лугот муаллифи
шарҳу тавзеҳот ва баргардони
матн аз хатти форсӣ Абдураҳим Холиқзода
Бо кӯшиши ва ҳамкори
Мавзуна Бекназарова Душанбе 2015.*

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Фасли аввал.

Дар гувоҳӣ ва далоил (Гукосӣ)

Ин фасл суварӣ¹ (суратҳои) мухталифи гувоҳӣ (шоҳидӣ) ва ироаи далоилро ба бисту ду навъ бо қарори зер ном мебарад:

1. Ҳангоме ки барои таъйини молики асли ё аҳзи (гирифтани) тасмимоти дигари қозӣ аз гувоҳ чизе истинбот накунад.

2. Вақте ки гувоҳ(шоҳид) нагӯяд мол мутааллиқ ба кист ё фалон гуфта аз қавли кист.

3. Вақте ки гувоҳ амдан² ба дурӯғ мутавассил(пайваст) шавад.

4. Вақте ки гувоҳ ҷавобро печидаву мубҳам бидиҳад.

5. Вақте ки гувоҳ ба тарафдорӣ аз як тараф сӯҳбат кунад ва ба таври яққониба чизе баён кунад.

6. Вақте ки як нафар худро молики чизе хонад, ки дар ҳақиқат, мутааллиқ ба ӯ нест.

7. Вақте ки як нафар инкори мулкياتи чизеро бикунад, ки дар ҳақиқат, мутааллиқ ба ӯст.

8. Вақте ки гувоҳ ҳақиқатро фақат ҳозир аст дар пинҳонӣ ё хилват иброз кунад.

9. Вақте ки гувоҳ гуфтаҳои худро бо хушунат ё асабоният баён намояд.

10. Вақте ки гувоҳ дар ибтидо суханеро аз рӯи яқин ва баъд дар ҳаққонияти он изҳори тардид³ намояд, ё ин ки дар миёни гуфтор каломи худро қатъ карда, аз идомаи сухан худдорӣ намояд.

11. Вақте ки гувоҳ гӯяд: «Ман чунин тасаввур мекунам» ё «Ба гумонам чунин аст».

¹ Сувар-сурат.

² Амдан-қасдан

³ Тардид- дудилағӣ, шакку шубҳа қардан.

12. Вақте ки гувоҳ шарҳеро бо баёноти макрун¹ ба яқин эрод кунад ва баъд дар сиххати (сахехии) он машкук гардад.

13. Вақте ки гувоҳ гӯяд: «Ақидаи ман чунин аст».

14. Вақте ки гувоҳ дар ҳузури тараф комилан сукут кунад.

15. Вақте ки дар зимни сӯҳбат чун назари гувоҳ ба тараф афтад, аз идомаи калом худдорӣ кунад.

16. Вақте ки гувоҳ тавре суҳан гӯяд, ки қозӣ аз гуфтораш чизе аз ҳақиқат дарнаёбад.

17. Вақте ки гувоҳ ба дурӯғгӯӣ маъруф бошад.

18. Вақте ки аз гуфтаҳои гувоҳ натавон фаҳмид, ки чӣ мекарда ё чӣ мешунида.

19. Вақте ки гуфтаҳои гувоҳ сар ва тили (тах) надошта бошад.

20. Вақте ки гувоҳ тазохур ба ҳақиқатгӯӣ кунад, вале аз ӯҳдаи он барнаояд.

21. Вақте ки гувоҳ чунончи бояд мутазоҳир ба ҳақиқатгӯӣ набошад.

22. Вақте ки яке аз тарафайни даъво нахоҳад, ба таври мустақим асноди роҷеъ ба мулки мавриди даъворо ба қозии маҳкама (додгоҳ) ироа диҳад.

Пас аз зикри бисту ду навъи шаҳодати мухталифи гувоҳон (шоҳидон) барои равшан шудани зехни қузот ба анвоъи далоил ва эътирофот пардохта, ақволи ҳуқуқдонони мухталифро дар мавриди ҳар як мутазаққир мешавад. Масалан, дар фасли аввали банди 2 гӯяд: Дар ҷое чунин навишта шуда, ки ҳар гоҳ касе ки аз тарафи Фаризвон (доруға ё раиси калонтаре) Police officer дастгир нашуда ва шахсан бо иродаву майли худ назди довар ҳозир гардад ва гӯяд: Ман фалон касро куштаам. Ҳар гоҳ шоҳиде, ки гуфтори ӯро таъйид кунад, ё далеле бар ҷурми ӯ мавҷуд набошад, чунин касро бояд «маргарзон» (марги арзон = мусс-

¹ Макрун - қарин, наздикшуда, восил, пайваста

тахакки марг, қобили марг), ё қотил қаламдод кард, вале набояд ҳеч гуна икдомро то кашфи далоили субути (пойдорӣ ва устувории) чурм бар алайҳи ӯ, ба амал овард.

Вале агар касе ки тахти таваққиф¹ даромадаву муҳаррики (тарғибкунандаи) ӯ дар амали қатл, моле бошад ҳарчанд ҳам шохид ва далеле мавҷуд набошад, бояд ӯро муттаҳам ба қатл донист ва икдоми лозим дар бораи кашфи далели субути чурм ба амал овард.²

Дар фасли аввали банди 4 низ омада: Дар ҷое чунин навиштаанд, ки агар шухс гӯяд: Ман дидам, ки Меҳр писарро зад ва писар бар асари зарбаи Меҳр бимурд. Дар ин сурат, он чӣ Меҳр бигӯяд, қобили эътимод набуда ва он чиро ҳам, ки вакил ё сарпараст ё тахтулкафолаи Меҳр бигӯянд, қобили қабул нест ва мадраре бар лаҳ (яъне, ба нафъи) Меҳр шумурда намешавад.

Банди панҷум. Ҳар гоҳ шахсе гӯяд: Як сол аст, ки он писар мазруб³ шуда, чунин қавле нисбат ба тӯли муддати зарб қобили қабул нахоҳад буд⁴. Вале агар гӯяд: Аз рӯзе ки писар мазруб шуда, то ҳол як сол мегузарад, чунин қавл қобили эътимод аст.⁵

¹ Таваққиф - ҳимоя, муҳофизат

² Оғои Болсоро дар поварақи худ ин моддаро чунин тафсир мекунад: Дар мавриди қисмати аввал, чун далоиле, ки қавли шахсро таъйид кунад, мавҷуд нест. Набояд то қабл аз таҳқиқоти кофӣ дар бораи чурм икдомотеро, аз қабиле ҳаёс ё кайфари (муҷозоти) дигар дар борааш ба амал оварад, вале дар мавриди қисмати дуввум, чун иллати таҳриқи қотил ба қатл маълум ва мавҷуд аст, бояд ӯро дар тавфиқ ниғаҳ дошт ва баъд икдоми дигаре дар мавриди субути чурм ба амал овард.

³ Мазруб - задашуда, кӯфташуда.

⁴ Сухан роҷ ба мӯҳлати даъво маравад, ки Мотикон бо гузашти сол қабул надорад.

⁵ Дар ҳолати дуҷум вобаста ба шакли ифодаи ҳамон маъно бо тарзи дигари калимабандӣ, мотикон шаҳодат ва даъво қабул дорад. Ду ҳулоса. Якум шояд дар ҳуқуқи бостон диққати асосӣ ба тарзи ҷумлабандӣ меоданд. Дуҷум эҳтимол маравад аз назари тарзи ифода дар ҳолати дуҷум шахс алақай гӯнакорӣ худро қабул дорад танҳо сухан дар бораи товони зарар ва мӯҳлати ҳисоби товон маравад. Яъне дар якум агар сухан дар бораи даъво пешниҳод шудан бошад, дар ҳолати дуҷум мавзӯ ҳисоби ҳаҷми зарар аст.

Банди ҳафтум. Ҳар гоҳ касе чунин гӯяд: Фаррух ва Озарфаранбағ Меҳрро ба саҳтӣ заданд, вале намедонем кадом як қабл аз дигаре зарбаро ворид сохт. Ё бигӯяд: Фақат медонем, ки онҳо ду бор Меҳрро заданд, дар сурате ки зарбаташон шадидтар аз аввали набуд ва Меҳр дар асари зарбаи сонӣ аз пой дар омад. Дар ин сурат, метавон ба гуфтаи Фаррух ва Озарфаранбағ тартиби асар дода, баёноти онҳоро ба манзалаи мадраке ба ҳисоб овард¹.

Банди сездҳ. Баҳром дар ҷавоби пурсиши Озодмард (роҷеъ ба гувоҳии зан аз шавҳари худ) чунин гӯяд, ки ҳарчанд ҳам ду далели кутубӣ (катабӣ) аз зан мавҷуд бошад, ки аз роҳи маслиҳатҷӯӣ ва машварат нисбат ба аъмоли шавҳари худ аз мӯбад ва андарзбад (мушовир) навишта шуда бошад, боз ҳам ба ақидаи «Зурвондод» набояд ба алайҳи шавҳар ба амал овард².

¹ Дар ин мода суҳан дар бораи гувоҳии расонидани зарари гурӯҳи ба як нафар, ки оқибат фавтидааст меравад. Аз назари тартиби калимабандӣ маълум мешавад, ки дар ҳуқуқи Бостон аввал ки зарбаро задаст, аҳамият дорад ҳамчун нафари ташкилотчии муноқиша, ки дар модда махсус ёдрас шуда, номуайянии ҳолати он таъйид гардидааст. Дуюм ҳолати алоқаи сабабии байни амал ва кирдор дар зинаи оддӣ мавҷуд буда, дар меъёр набудани ҳамин ҳолатро дар зарбаи дуюм ва марғ нишон додани мешавад. Яъне зарбаи якум саҳттар буд, вале намурд аммо зарбаи сонӣ сабуктар буд вале фавтид. Пас алоқа байни зарбаи сонӣ ва марғ нест. Эҳтимол меравад маҳз ба ҳамин хотир ин ҳолатҳои квалитатсионӣ рӯшан шуданд. Дар чунин сурат Мотикон суҳан ва далели айбдоршавандагонро ба инобат гирифта тартиби содиршудани ҳодисаро баҳо медиҳад.

² Дар моддаи мазкур суҳан дар бораи гувоҳии зан нисбат ба шавҳар меравад. «Баҳром дар ҷавоби пурсиши Озодмард ҷавоб додаст». Яъне ҳуқуқшиносони шинохтаи Эрони Бостон мисли ҳуқуқшиносони Римӣ мувоҳисаҳои фикҳӣ мекарданд. Агарчанде ки мубад(судя) ва ё мушовир(адвокат) хангоми сӯҳбат аз зан нисбати мард далеле гирифта бошанд ҳам, ба ақидаи Зурвандод мумкин нест, ки онҳоро ба муқобили шавҳар истифода бурд. Зурвандод ба андешии ин ҷониб шояд сарчашма бошад, чунки дар ноҳунак дар матн оварда шудааст. Мумкин аст, ки номи ҳуқуқшиноси шинохта ҳам бошад. Масъалаи мазкур дар моддаи 72 қисмҳои 3 ва 4 Кодекси муқофиаи граҷдании ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зайл ба танзим дароварда шудааст: Қисми 3 сарҳати 2 ва 3. «Ба сифати шохид наметавонанд пурсида шаванд:

Банди чаҳордах. Дар ҷои дигар Баҳром гӯяд, ки ҳар гоҳ гувоҳон, як мард ва як зан бошад, бояд варакаи пурсишно-ма¹ тавассути ҳар дуи онҳо танзим намуд.

Банди бисту се. Ҳар гоҳ касе чунин гӯяд: Мо ин молро бо ҳам дуздидаем ва акнун моли масруқа (дуздидашуда) дар назди рафикам мавҷуд аст, чунин баёне бар алайҳи ша-рики ҷурм далели ҷурм нахоҳад буд.²

Фасли дуввум. Дар вукало (Дотакгӯён = додгӯён)³

Бинобар мундариҷоти ин фасл равиши ихтиёри вакил дар муҳокимот ва муъомилот, ки дар байни эронӣни дав-раи Сосонӣ маъмул ва мутадовил буда, ба қарори зер ме-бошад:

Банди 1. Афрод метавонанд шахсан дохил дар муъоми-лот ё муҳокимот шуда ё шахси дигареро ваколатан аз ҷониби худ интиҳоб намоянд.¹

– намояндагон оид ба парвандаи граждони, ҳимоягарон оид ба парвандаи ҷиноятӣ – дар хусуси ҳолатҳое, ки барояшон вобаста ба иҷрои ӯҳдадорӣ на-моянда ё ҳимоягар маълум гардидаанд;

– судяҳо, машваратчиёни халқӣ – оид ба масъалаҳое, ки дар ҳонаи алоҳида ва ё машваратӣ вобаста ба муҳокимаи ҳолатҳои парванда ҳангоми қабули ҳалнома, таъинот ё ҳукм ба миён омадаанд;

Қисми 4. Сарҳати 2. Шахсони зерин ҳуқуқ доранд аз додани нишондод ба си-фати шохид даст кашанд:

– ҳамсар ба муқобили ҳамсар, фарзандон ба муқобили падару модар ва падару модар ба муқобили фарзандон;»

¹ Дар низоми ҳуқуқи Сосониён маълум мешавад истилоҳи «варакаи пурсиш» вучуд доштааст.

² Яъне дар низоми ҳуқуқи ҷиноятӣ Сосониён шаҳодати шохид нисбати ҳамиштирокчиаш, танҳо асос барои гунаҳкорӣ шарикӣ намешавад, барои ин зарур аст шохиди дигар ашхос бошад. Дар замони Сосониён марудм андеша доштанд, ки дар чунин сурат дузд метавонад, дилхоҳ шахсро бегуноҳ гунаҳкор кунад. Ё моли дуздидашудаашро дар ҳонаи рафикаш монад ва рафикаш надо-над, ки он дуздӣ аст, вале дар рӯзи дастгиршудан рафикашро низ гунаҳкор ку-над. Барои роҳ надодан ба ин амалҳо шохиди дуздиро нисбати шарикӣ қабул накардаанд.

³ Вакилӣ дар муносибатҳои молумулкӣ ва муҳокимаҳои ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқи Сосониён маъмул будааст.

Банди 2. Муваккил ҳангоме метавонад аз ҳузур дар ҷаласоти додрасӣ худдорӣ намояд, ки мизони кайфар (мучозот) аз қасам² (вар) ё ҷаримаи нақдӣ бештар набошад.

Банди 4. Тарафайни даъво бояд вакили худро ба таври возеҳ ва ошкор интиҳоб намоянд.

Банди 5. Ашхос ҳақ доранд беш аз як вакили мудофеъ ё мушовири ҳуқуқӣ барои худ интиҳоб кунанд.

Банди 7. Вакил бояд салоҳияти қонунӣ дошта, тибқи муқаррароти расмӣ интиҳоб гардад.

Банди 8. Дар сурати интиҳоби ду вакил тавассути як нафар ҳар гоҳ вазифаи онҳо инфиродӣ бошад, бояд инфиродан ва агар иҷтимоӣ бошад, бояд ҳар ду муттафиқан дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шаванд. Дар сурати теъдоди муддаъӣ алайҳ (ҷавобгар) ҳар як аз тарафайни мутаъаддид метавонанд иҷтимоъан як нафарро ба ваколат интиҳоб намоянд.

Банди 10. Зану шавҳар муттафиқан метавонанд дар маҳкама (додгоҳ) вакили воҳиде дошта бошанд, вале зан ҳарчанд ҳам ки симати раёсати хонаводаро доро бошад, ҳаққи интиҳоби вакилро ба ҷои шавҳар билистиклол (дар алоҳидагӣ, мустақилона) нахоҳад дошт, зеро қадбонуи хона наметавонад ба танҳой соҳиби ихтиёри мутлақ ва масъули умури хонавода бошад.

Банди 11. Вакиле, ки дар маҳкама (додгоҳ) баёноташ бар хилофи гуфтору эътирофоти муваккилаш бошад, қозӣ набояд ба он тартиб асар диҳад¹.

¹ Масъалаи мазкур дар низоми ҳуқуқии муосир дар Кодкси граждании Тоҷикистон қисми 1 боби 8 бо номи Намояндагӣ. Ваколатнома. бо моддаҳои 207-214 ба танзим дароварда шудааст. Мафҳуми ваколатнома дар қисми 1 моддаи 210 чунин дода шудааст: «Ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани ваколоти ҳаттӣ барои намояндагӣ дар назди шахси сеюм доништа мешавад. Ваколатдиҳанда метавонад ваколатномаро барои аҳд бастанӣ намоянда бевосита ба шахси сеюми дахлдор диҳад.»

² Ҳарфҳои қ-с-м дар забони форсӣ «қисм» ҳам ҳонда мешавад «қасам» ҳам. Ин ҷо ба қасам наздикӣ дорад, чунки қасам худ як навъи ҷазо дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ баромад мекунад.

Банди 12. Интихоби вакил бояд саҳеҳ ва равшан буда, дар интихоби шифоҳии баёноти муваккил² бояд тавре бошад, ки дар маҳкама (додгоҳ) рафъи ҳар гуна ибҳоме³ бикунад.

Рочеъ ба вазоифи вукало (вакилон) дар фусули дигар низ ишороте ба қарори зер рафтааст:

Фасли 38, банди 24. Вукало ҳақ надоранд нисбат ба муваккилини худ эҷоф (истисмор) кардаву ҳаққулваколаи (подоши намояндагии) худро изофа бар ҳадди маъмул мутолаба кунанд. Дар даъвое рочеъ ба амволи қимате, ки муҳокимаи он муддате ба тӯл анҷомида бошад, ҳаққулвакола набояд аз бисту ду дарсад то сӣ дарсад қимати мол афзоиш ёбад.

Фасли 38, банди 34. Дар мавриди амволи камқимат ё даъвои моли ҷузъии ҳаққулвакола дувоздаҳ дарсад қимати мол аст ва дар сурати таҳаллуфи вакил дар аҳзи ҳаққулваколаи худ беш аз мизони фавқ, вакилро мумкин аст ба таъдйи (пардохти) ҷарима то ҳаждаҳ ҳазор дирҳам маҳкум кард.⁴

Фасли саввум. Дар пешмор (муддаъӣ – даъвогар ва додхох).

Банди 1 – 2 дар даъвои ҳукукии шикоят танҳо ҳаққи муддаъӣ хусусӣ буда, шахси дигар наметавон ба ҷои вай

¹ Ҷунин гувоҳӣ ба инобат гирифта намешавад.

² Интихоби вакил тибқи ин қисмат шифоҳӣ низ мешавад. Тибқи бандҳои 4 ва 7 вакилро қонунӣ мумкин аст шифоҳӣ ва ё хаттӣ интиҳоб намуд. Пас Мотикон ҷунин тартиби интиҳобро: хаттӣ, шифоҳӣ ва ошкоро қонунӣ нисбати вакил пешниҳод менамояд.

³ Номуайяний.

⁴ Дар бандҳо сухан рочеъ ба ҳаққи намояндагӣ меравад. Аҷаб нест ки дар қонуномаи Сосониён –Мотикон вазоифи адвокат ва намояндагиро аз назари илми ҳуқуқ дар иҷрои вазифаҳо омехта баён кардааст.

тарҳи даъво кунад, магар ин ки қонуна аз тарафи муддаъӣ ба ваколат интиҳоб шуда бошад.

Банди 3 – 5 дар мавриди дайн¹ ё мутолиботи² нақдӣ ё чинсӣ шахс метавонад вусули талаби худро ба шахси дигаре муҳаввал кунад. Дар ин сурат, шахси сонӣ бо дар даст доштани ҳаққи вусул метавонад бидуни ваколатнома аз тарафи дойин дар маҳкама (додгоҳ) шикоят ва мутолабаи дайн кунад. Дар сурати инкори мадюн³ аз вучуди дайн, ё имтиноъ⁴ аз пардохти он ба шахси сонӣ ҳаққи мутолаба ё субути дайн бар ӯҳдаи дойин⁵ аст⁶.

Банди 6. Дар мавриди ихтилофи моликияти молии манқул то қабл аз субути молики ҳақиқӣ, маҳкама (додгоҳ) касеро молик медонад, ки мол дар дасти ӯ буда, субути моликият бар ӯҳдаи тарафи дигар аст.

Банди 7. Дар мавриди ҳатки⁷ номус (таҷовуз ба номус) ва ҷароими хилофи иффат, шикояти шахси солис дар маҳкама (додгоҳ) масмӯъ⁸ ва маҳкама бояд ба қазия бо камоли ли диққат расидагӣ карда, ҳукми муқтазӣ (талабкунанда) содир намояд.

Ин фасл, ки ҳовии 14 банд аст, бадбахтона аз банди 8 сар карда, қисматҳое аз ҳар банд дар нусхаи асли маҳдуш⁹ буда, ба тавре ки маълум аст, дар бораи анвоъи муъталифи даъвонии молӣ ва тарзи расидагӣ ба онҳо баёноташ дар миён будааст.

¹ Дайн - қарз.

² Мутолабат - ҳаққи худро талаб карда гирифтани, рӯёндани ҳаққи худ.

³ Мадюн - қарздор.

⁴ Имтиноъ - рад кардан.

⁵ Дойин - қарзидҳанда, ин ҳолат даъвогар ва намояндаи ӯ.

⁶ Яъне дар сурати пардохти қарз ва ё инкори дайни ашё дар муқобили ваколатдор, ҳаққи мутолаба ва исбот бар ӯҳдаи қарзидҳанда, яъне дар ин ҳолат ба ӯҳдаи даъвогар меафтад.

⁷ Ҳатки - пора кардан, парда даридан, бадному расво кардан касеро. Ҳатки номус-пардаи номуси касеро даронидан

⁸ Масмӯъ - шунида шуда.

⁹ Хорошидашуда.

Фасли чаҳорум. Дар бардағӣ ё ғуломӣ (хуштвояк Hushtoik)

Дар китобҳои Авасто абадан ба ҷое барнамехӯрем, ки аз бардағӣ ё ғуломӣ сӯхбате ба миён бошад ва гӯё дар он давра табакаи ғуломонро наметинохтаанд. Танҳо дар кутуби паҳлавист, ки роҷеъ ба банда ва ғулом ишороте шуда ва чунин ба назар мерасад, ки эронӣён ин расмро аз ҳамсоҷони худ касб карда бошанд.¹

Банди 1. Бандагон касоне шумурда мешаванд, ки тавассути руёӣ (раъияти) шоҳаншоҳӣ дар ҷанг ба асорат даромада бошанд.²

Банди 2. Гуфтаанд то ҳангоми Баҳром³ ғуломзодагонро ғуломзодагонро ба падар мансуб мекарданд ва Сушонс (хуққудони маъруфи қадими Эрон) ба ҳамин далел нисбати ононро ба падар медонист, дар сурате ки акнун чунин атфоле ба модар мансуб мешаванд.

Банди 3. Зани ғулом (каниз)-ро нашоҷд зад, ё зиёд озурд, ё ба ӯ ситам раво дошт. Молик ё оғое, ки чунин кунад, муставҷиби укубат буда ва амали ӯ ҷурм маҳсуб мешавад.

Банди 4. Ҳамон гуна, ки дар ҳар даҳ рӯз як рӯз ғулом озодӣ дорад. Даҳумин фарзанди каниз низ аз қайди бандагӣ озод аст.

Банди 5. Ашхоси озод ва банда ҳар ду мумкин аст ҳодими маъбид гарданд, вале банда наметавонад монанди озод қабули ҳадоё ва туҳафи зуввор⁴ кунад.

¹ Повараки тарҷумаи доктор Болсоро.

² Дар матни ин банд суҳан дар бораи сарчашмаи ғуломӣ, ки дар ҷанг асир афтодаанд ва бо ҳукми подшоҳ ба ғуломӣ дода мешаванд, меравад. Тарҷимаи ҳамин қисмати матни Периханиян А.Г. нодуруст омадааст. Ба ақдаи ӯ касе агар ғуломи шоҳро ба бандагӣ диҳад ё фурушад.

³ Доктор Болсоро тасаввур мекунад, мурод Баҳроми панҷум аст (438–470 милодӣ).

⁴ Яъне ғулом наметавонад тӯҳфаи зиёраткунандагонро қабул кунад.

Банди 6. Ҳар гоҳ тарсо бандае (ғуломи масеҳимазҳаб) бо ризои худ дини маздаясноро бипазирад, ё бо беҳдине занашӯй кунад, бар дигар беҳдинон аст, ки ўро харидорӣ ва озод созанд. Вале ҳар гоҳ бидуни қабули дини зардуштӣ бо беҳдине издивоҷ кунад, метавонад бо пули худ озодии хешро харидорӣ кунад.

Банди 7. Фурӯши бандагон ба акдинон (куффор) мамнуъият (дар Бундахиш, боби сиюм) шабеҳ ба ҳамин ақида мефармояд: Бандаи парасторро чун бихаранд, нашоёд, ки пас аз он бачдинон (ғайри зардуштӣ) бифрӯшанд.

Банди 8. Ҳар гоҳ бандаи акдине (кофире) бо ҳамроҳии оқои худ ба дини Маздаясно дарояд, банда дар хидмати оқои худ боқӣ хоҳад монд.

Рочеъ ба бандагон дар ҷои дигари ин китоб омадааст:

Фасли 35, банди 17. Касе ки ба бандаи худ ҳаққи таҳсил- мол дода бошад, дар сурате ки ўро озод созад, на- метавонад ҳаққи бандаи худро тасоҳуб¹ кунад.

Фасли 21, банди 13. Бандае, ки ба унвони коргар ба дигаре кироя дода шавад, корфармо бояд музди ўро ба молики банда бидиҳад.

Фасли 30, банди 20. Банда метавонад молики чизе шавад, ки оқояш ба унвони ҳадя ба ў бахшида бошад.

Фасли 31, банди 12. Бандагон метавонанд бо иҷозаи оқои худ озодии худро бо пул харидорӣ намуда, ё дигареро ҳозир намоянд, қимати ононро ба молик пардохта озод намоянд.

Фасли 42, банди 118. Ҳар гоҳ бандае қабл аз фавт ё чунун дороии худро ба дигаре интиқол надода бошад, он мол мутааллиқ ба молики он банда аст.

Фасли 27, банди 19. Ба ғайр аз завҷа ва атфоли сағир банда ё ашхосе, ки салоҳияти қонунӣ надоранд, ҳар шахси дигаре, метавонад зомини дайни шахси дигар шавад.

¹ Соҳибӣ.

Фасли 13, банди 15. Ҳар гоҳ чаҳор нафар дорои бандае бошанд, ки ба унвони ҳадя молик шудаанд, дар сурате ки ду нафар аз ҳаққи худ нисбат ба он банда сарфи назар намоянд, банда озод хоҳад шуд.

Фасли 23, банди 27. Дар сурате ки бандае баробари қонун озод шавад, ҳатто шоҳаншоҳ низ наметавонад дубора ӯро ба бандагӣ баргардонад.

Фасли 32, банди 2. Дойин (қарздиҳанда) метавонад мадйони(қарздор) худро, дар сурате ки аз ӯҳдаи пардохти тамоми дайн барнаояд, нисбат ба бақияи дайни(қарзи) худ метавонад мадёнро водор ба озод қардани бандаи худ кунад.

Фасли 13, банди 27. Ҳеҷ кас ҳақ надорад бандаеро, ки озод шудааст, ба бандагии худ бипазирад.

Фасли 21, банди 12. Касе ки бандаи худро ба унвони гаравгон (васиқа) ба дигаре супурда бошад, метавонад чунин шарт кунад, ки бандаи ӯ дар сурати пардохти вачҳи мазбур озод гардад.

Фасли 42, банди 123. Ҳар гоҳ даъвои озод будани бандае муҳраз¹ ва мӯътабар бошад, маҳкама (додгоҳ) набояд ба шаҳодат ва далоили тарафи муҳолиф тартиби асар диҳад (қабул кунад).

**Фасли панҷум. Дар ширкат (ҳаммоӣ), ҳаммоликони
(моликони моли мушоъ- моликияти умумӣ) ва
ҳампояндон (зомин)**

Банди 1. Ҳар гоҳ чанд нафар муштарақан вачҳеро² аз шахсе ба вом гиранд, дар сурате ки дойин тамоми дайни худро ба яке аз мадйонин бахшад, он мадён ҳақ надорад аз шурақои худ беш аз миқдоре ки муқаррар шуда, мутолабаи суд намояд.

¹ Мусаллам ва мутаяқин.

² Вачҳе-пуле, маблағе, нақдинае.

Банди 2. Ҳамон гуна ки аҳзи мутолибот ва ҳуқуқи молии падари мутаваффи ба ўҳдаи писари ўст, пардохти даюни падар низ ба ўҳдаи ўст, зеро ў қоиммақоми ҳақиқӣ ва идорақунандаи мотараки¹ падари худӣ ўст.

Банди 3. Ҳар гоҳ ду нафар муштарақан аз шахсе вачҳе (пуле) ба вом гиранд, ҳар як аз шурако ба таври ҷудогона зомини пардохти тамоми дайн буда, дар сурате ки яке аз онҳо дар адои дайн худдорӣ кунад, тарафи дигар наметавонад бо пардохти нисфи саҳми худ табраа (барӣ, озод) шавад.

Банди 4. То қабл аз саррасиди мавъиди адои дайн пардохти он бар ўҳдаи мадюн ва баъд аз гузашти муддат бар ўҳдаи зомин аст.

Банди 5. Зомин ҳангоме аз замонат барӣ (озод) мешавад, ки шахси мазмунлаҳ (касе ки қарзро додааст) се бор назди мақомоти расмӣ бо баёни равшан ўро аз ин масъулият озод созад.

Банди 6. Қабл аз саррасиди мавъиди пардохти дайн мутолабаи он ғайри муваҷҷаҳ буда, шикоят аз таъхири адои дайн вақте пазируфта мешавад, ки муддати он саррасида бошад.

Банди 7. Қабл аз саррасиди мавъиди пардохт ҳангоме дойин метавонад мутолабаи дайн намояд, ки миқдори он аз сад дирҳам зиёдтар набуда ва худ низ гирифтори мутолиботи дуйёни (талабқорони) худ бошад.

Рочеъ ба замонат дар мавориди зер ҳам мегӯяд:

Фасли 27, банди 6–9. Замонат ҳангоме қонунӣ аст, ки дойин шахси зоминро шинохта ва замонати ўро қабул карда бошад. Зомин ҳангоме маҷбур ба таъдияи (пардохти) мазмунбих (мавзӯӣ шартнома-пул, мол ва ғ.) хоҳад гардид, ки дар хонаводаи иштирокии мазмунлаҳ (қарздор) шахси

¹ Ба маънои мерос.

дигаре, ки тибқи қонун масъули пардохти дайн бошад, мавҷуд набошад.

Фасли 27, банди 21. Пас аз ахзи дайн аз зомин, ҳар гоҳ мадюн ҳозир ба пардохти дайни худ шавад, вачҳи маъхузе(маблағи гирифташуда) ба зомин мустарад хоҳад шуд.

Фасли 27, банди 10-11. Ҳар гоҳ ду нафар ё бештар муттаҳидан мадюн воқеъ шаванд, ҳар як аз онҳо ҷудогона зомини мадюни дигаре буда, дар сурати таъдйи (пардохти) тамоми дайн метавонанд аз шарикӣ худ мутолабаи хиссаи ӯ намоянд.

Фасли шашум. Роҷеъ ба тасмимоти руасои асноф (синфҳо) (Вичорк пешасардорон)

Банди 1. Тасмимоти қазоӣ ё фатовии синфӣ (Вичор) аз тарафи руасои асноф бояд тибқи аҳком ба фармони подшоҳон ба амал ояд.

Банди 2. Дар сурати таҳаллуфи вомгиранда аз пардохти дайни худ доварон бояд бақияи пулро низ аз рӯзи инқизои муддати пардохт дар сурати тақозои дойин аз мадюн дарёфт доранд. Доварон ҳақ надоранд тасмимоти қазоиро танҳо ба майли худ иттиҳоз намоянд.

Банди 3. Доварон, ки бидуни ҷиҳат ва танҳо аз рӯи тамоюли хеш (бар хилофи муқаррароти қонун) муқассиринро танбех (ҳад задан) ё ҷарима кунанд, барои онон ҳамон андоза тавлиди масъулият мекунанд, ки аз танбех ё ҷарима кардани муқассир тибқи қонун худдорӣ карда бошад.

Банди 4. Ҳар гоҳ дар ҳини муҳокима муддаъӣ алайҳ ҳис кунад, ки қозӣ нисбат ба ӯ бо сӯи назар ё сӯи тафохум рафтор мекунад, метавонад мавзӯро назди қозии аршадтаре матраҳ намояд.

Фасли ҳафтум. Талоқи зан (шакное (шиканой) аз зан)

Банди 1. Тақозои талоқ аз ҳар як аз завҷайн дар маҳкама (додгоҳ) пазируфта мешавад, вале маҳкама (додгоҳ) ҳеҷ мардеро бидуни ризоияти шоҳзани ӯ ва ҳеҷ шоҳзанеро бидуни ризоияти шавҳараш наметавонад ҳукм ба ҷудой (талоқ) диҳад. Чунин амре танҳо дар мавриди ҷакарзан мумкин аст.¹

Банди 2. Дар сурати ризоияти тарафайн ҳар гоҳ маҳкама (додгоҳ) илал ва асбобро барои талоқ кофӣ надовнад, ҳукм ба ҷудои завҷайн нахоҳад дод ва ҷун мард ғавт намояд ва занаш бидуни авлод бошад, набояд дар бораи он зани бева дар сурати издивоҷи сонавӣ, сиғаи ақди ситарзанӣ ҷорӣ сохт, балки пас аз издивоҷи сонавӣ бояд нима аз фарзандони шавҳари дуввумро ба номгонаи шавҳари аввал дароварад.²

Банди 3. Марде, ки шоҳзани беавлоди (бефарзанди) худро талоқ диҳад, ҳар гоҳ дар замони ҳаёти он мард зан аз шавҳари дуввуми худ дорои фарзанд шавад, фарзанди аввал, фарзандхондаи шавҳари аввалӣ маҳсуб ғашта, зан низ дар мину (дар ҷаҳони дигар) мутааллиқ ба шавҳари аввалӣ хоҳад буд.

Банди 4. Зане, ки бидуни авлод (фарзанд) будаву ба майли худ талоқ ғирифта бошад, ҳар гоҳ ба ақди марди дигаре дарояд ва он мард низ қабл аз бачадор шудан аз он зан ғавт намояд, он зани беавлод дар сурати издивоҷи бори саввум сиғаи ақди ситарзанӣ дар борааш ҷорӣ нахоҳад шуд

¹ Ҷумлаи охир дар матни асли мубҳам буда ва маълум нест оё мард метавонад ҷакарзани худро ҳар вақт бихоҳад, талоқ диҳад? Эҳтимол меравад танҳо дар талоқи ҷакарзан ҷунин худсарии тарафҳо ба назар мерасад.

² Манзур ин аст, ки ҳар бор он зан бо дорой ва ҷаҳизияи шавҳари аввал ба ақди издивоҷи марди дигар дарояд, ҷун фарзанде надовшта, бояд як ё ду нафар аз фарзандонаш аз шавҳари дуввум ба фарзандхондагии шавҳари аввал дароварда, ирсияе, ки аз шавҳари аввал ба даст оварда, ба он фарзандон ҳибба кунад, вале имрӯз зардуштиён хангоми ғавти шавҳари бефарзанд шахсеро бо номи пулғузор фарзандхонда баъд аз марги мард таъйин мекунанд.

(яъне муваззаф нест фарзандони шавҳари саввуми худро ба шавҳари дуввумӣ номзад кунад).

Банди 5. Ҳар гоҳ зану шавҳаре, ки дар моли муайяне шарик буда, якдигарро талоқ диҳанд, мард наметавонад бидуни ризоияти зани муталлиқаи худ он молро ба дигаре вогузор намояд ё интиқол диҳад.

Банди 6. Ҳуқуқдонон гуфтаанд, ибқои (боқи мондани) ширкати онон дар моли мушоъ (муштарақ-умумӣ) ҳангоме дар маҳкама (додгоҳ) пазируфта мешавад, ки чунин қарордоде дар миёни онон мавҷуд бошад. Дигаре гуфтааст, ки талоқ сабаби фасхи ширкати зану шавҳар дар моли мушоъ набуда ва ширкати онон баъд аз талоқ низ камокон воқеъ аст.

Банди 7. Дигаре гуфтааст: Зани муталлақа танҳо ҳаққи тасарруф дар молеро дорад, ки шавҳар ё оилааш (хонаводааш) ба унвони ҳаҳизия ё ҳадяи арӯсӣ ба ӯ бахшида бошанд.

Банди 8. Молеро, ки шавҳар дар муддати зановуӣ ба зани худ бибахшад, дар сурате, ки талоқ ба ризоияти зан ба амал омада бошад, зан ҳаққи тасарруф дар он молро надошта ва думартаба (дубора) дар мулкияти шавҳар дар хоҳад омад.

Банди 9. Занон баъд аз издивоҷ нисбат ба тасарруфоти моли худ озод буда, бидуни назорат ё сарпарастии шавҳар метавонанд ҳар гуна муомилаеро, ки қонунӣ бошад, анҷом диҳанд.

Ишороти дигар роҷеъ ба ҳамин мавзӯ

Фасли 14, банди 1. Баъд аз талоқ то замони издивоҷи сонабӣ зан таҳти сарпарастии авлиёи (сарапарсти, валии волидайнӣ) худ қарор хоҳад гирифт.

Фасли ҳаштум. Ҳокими шаръ (дастубар) ва ихтиёрати ӯ

Дастурон ё ҳуккоми шаръ на танҳо ҳаққи қазоват ва ратку фавтқи умури шаръии мардумро доро будаанд, балки ба поре аз даъовии ҳуқуқӣ ва молӣ низ расидагӣ карда, ҳукм содир мекарданд. Мардум ҳам ағлаб тарҳи даъовии худро то он ҷо ки дар салоҳияи ин гуна маҳоким буд, ба иллати суҳулати кор ба онон рӯчӯ карда, ба маҳокими урф тарҷеҳ меоданд.

Фасли 8, банди 1-2. Дастурон ҳаққи расидагӣ ба даъовии ҳуқукиро доро мебошанд.

Банди 3. Шикоят аз аҳкоми маҳокими шаръ роҷеъ ба даъовии ҳуқуқӣ дар маҳокими урф пазируфта мешавад ва ҳамчунин ҳуккоми шаръ метавонанд аз расидагӣ ба ин гуна даъовӣ худдорӣ карда, ба дастури ирҷоӣ (баргардонидан) онро ба маҳокими урф содир намоянд.

Банди 4. Иддае аз фуқаҳоро ақида бар ин аст, ки даъовӣ¹ роҷеъ ба амволи ғасбӣ ва субути ҳаққи моликият дар салоҳияти ҳокими урф аст.

Банди 5. Ҳар гоҳ касе нисбат ба бахше аз дороии оташкада дар додгоҳи шаръ иддаъои моликият кунад ва санаде дар ин маврид мавҷуд набошад, маҳкама (додгоҳ) бояд дар мавриди моликияти он мол, баҳусус аз дастур ё раёсати оташкада назархоҳӣ карда, баробари гуфтаи он дастур то ғангоме ки дар мақоми риёсат боқӣ бошад, амал намояд.

Банди 6. Расидагӣ ба даъовии амволи маъобид ё оташкадаҳо дар салоҳияти маҳокими шаръ буда, ҳаққи моликият аз рӯи мадорик ва аснок ба субут хоҳад расид.

Банди 7. Дар сурате ки субути ҳаққи моликияти яке аз тарафайн аз рӯи далоил ва аснод мумкин нашавад, пасмор (муддаъӣ алайҳ- ҷавобгар) муваззаф аст ба дастури

¹ Даъвоҳо.

(махдодситонтар)¹ ё қозии бузурги маҳкамаи (додгоҳи) шаръ ташрифоти (вар)² довари эзидиро анҷом диҳад.

Банди 14. Дастур ё қозии шаръ ҳар гоҳ тааххул ихтиёр накарда бошад, салоҳияти расидагӣ ба даъовие, ки як таърафи он зан бошад, доро намебошад.

Банди 17. Муттаҳам ҳаққи инкори иттиҳоми мунтасиба ба худро доро мебошад ва дар сурате ки барои субути бегуноҳии худ ё ироаи аснод ва мадорики лозима мӯҳтоҷ ба мӯҳлат бошад, маҳкама (додгоҳ) бояд фурсат ва мӯҳлати кофӣ дар дастраси ӯ бигзорад. Тарзи расидагӣ ба даъовӣ дар маҳокими шаръ шабех ба маҳокими урф мебошад.

Банди 18. Вазоифи вакили мудофеъ дар маҳокими шаръӣ, гарчи қонунан ба ӯҳдаи дастурон мебошад, вале дар мавоқеъи лозима вуқалои табақаи ом низ метавонад ҷунин вазифаеро анҷом диҳанд.

Банди 19. Муттаҳам наметавонад ба унвони васиқа ё замонати молӣ ҷавохирот ва зинатолоти зани худро ба маҳкама (додгоҳ) бисупорад.

Банди 20. Касе ки тавассути ду маддаъӣ муттаҳам ба ду ҷурми мухталиф бошад, дар сурате ки ҷурми аввалӣ дар маҳкама (додгоҳ) ба субут расад, қозӣ набояд иттиҳоми сонавии муҷримро бидуни расидагӣ, ҷурм талаққӣ намояд, бояд бо камоли диққат ба иттиҳоми сонавӣ низ расидагӣ ва ҳукм содир намояд.³

Банди 21. Баҳром гӯяд: Шикояти ду нафар аз як шахс бояд дар қозӣ эҷоди(андешаи –А.Х.) сӯизан (бадгумонӣ) нисбат ба муттаҳам бикунад, вале қозӣ наметавонад дар бораи он иттиҳомот қабл аз расидагӣ ва субути ҷурм ҳукме содир намояд.

¹ Мансабдоре дар муурофияи судӣ, ки ваколатҳои прокурор ва судяро дар муурофия доро мебошад.

² Муурофияи судии тавассути қувваҳои табиӣ-ордалия.

³ Яъне ҳар даъво ва мавзӯи баҳс дар додгоҳи қадимаи форсӣ дар алоҳидагӣ баррасӣ мешуд ва расмиёти ҳуқуқиро низ ба ҷуриғӣ бояд мегузашт.

Ишороти дигар роҷеъ ба маҳокими шаръ дар китоби Мотикон

Фасли 42, банди 22. Расидагӣ ба тамоми ҷароими шаръӣ дар салоҳияи додгоҳи шаръ аст ва ҳамчунин шикоят роҷеъ ба амволи маъобид, издивоҷ, фарзандхондагӣ, ҷаҳизияи зан, талоқ, ирс, васият, мурофеъот роҷеъ ба бандагон ва ташрифоти (вар) довари эзидӣ ва назоири инҳо ҳама ба маҳокими шаръ ручӯъ мешавад.¹

Фасли нӯҳум. Дар ҷаълу² тазвир ва шатгу³ ва найранг

Банди 1. Ҳакам(мубад) бояд дар анҷоми ташрифоти муҳокима ба тарафайни даъво бо камоли бетарафӣ рафтор намояд.

Банди 2. Ҳар гоҳ яке аз тарафайни даъво бо сӯ(ъ)инияти қасдан баёноти қаблии худро тағйир диҳад, бояд ба он шахс ба назари муҷримият (гунаҳгор) нигарист.

Озар Ҳурмузд гӯяд: Чунин амале, далел бар иртиқоби ҷурм нест.

Банди 3. Ҳар гоҳ маълум шавад, ки муддаъӣ бо тавассул ба ҳиллаву дурӯғ раъии маҳкама (додгоҳ)-ро ба нафъи худ ба даст оварда бошад, илова бар радди вучуҳи маъхуза(балағи гирифташуда-мавзӯи шартнома) аз муддаъӣ алайҳ бо пардохти суди он бояд муддаъиро ба ҳадди аксари ҷарима низ маҳкум кард.

Банди 4. Дар сурате ки муддаъӣ сикҳатии имзо ва мӯҳри зайли қарордоди мунъакиди(басташуда) байни худ ва муддаъӣ алайҳро тасдиқ намояд, чунончи ҳуруф ва ибороти он қарордод даст нахӯрда бошад, мӯътабар ва лозимулиҷро байни тарафайн хоҳад буд. Муддаъӣ ҳақ надорад нисбати ҷаъл-сохтакорӣ ба он диҳад.

¹ Ручӯъ шавад ба сафҳаи 48, муқаддимаи тарҷумаи Болсоро.

² Ба маънои қалбаки

³ Шояд виштаг ва ё ваштаг хонда шавад. Эҳтимол аст ба маънии ҳиллаю найранг омада бошад.

Банди 6. Касе ки моли масрукаи худро аз сориқ боздуз-
дад, аз мучозот муъоф нахоҳад буд.¹

Банди 7. Ҳар кас ки ба ҳилаи тазвир ҳукме ё ҳаққе ё мо-
лери ба даст оварад, мучрим(гунаҳгор) шинохта хоҳад
шуд.²

Фасли даҳум. Дар даъвати моликият (афашмонд Afashmand ё Афшамонд)

Банди 1. Даъвои моликият иборат аз ин аст, ки касе
худро молики чизе бидонад, ки дар тасарруфи ғайр бошад.³

Банди 2. Касе ки қаблан даъвои моликияти чизери кар-
да бошад ва маҳкама (додгоҳ) муддаъӣ алайҳро молики он
чиз тахшис дода бошад, наметавонад думартаба (дубора)
чунин иддаъоеро матраҳ кунад ва дар сурати тарҳ ба чурме
тавҳин ба қонун маҳкум хоҳад шуд.⁴ Муддаъӣ танҳо мета-
вонад аз раъӣи маҳкама (додгоҳ) шикоят намояд.⁵

Банди 3. Дар ҷои дигар омадааст: Касе ки иддаъои мо-
ликияти чизери бикунад, то судури маҳкама (додгоҳ) бояд
даст ба иқдоми дигаре бар алайҳи муддаъӣ алайҳ назанад.
Ҳар гоҳ ҳукм бар алайҳи муддаъӣ содир шавад ва барои

¹ Яъне сухан на дар бораи ҳаққи моликият, балки роҷеъ ба низом, тартиб, ко-
нун ва эҳтироми рсамиёти мақомоти маъмури ва мақоми додгоҳи меравад. Дар
қонунгузории муосир агар, дар ҳолати гирифтани моли дуздидашудааш шахс
ба дузд зарари иловагӣ нарасонад, ӯ аз ҷавобгарӣ озод мешавад. Масъалаи
расмиёт ва талаботи қонун нисбат ба низом ва мақоми додгоҳ дар замони муо-
сир ҷалби назар меҷаҳад.

² Новобаста аз оқибат, ки вай ба касе зарар мерасонад ё не. Яъне ҳуқуқи
қадима ислоҳи ҷамъиятро аз лаҳзаи тафаккур то рафтор ҳама аз ният ба низом
медарорад. Чун ният ва рафтори ӯ «ҳиллаи тазвир» аст, ҳамин худ кифоя аст,
ки ӯро гунаҳгор донанд. Албатта чунин дидгоҳ паҳнои қонунро то майдони
ахлоқ кашида, сатҳи ҳуқуқро ба дигар навъҳои меъёри иҷтимоӣ маҳлут месо-
зад. Аммо чунин усул барои ҷомеа дар сатҳҳои муайя аз аҳамият ҳолӣ нест.

³ Монанди даъвои виндикатсионии ҳуқуқи римӣ, ки мол аз тасарруфии молик
баромадааст.

⁴ Яъне дар ҳуқуқи қадима як мавзӯи баҳс дар додгоҳ мохиятан ду маротиба
дида намешудааст.

⁵ Поварақи сафҳаи 103, тарҷумаи Болсоро.

бори дуввум иддаёи худро дар маҳкама (додгоҳ) матраҳ намояд, муваззаф ба пардохти вачҳуззамон (предмети шартнома) хоҳад буд, ки дар сурати судури ҳукм бар алайҳи ӯ васиқаи мазбур¹ забт хоҳад шуд ва дар сурати такрори иддаё дар мартабаи саввум ба чурми тавҳин² ба қонун маҳкум хоҳад шуд. Зурвондод гӯяд: Дар сурати такрори даъвои моликият ва судури ҳукм бар алайҳи ӯ, бояд амре ба забти вачҳуззамони ӯ намуд.

Банди 6. Ҳар гоҳ се нафар инфиродан даъвои моликияти чизеро бикунанд, пас аз судури ҳукми маҳкама (додгоҳ), ҳар як аз онҳо, ки даъвии худро барои мартабаи дуввум такрор намояд, бояд дувоздаҳ сараи (сиккаи) нуқра ба унвони ҷарима ба маҳкама (додгоҳ) бипардозад.

Банди 7. Дар сурате ки ҳар як аз ин се нафар муддаъӣ, тақозои рӯ ба рӯ шудан бо муддаъиёни дигарро бинамояд, маҳкама (додгоҳ) бояд бипазирад.

Банди 9. Шахсе, ки даъвои моликияти бандаеро бикунанд, ки назди дигаре бошад, наметавонад то қабл аз судури раъӣи маҳкама (додгоҳ) он бандаро ба амре маҷбур кунад. Чунин ҳукм низ дар бораи занон низ муҷри³ аст.

Фасли ёздаҳум. Роҷеъ ба (вар) ё довари эзидӣ

Банди 1. Ҳар гоҳ муддаъӣ худро бастонкори (биситонкори, талабкори- А.Х.) шахси мутаваффо муаррифӣ кунад, дар сурати изҳори ворис аз адами иттилоъ ба мавзӯъ, ворис бояд мутавассил ба вар шавад⁴, то ҷаҳолати ӯ дар он мавзӯъ муҳаққақ шавад.⁵

¹ Мазкур, номбаршуда, навишташуда.

² Нохурматӣ.

³ Ҷоришаванда.

⁴ Вақте шахсе ба молмулки ҷавиди ҳақ талаб мекунад ва меросхур аз он изҳори беҳабарӣ мекунад, меросбар бо имтиҳони вар-ордалия, ки навъҳои гуногун дорад гузаронида мешавад. Дар замонаш Сиёвӯш барои исботи бегуноҳии худ аз миёни оташ гузашта буд.

⁵ Дар Динқарт, ҷилди ҳаштум, фасли 42 омада: Қисмате аз сакотумнаск, ки мавсум ба «варистон» буда, роҷеъ ба анвоъи вар ба таври муфасссал баҳс карда.

Банди 2. Менӯ Мардон гӯяд: Илова бар ин ки ворис муваззаф аст барои субути адами иттилоъи худ аз талаби муддаъии ташрифот варро анҷом диҳад. Муддаъӣ низ бояд иддаъои худро ба субут расонад.¹

Банди 3. Мороспанд яке аз радон² гӯяд: Ҳар гоҳ қадбону ё қадхудое (соҳибхонае) барои субути ҷаҳолати худ аз талаби муддаъӣ вар гузинад, аз пардохти ҳар гуна вачҳи ба муддаъӣ муъоф хоҳад шуд³.

Банди 4. Дар сурате ки муддаъӣ алайҳ(ҷавобгар) ҳозир ба анҷоми вар набошад, метавонад муддаъиро водор ба савганд намояд (зеро қасам хӯрдан низ як навъ вар маҳсуб мешуда, сафҳаи 114, поварақи тарҷумаи Болсоро).

Банди 5. Ҳар гоҳ васӣ ва бонуи марди мутаваффо инкори талаби муддаъиро бикунад, бояд ҳар дуи онон вар анҷом диҳанд.

Банди 6. Ду нафар аз аъзои хонаводае, ки якдигарро мадҷони(қарздори) хонавода қаламдод кунанд, дар сурате ки ҳар як аз онҳо мункири даъии (қарзи) худ ва муддаъии (даъвогари) даъии дигарӣ бошад⁴, бояд ҳар ду ташрифоти вари таштро(ё варташтро)⁵ анҷом диҳанд.⁶

Банди 7. Ҳакам метавонад ҳар як аз тарафайни даъворо, ки дорои далоил ва мадорики камтаре бошад, муқаллаф ба вар намояд.

Банди 8. Ҳар гоҳ муддаъӣ барои субути(исботи) ҳаққи моликияти худ ҳозир ба анҷоми вар шавад, моликияти ӯ муҳаққақ хоҳад буд.

¹ Навъи вари маҳсусе, ки дар ин маврид ба амал меомада, вари гардонидани по будааст, ки маълум нест чигуна анҷом мешуда.

² Ҳуққдон.

³ Агар соҳибхона бар асоси даъвои муддаи аз имтиҳони вар-ордалия гузарад ё аз пардохти ҳаргуна пул барои даъвои муддаъӣ озод мешавад мегӯяд ҳуққдон Мораспанд.

⁴ Эҳтимол меравад пас аз мӯҳлате қарзашонро инкор карда худ даъвогар шаванд.

⁵ Шояд як навъи вар-ордалия бошад.

⁶ Зеро ба зарари соири аъзои хонавода тамом хоҳад шуд.

Банди 9. Мумкин аст шахси солисе барои исботи ҳаққи моликият, молики аслии тан ба ихтиёри вар диҳад. Дар ин сурат моликияти касе ки он шахси солис муддаъӣ бошад, муҳраз (мусаллам) хоҳад буд.

Банди 10 ва 11. Дар ин ду банд низ монанди бандҳои қаблӣ ҳар гоҳ яке аз тарафайни даъво, ба таври сарех ҳаққи моликияти худро нисбат ба моли муддаъӣ бих¹ дар маҳкама (додгоҳ) ба субут расонад, маҷбур ба ихтиёри вар хоҳад буд.

**Фасли дувоздахум. Пардохти дуён ва анҷоми
таъахҳудоти хонаводагӣ (Тузшан (ё Тавазшан)
Дутак Куншан (ё Канишн) ва Онҷ аз Дутак Хоҳишан)**

Банди 1. Ҳар гоҳ шахсе дар маҳкама (додгоҳ) аз хонаводае мутолабаи дайни худ кунад ва ҳузури қадбону ва сардори хонавода дар маҳкама лозим бошад, он ду нафар (қадбону ва қадхудо) бояд вачҳеро ба унвони замонат аз моли хонавода ба маҳкама (додгоҳ) биспоранд. Вале ҳар гоҳ муддаъӣ дайни худро аз қадбону ва сардори хонавода муштарақан ё мунфаридан матолаба намояд, он ду набояд вачҳуззамонро аз моли хонавода ба маҳкама (додгоҳ) биспоранд. Ба ақидаи Зурвондод пардохти чунин вачҳе аз моли хонавода абадан салоҳ нест.²

Банди 2. Ҳар гоҳ раёсати хонаводае муҷтамаъан ба ӯҳдаи се нафар зан бошад, дар мавриди шикояти фавқуз-зикр набояд ғайр аз он се зан, дигариҳо дар маҳкама (додгоҳ) эҳзор³ намуд (Ин дар сурате аст, ки хонавода бидуни марди болиғ бошад).

¹ Моли нисбати ӯ даъвошаванда.

² Сардори хонавода аъам аст аз васӣ ё қаййим.

³ Ҳозир кардан.

Банди 3. Ҳар гоҳ раёсати хонавода ба ўхдаи ситарзан бошад, дуёни он хонавода бояд ба василаи сардори хонавода пардохт гардад.¹

Банди 4. Ҳар гоҳ раёсати хонавода ба ўхдаи писар бошад, қадбону наметавонад нисбат ба амволи хонавода муддаъӣ ё муддаъӣ алайҳ бошад.²

Банди 5. Писарон чун ба сини булуғ расанд, метавонанд аз сардор ё қадбонуи хонавода нисбат ба ҳайфу майли амволи хонаводаи худ дар муддати тасаддияшон шикоят кунанд (сардори хонавода, яъне сарпарастии хонавода).

Банди 7. Дайни ҳар як аз афроди хонаводаро бояд пас аз марги эшон аз раис ё қадбонуи хонавода мутолаба намуд.

Банди 8. Ҳамон гуна ки фарзандхонд ё хешони ў вориси касе ҳастанд, ки он тифлро ба фарзандӣ пазируфтааст, пардохти дуёни ва анҷоми таахҳудоти ў низ пас аз марг бар ўхдаи фарзандхонд ё хешони ў бошад.³

Банди 9. Ҳар гоҳ сардори хонавода бидуни ҷиҳати машрӯъ⁴ аз дарёфти мутолибот ва ҳуқуқи моли хонаводаи тахтулкафолаи худ имтиноъ⁵ варзад, қадбонуи хонавода метавонад ба маҳкама (додгоҳ) шикоят кунад.

Банди 10. Ҳар гоҳ яке аз афроди хонавода аз тарзи идораи сардори хонаводаи худ шикоят кунад, вакили сардор дар маҳкама (додгоҳ) намояндаи хонавода маҳсуб нахоҳад шуд.

Банди 11. Зане, ки аз бадрафтории шавҳари худ шикоят намояд, бояд то поёни муҳокима ўро аз тахти султаи шавҳар хориҷ сохт.

¹ Ситарзан, яъне зане, ки муваззаф аст ба пардохти ирси падар ба писари худ ва писари худро ба номгонаи падари худ дароварад.

² Яъне ҳаққи даҳолат дар идораи амволи хонаводаро доро нест.

³ Фарзандхонда вориси падару модархонди худ аст. Дар сурати марги падархонд, агар вориси дигаре набошад, яъне писархонд қабл аз падархонд даргузарад, дороиҳои ў ба хешони фарзандхонд хоҳад расид.

⁴ Қонунӣ.

⁵ Инкор кардан.

Банди 12. Кадбонуи хонавода метавонад аз сӯи идораи сардори хонаводаи худ шикоят карда, ўро ба василаи мақмама (додгоҳ) азл¹ ва дигариро ба ҷои вай насб² намо-яд.

Фасли сездахум. Дар атоё (Деҳишнон – бахшиш, тӯҳфа)

Банди 2. Ҳар гоҳ касе бигӯяд: Молеро, ки аз ин пас мутасарриф шавам, аз онӣ ту хоҳад буд. Дар ин сурат, агар он чиро ки қаблан мутааллиқ ба ӯ буда, боз ба тасарруфи ӯ дарояд, он чиз ба мутҳаб³ дода нахоҳад шуд, вале тамоми муқаррарӣ ё ҳуқуқ ё музди ақабуфтода ба тасарруфи мутҳаб дар хоҳад омад, зеро ки баъд аз таърихи қарордод мутасарриф мешавад.⁴

Банди 3. Ҳар гоҳ касе чунин гӯяд: Он чиро, ки то муддати даҳ сол мутасарриф шавам, аз онӣ ту хоҳад буд. Дар ин сурат, то инқизои муддати 10 сол аз рӯзи қарордод он чӣ ба тасарруфи воҳиб дарояд, мутааллиқ ба мутҳаб хоҳад буд.

Банди 4. Ҳар гоҳ Фаррух ба Меҳр чунин гӯяд: Ҳар моле, ки аз ин пас ба тасарруфи ман, ки Фаррух ҳастам, дарояд, аз онӣ ту, ки Меҳр ҳастӣ, хоҳад буд. Дар ин сурат, агар касе молеро ба Фаррух бахшид ва Фаррух аз қабули он худдорӣ кард, Меҳр метавонад тибқи қарордод он молро ба ҷои Фаррух бипазирад ва қабз намояд. Вале ҳар гоҳ шавҳаре чунин қарордодеро бо зани худ баст, шавҳар метавонад аз қабули деҳешҳои ғайр худорӣ кардаву зан наме-тавонад ба ҷои шавҳар он молро қабул ва қабз намояд.

¹ Бекор кардан, озод кардан.

² Таъин кардан.

³ Ҳадягиранда

⁴ Воҳиб – ҳиббакунанда ё бахшанда, мутҳаб – ҳиббашуда ё гирандаи деҳиш, тӯҳфа.

Падари тифли сағир низ метавонад аз қабули атоёе, ки ба тифлаш бахшида шудааст, худдорӣ кунад.

Банди 5. Дигаре гуфтааст: Дар сурати пешниҳоди воҳиб зан метавонад ба ивази шавҳари худ қабул ва қабзи хибба кунад.

Банди 6. Баҳром гӯяд: Зан қонунан ҳаққи қабул ва қабзи чунин молеро доро мебошад.

Банди 7. Мидевмоҳ гӯяд: Дар ин маврид қозӣ бояд пас аз мутолиа ва диққати кофӣ ҳукм содир намояд.

Банди 8. Яке аз фуқаҳо навиштааст: Агар касе гӯяд: Теъдоди дусад сикка он чи аз симу зар ба тасарруфам дарояд, моли ту хоҳад буд, ҳар гоҳ танҳо дусад адад сиккаи нуқра мутасарриф шуд, бояд ҳафтод адади онро ба тараф бидиҳад (тақрибан $1/3$), зеро сиккаи зарро мутасарриф на-шуда.

Банди 11. Ҳар гоҳ касе гӯяд: Ман ин қитъаи заминро ба ту бахшидам. Дар ин сурат, тамоми мутааллиқоти замин ба тасарруфи тараф дар хоҳад омад.

Банди 12. Мутааллиқоти замин иборат аст аз говҳо ва ғуломоне, ки дар он замин кор мекунанд.

Банди 13. Тамоми абния ва корезҳои (қанавоти) зери замини он мулк низ аз мутааллиқоти мулк шумурда меша-вад.

Банди 15. Мутааллиқоти хона иборатанд аз тамоми сохтмон ба изофаи ҳаёти хона, долон, боғча, чоҳ ва тамоми муҳавватаи хона бо ҳаққи роҳҳо бо истифода аз равзанаҳо (панчараҳо), дарбҳо ва ҳавогирҳои мавҷуд дар хона.

Банди 16. Ҳар гоҳ касе гӯяд: Ман ин хонаро барои су-кунат ба ту бахшидам, ба маънои бахшиши мӯъбад аст.

Банди 17. Ба ақидаи Озодмард дар мавриди банди боло замини зербино истисно мебошад ва агар касе бихоҳад за-мин ва бинои хона ҳар дуру бибахшад, бояд ба таври вузӯҳ дар қарордод зикр намояд. Соири ҳукуқи чунин хонае иб-орат хоҳад буд аз ҳаққи истифода аз маъбад ба тарафи беру-ни хона ва ба тарафи чашма ё ҷӯи об.

Банди 18. Ҳар гоҳ касе молеро ба тифли сағире ғибба кард, агар раёсати хонаводаи он тифл ба ўҳдаи зани шавҳардоре бошад, дар сурате ки зану шавҳар ҳар ду аз қабули он мол худдорӣ кунанд, тифл метавонад қабул намояд ва то қабл аз расидан ба синни булуғ он тифл наметавонад моли мавҳубаро ба дигаре интиқол диҳад.

Банди 19. Дар мавриди ғавқ ҳар гоҳ падар пас аз рад(д) ва тифл пас аз қабули он мол ғавт намоянд, он мол ба хонаводаи падари тифл хоҳад расид.

Банди 21. Яке аз фуқаҳо нависад: Илова бар моли мавҳуба он чиро, ки аз моли иштирокии хонавода насиби тифли мутаваффо мешавад, ба хонаводаи падари тифл хоҳад расид.

Банди 22. Ҳар гоҳ марде ба наваи (набераи) худ молеро ғибба кунад ва мутҳаб қабл аз қабул ғавт намояд, он молро бояд қабулшуда пиндошт ва бо он мол бояд духтареро ба ақди ситарзанӣ ба издивоҷи марде дароварад.

Банди 24. Мурури замони қабул ва қабзи ғибба даҳ сол аст.

Банди 25. Агар касе гӯяд: Он чи баъд аз маргам аз мотараки ман насиби хонаводаам бишавад, ҳама аз онӣ ту хоҳад буд. Дар ин сурат, ҳар чи аз мотараки воҳиб баҳраи зан ва фарзандонаш мешавад, ба мутҳаб дода нахоҳад шуд.

Банди 26. Ҳар гоҳ касе мероси падари худро ба зану фарзандони шахси дигаре ғибба кунад, бандагоне, ки чузъи он мерос ба шумор меоянд, озод хоҳанд шуд.

Банди 27. Сиёваҳш гӯяд: Чунин бандае ду бор ба қайди бандагӣ дар нахоҳад омад ва лав аз онӣ шоҳи шоҳон бошад.

Нависандаи Мотикон низ ҳамақидаи Сиёваҳш буда, гарчи мегӯяд ақидаи «Родхурмузд» бар хилофи он аст.

Банди 28. Боз Сиёваҳш гуфтааст: Ҳар гоҳ касе мулкero ба муддати 10 сол ба каси дигаре бибаҳшад, дар сурати ғавти мутҳаб, он мол ба зану фарзандони мутҳаб нахоҳад расид.

Банди 29. Воҳиб, дар сурате ки қисмате аз моли худро ба зан ё фарзанди худ тибқи номае бибахшад ва мӯҳру имзо карда бошад, баъдан наметавонад он молро ба шахси дигаре ҳибба кунад.

Банди 30. Воҳиб наметавонад молеро, ки фақат барои як сол ба касе баҳшидааст, бо вучуди мӯҳру имзо, онро баъдан пас аз инқизои муддати як сол наметавонад ба муддати бештаре ба шахси дигаре бибахшад.

Фасли чаҳордаҳум. Ивакзан (Ивкин)

Банди аввал. Марде, ки фарзанди ӯ мунҳасир ба як духтар бошад, он духтар муаззаф аст бо ақди никоҳи ивакзанӣ бо марди дигаре издивоҷ кунад ва шартӣ никоҳи ивакзанӣ ин аст, ки он духтар мукаллаф мебошад нахустин писари худро ба номгонаи падари худ дароварда ва ирси падарро ба он писар тавфиз намояд ва он писар фарзанди воқеии ҷадди модарии худ махсуб мешавад. Дар сурате ки он духтар аз шавҳари худ фарзанд надоштаву аз шавҳари худ талоқ гирифта, дубора таҳти сарпарастии падари худ дарояд, дар сурати издивоҷи сонавӣ, падар муваззаф аст ӯро ба ақди никоҳи ситарзанӣ ба шавҳар диҳад ва дар ин сурат, боз ҳам духтар мукаллаф аст аввалин писари худро ба номгонаи падари худ дароварад.

Банди 3. Ҳар гоҳ чунин падаре дар замони ҳаёти худ муваффақ ба издивоҷи яғонадӯхтари муталлиқа (бидуни фарзанд) барои дафъаи сонӣ нашавад, духтар мукаллаф аст пас аз марги падар дар сурати издивоҷи сонавӣ худро бо никоҳи ситарзанӣ ба ақди ӯ (шавҳар) дароварад ва шартӣ зимни ақдро иҷро намояд.

Банди 4. Дӯхтари муталлиқаи мунҳасир ба фарди падар, дар сурате ки падараш қабл аз издивоҷи сонавии ӯ Ҷавт намояд, баҳрае аз мероси падар нахоҳад бурд.

Банди 6. Дар ҷои дигар омадааст, дар сурати ризоияти падар ва ҳусни сулуки духтар мумкин аст ирс бибарад.

Банди 8. Хоҳар мумкин аст баъд аз марги танҳобародар ўҳдадори раёсати хонаводаи худ гардад ва аз бародари худ ирс бибарад.

Афрог Afrog гӯяд: Чунин духтаре вориси мотараки бародар мешавад, вале на соҳибихтиёри мақоми ӯ.

Банди 9. То замоне ки модар зинда аст, писар ҳақ надорад хоҳари худро ба ақди ситарзании марде дароварад.

Банди 14. Ҳар гоҳ ворис ду бародар ва як хоҳар бошанд ва хоҳар сарпарастии бародари кучактарро ўҳдадор бошад, дар ин сурат, хоҳар дар мероси он бародар мушоъан саҳим мебошад ва пас аз расидани он бародар ба синни булуғ бояд мероси саҳми ўро ба ӯ бидиҳад.

Банди 15. Бародаре, ки ба синни булуғ расидааст, агар қабл аз издивоҷ ғавт намояд, хоҳари ӯ бояд ба номгонаи бародари мутаваффои худ бо ақди ситарзанӣ шавҳар кунад ва ҳар гоҳ духтаре, ки дорои ду бародар буда, пас аз расидан ба синни булуғ ва қабл аз издивоҷ ҳар ду ғавт намоёнд, духтар бояд ба номгонаи бародари кучактар бо шавҳари ояндаи худ ақди ситарзанӣ баргузор кунад.¹

Банди 16. Моҳёр навиштааст: Духтари мунҳасир ба фарди падареро мумкин аст ба ризоияти падар барои муддати муайяне, яъне то марги падар ба ақди подшоҳзанӣ ба шӯй дод. Вале пас аз инқизои муддат ё марги падар давраи подшоҳзании ӯ хотима ёфта, бо номи ситарзане ба ақди шавҳари худ боқӣ хоҳад монд.²

Банди 17. Донишманди номбурдаи боло гӯяд: Хоҳар хангоме ба номгонаи бародари мутаваффои худ ба ақди ситарзанӣ метавонад шавҳар кунад, ки бародари мутаваффии ӯ бидуни зан ва фарзанд буда, дар мероси падар низ шарик бошад (маҳрум аз ирс набошад).

¹ Дар ин сурат аввалин писари он духтар ба фарзандхондагии доии (тағои) худ хоҳад омад ва вориси ӯ махсуб хоҳад шуд.

² Зеро падар инқизои муддати муайян ё қабл аз марг умеди пайдо кардани писареро дошта бошад.

Банди 19. Пас аз марги падар ва модар сарпарастии бародарон ва хоҳарон ба ўхдаи бародари бузургтар аст.

Банди 21. Падаре, ки дорои писар бошад, наметавонад духтари худро ба ақди ситарзанӣ шавҳар диҳад.

Банди 22. Бародаре, ки илова бар хоҳар дорои бародаре бошад, агар қабл аз расидан ба синни булуғ ва издивоҷ Ғавт кунад, хоҳари ўро набояд ба номгонаи ў ба ситарзанӣ дод (балки дар ин мавқеъ бародари дигар бояд ба пулгузори бародари мутаваффои худ дорояд).¹

Банди 26. Духтаре, ки аз издивоҷи номашрў мутаваллид шавад, ҷадди (бобои) модариаш наметавонад ўро ба ситарзанӣ ба шавҳар диҳад.

Банди 27. Моҳвандод гўяд: Ҳар гоҳ духтаре, ки ба ақди ситарзанӣ шавҳар карда, муртакиби гуноҳи маргарзон ё чурми бузург шавад, аз нисфи саҳмулirsi падар маҳрум хоҳад шуд.

Банди 28. Духтаре, ки дар саҳлангории падар муртакиби зино шавад, ҳар гоҳ амали хуро такрор накунад, аз ирси падар ва манзили ў маҳрум нахоҳад шуд, вале дар сурати такрори амали мунофеъи ифғат аз манзил ва ирси падар ҳар ду маҳрум хоҳад шуд.

Ғасли понздаҳум. Қаймумат (сарпарастӣ), тавлият, васоят ва қағлат (сардорӣ)

Банди 1. Касе ки миқдоре аз моли худро барои амали хайре ҷиғати суди равонаш васият кунад, вале шахсоро ба унвони васоят интиҳоб накарда бошад, он молро бояд ба

¹ Дар китоби «Сад дар Бундаҳиш», ғасли 62 роҷеъ ба пулгузорӣ ҷунин омадааст: Андердин гўяд, ки ҳар кас аз ҷаҳон даргузарад ва ўро фарзанде набошад, равонаш наметавонад аз Пули Чинуд бигзарад ва он равонбуридапул бошад ва то рўзи растохез саргардон бошад. Магар ин ки ҳешонаш барои вай пулгузоре баргузинанд (фарзандхонд пас аз марг) ва пас он гоҳ равон аз пул хоҳад гузашт ва ба сарои худ хоҳад расид.

шоистатарин фарзандони ӯ супурд, зеро дар мавриди тавлияти (сардории) маъбид низ чунин ҳукме рафтааст.

Банди 2. Падар метавонад ҳар як аз фарзандони худ ё ҳар шахси солисери, ки шоиста донад, ба симати сарпарастӣ ва идора кардани моли мавқуфаи (нигохдошташудаи) худ интиҳоб намояд.

Банди 3. Ҷои дигар омадааст: Касе ки қисмате аз дороии худро ба роҳи хайр вақф намояд, бар зану фарзандони ӯст, ки он молро муштаркан нигоҳдорӣ кунанд.

Банди 4. Касе ки қисмате аз моли худро барои суди дигарон вақф кунад, нигоҳдории он низ муштаракан бар ӯҳдаи зану фарзандони ӯ хоҳад буд.

Банди 6. Ҳар гоҳ касе духтари худро ба симати сардории моли мавқуфаи худ интиҳоб намуда бошад, дар сурати издивоҷи он духтар сардории (тавлияти) думартаба (дубора) ба хонаводаи падараш бар хоҳад гашт.

Банди 7. Дар ҷои дигар омадааст: Тавлияти (садории) маъбади шахсии падар ба шавҳари духтар низ мунтақил мешавад. Дар сурати муталлиқа шудани он духтар бояд бо хусусиёти талоқ ва қарордоди ғӣ мо байни онҳо тавачҷӯх шавад.¹

Банди 8 ва 9. Ҳар гоҳ мутаваллӣ ҳаққи худро ба шахси дигаре воғузур кунад, дар сурати ғавти он шахс ҳаққи тавлият думартаба (дубора) ба ҳуди ӯ бармегардад.

Банди 10 ва 11. Дар сурати кабир шудани яке аз авлодони мутаваффо мутаваллӣ аз ҳаққи тавлияти худ маҳрум хоҳад шуд.

Банди 12. Ҳар гоҳ шахси мутаваффӣ зани худро ба симати сарпарастии моли худ интиҳоб карда бошад, дар сурати кабир шудани яке аз писарони мутаваффо зан мукаллаф

¹ Агар зан дар асари иртиқоби зино ё ҷароими бузурги дигар муталлиқа шуд, дар сурати надоштани писари болиғ тавлияти маъбад ба шавҳари ӯ хоҳад расид.

аст ҳаққи сардории он молро ба он писар тафвиз (вогузор) намояд.

Банди 13. Падар метавонад сардории амволи худро ба зан ё ҳар як аз фарзандони худ, ки салоҳ донад, бидиҳад ва ба мучиби қонун сардор наметавонад ҳаққи худро зиёда бар он чи ҳаст, ба дигаре интиқол диҳад.

Банди 14. Касе ки сардории амволи хонаводаеро мутааххид шавад, муваззаф ба сарпарастии атфоли сағири он хонавода хоҳад буд.

Банди 15. Сардор ҳақ дорад духтари хонаводаи таҳти сарпарастии худро ба акди ситарзанӣ дар сурати иқтизо (талаб кардани ҳақ) ба шавҳар диҳад.

Банди 16. Сардории хонаводаеро баъд аз ғавти раис метавон ба яке аз ин чаҳор шахс дод: 1.Писари бузурги таннони мутаваффо; 2.Писархонди мутаваффо; 3.Зани мутаваффо; 4.Бародаре, ки дар мол бо ӯ шарик будааст.

Банди 17. Ҳар гоҳ касе ду нафарро ба унвони сардорӣ барои идораи амволи мавқуфai худ интиҳоб намояд, дар сурати радди яке аз онҳо сардорӣ ба дигарӣ хоҳад расид.

Банди 18. Ҳар гоҳ касе барои идораи амволи мавқуфai худ сардоре таъйин накарда бошад, он ҳам ба писари аршади¹ ӯ дар сурати дуқулу² будан ба он писаре, ки порсатар аст, ва дар сурати адами ихтилоф ҳар ду муштарақан бояд бар он мол сардорӣ кунанд.

Банди 27. Маъбаде, ки тавассути ду нафар бино шуда бошад, ҳаққи сардорӣ ба он касе хоҳад расид, ки дар сохтмони он мутаҳаммили ҳазинаи бештаре шуда бошад.

Банди 28. Зан ҳақ надорад бар хилофи васияти шавҳари худ моли мавқуфai ӯро ба масраф бирасонад.

Банди 29. Авлоди шавҳари аввали зан наметавонад бар хонаводаи шавҳари дуввуми ӯ сардорӣ кунад.

¹ Калонтар, бузургтар.

² Барбар ҳамсин будан.

Банди 30. Сардории амволи мавкуфаи зане, ки бидуни васият ғавт намояд, ҳаққи фарзандони он зан хоҳад буд, на шавҳари ӯ.

Банди 31. Ҷадди (бобои) падарӣ мумкин аст дар сурати ризоияти сардор ва адами пириву нотавонӣ сарпарастии хонаводаи фарзандони худро ӯҳдадор шавад.

Банди 32. Агар марде сардории хонаводаи худро баъд аз ғавташ ва бо доштани завҷа ба шахси дигаре вогузор кунад, зан наметавонад бидуни ризоияти сардор духтарони худро шавҳар диҳад.

Банди 35. Касе ки сардории амволи мавкуфаи худро ба ӯҳдаи зану фарзандонаш мучтамаъан муҳаввал кунад, но-фарзандон ва фарзандхондагони ӯ наметавонанд дар ин ҳақ шарик бошанд.

Банди 36. Шахс то зиндааст, метавонад сарпарастии амволи мавкуфаи худро ҳар вақт, ки бихоҳад, тағйир диҳад.

Банди 38. Касе ки сарпарастии амволи худро муштара-кан ба ду нафар муҳаввал намояд, дар сурати рад(д) ё ғав-ти яке, ҳаққи сарпарастии он дигар низ зойил хоҳад шуд.

Банди 39. Касе ки танҳо сарпарастии (сардории) нисфи амволи мавкуфаи худро ба шахси дигаре вогузор кунад, нисфи дигар таҳти сарпарастии варасаи вокиф қарор хоҳад гирифт.

Банди 40. Ҳар гоҳ духтаре ба симати сарпарастии хо-наводае интиҳоб шавад, дар сурате ки аз амалаш бидуни сӯйқасд зиёне ба хонавода бирасад, ҳаққи ӯ зойил нахоҳад шуд.

Банди 41. Зурвондод гӯяд: Ҳар гоҳ он духтар аз ҷуб-рони зиёни ғайри амди худ барнаояд, бояд ӯро маъзул ва шахси дигареро интиҳоб намуд.

Банди 43. Писаре, ки ба синни булуғ расида бошад, ҳар гоҳ дар анҷоми вазоифи сардории хонавода маълум гар-дад, ки мубзар ва мутлаф аст, сарпарастии хонавода ба сардори асли бармегардад.

Фасли шонздаҳум. Дар адами ҷавоз (ҷойиз набудани) бахшидани (ичозати) моли ғайр

Банди 1. Бахшидани моли ғайр ба унвони бахшиш ё васият ё вақф ё вом ё ба ҳар унвони било ивази дигар мамнӯъ аст.

Банди 2. Қарздор наметавонад қабл аз пардохти қарз ё анҷоми тааххудоти-ӯҳдадориҳои молии худ амволи худро ба дигаре вогузор ё ҳибба (тӯҳфа) кунад.

Банди 3. Дар сурати амал ба чунин коре куллияи дуҷон ва тааххудоти моли воҳиб аз муҳиб биҳ каср хоҳад шуд.

Банди 4. Дар сурати таъхири пардохти дайн суди муддати деркардро низ бояд аз маҷнун дарёфт кард.

Банди 5. Ҳар гоҳ марде бо ризоияти зани худ миқдоре аз моли худро ба дигаре бибахшад, дар сурате ки он мол барои рафъи ҳавоичи зарурии хонаводаи он мард лозим бошад, он бахшиш (ҳибба) аз дараҷаи этибор соқит аст ва чунин моле бояд ба соҳибаш баргардад гарчанде ба мӯчиби васият ҳам бошад.

Банди 6. Касе ки қисмате аз дороии худро бо ташрифоти қонунӣ дар малаи ом (назари умум) ба дигарӣ вогузорад, истирдоди (баргардондан) он мол мумкин нахоҳад буд, вале моле, ки аз васият бахшида шуда бошад, истирдоди он мумкин аст.

Банди 7. Дуҷон ва молиёти ҷарима ва соири тааххудоти молии мутаваффо бояд аз мотараки мутаваффо пардохт гардад.

Банди 9. Дар ҷои дигар омадааст: Пардохти дуҷони мутаваффо бар ӯҳдаи вараса ё мутҳаб аст.

Банди 10. Дигаре гуфтааст: Дайн ё моли ашудод ¹ ё ҷаримаи гуноҳи маргарзонро набояд аз амволи мавриди ниёзи шахс ва хонаводаи ӯ каср намуд.

¹ Моли ашудод иборат аст аз кафан, садақа, хумс, закот ва соири вочиботи молии шаръӣ.

Банди 14. Баҳром гуфтааст: Касе ҳақ надорад молеро, ки мавриди ниёзи худ ва хонаводаи ўст, вақфи маъбид кунад ё ба дигаре бибахшад.

Банди 16. Ҷомосп гӯяд, ки ў аз ҳуқуқдоне шунидааст, ки шахс наметавонад молеро, ки ба зану фарзандони худ бахшидааст, ба дигаре бифурӯшад, ҳатто агар занаш ҷакарзан ҳам бошад.

**Фасли ҳабдахум. Дар ниғаҳдорӣ ва сарпарастии
атфол ва нафақаи тахтулкафола (хуршану вадоршани
касони хеш - ниғаҳдории наздикони худ)¹**

Банди 1. Ниғаҳдорӣ ва сарпарастии хонавода қонунан то хангоме боистааст, ки писар ба синни булуғ нарасида, духтар издивоҷ накарда ва зан зинда бошад.

Банди 2. Писаре, ки ба синни булуғ расида, ҳар гоҳ ба иллате аз касби маъишат очиз бошад, ниғаҳдории ў ба ўҳдаи падар аст.

Банди 4. Нафақаи атфоли зани бева дар сурати издивоҷи сонӣ бар ўҳдаи хонаводаи падари мутаваффои онҳост ва дар сурати аҷзи онҳо аз касби маъишат пас аз булуғ низ падархонд мачбур ба пардохти нафақаи онҳо хоҳад буд.

Банди 5. Духтаре, ки дар асари ғафлати падар муртакиби хилофи иффат шуда бошад, ҳар гоҳ натавонад баъдан

¹ Фасл дар баени васӣ ва парастории шахсони ғайриқобили амал. Вижагии низоми ҳуқуқи бостон он аст, ки ханӯз он айём масъалаи хӯрду хӯрок ва таъминии моддии фарзандон то ба балоғат расидани фарзанди нахуст ба ўҳдаи роҳбари хонавода хоҳ падар ва ё хоҳ каси дигари таъиншуда аст. Аҷиб он аст, ки дар ин қонуннома ҳама категорияҳо гуфта шудааст, ба ғайри ҳолати моддӣ, маишӣ ва ғайри қобили амал будани шахсони болиғ инчунин сухан дар бораи духтароне меравад, ки ба қорҳои номаҳрамона даст задаанд. Яъне алоқаи ғайриқонунии нафсонӣ бо шахсони дигар доштаанд. Ниғаҳдории чунин шахсонро Дотистон ба ўҳдаи падар ё васии хонадон мемонад. Ҳатто дар банди 5 ин фасл гуфта мешавад, ки агар чунин духтарон ба балоғат расанду, қоре наёбанд боз ҳам нафақаи ў ба ўҳдаи роҳбари хона мемонад. Ҳуди алоқаи ғайриқонунии нафсониро мутарҷим «муртакиби хилофи иффат» ном бурдааст, ки ҷалби назарро талаб менамояд.

аз роҳи саҳеҳ ва обрӯмандоне таҳсили маъош кунад, боз ҳам нафақаи ӯ ба ӯҳдаи падар аст.

Банди 6. Касе ки писари шахси вазифанашносро¹ бузург кунад, наметавонад аз даромад ва кори он писари пас аз расидан ба синни булуг ба мизони ҳазинае, ки дар бузург кардани ӯ мутаҳаммил шуда, бардошт намояд ва ҳар гоҳ даромади тифл кофӣ набошад, он шахс метавонад бақияи вачҳро бо суд аз падари ҳақиқии тифл мутолаба кунад.²

Банди 8. Подшоҳзан ҳақ дорад барои таъмини маъоши худ ва фарзандони худ аз даромади замин, чашма, дарахтони хона ва бандагони шавҳари худ истифода намояд. Машрут бар ин ки аз тарафи шавҳар мамнӯъ нашуда бошад.

Банди 10. Молик ҳақ надорад бандаи худро гурусна нигаҳ дорад ё ўро аз эҳтиёҷоти зарурии зиндагӣ маҳрум созад ва дар сурати чунин амале банда ҳақ дорад фарзандони худро ба фурӯш расонда ва ё аз дигарон вачҳи қарз ситонад ва бо он вачҳ мояхточи (эҳтиёҷоти) зиндагии худро фароҳам созад³.

¹ Вазифанашнос – касест, ки дар пардохти ҳазинаи атфои таҳтулкафолаи худ кӯтоҳӣ кунад. Бисёр иттилои ачиберо қонунгузор додаст, аммо нагуфтааст, ки ҳамин шахсе ки аз нигоҳубини ашхоси таҳтулкафолааш кӯтоҳӣ мекунад, оё амдан менамояд ва ё бинобар надоштани имконот. Тахмин меравад, ки амдан бошад. Зеро ҳуди истилоҳ низ «вазифанашнос» ишора ба он дорад, ки шахс аз назари иродавӣ вазифаи худро наметавонад ва доништан ҳам намехоҳад.

² Риояти ин қонун низ дар мавриди касе, ки духтари худро ба унвони ситарзанӣ шавҳар дода бошад ва ҳамчунин ҳазинаи зиндагии фарзанде, ки ба номгонаи ӯ даромада бошад, воҷиб аст.

³ Аҷиб он аст, ки дар ҳуқуқи бостон ҳаққи зиндагии барда ҳамчун маҳлуқи зинда ва ҳаққи ҳар шахси ғайриқобили амал ба ҳӯрок ва зинда мондан аз ҷониби қонун қафолат дода шудааст. Қонун васӣ ва моликро вазифадор кардааст, ки дар ҳама сурат шахсони таҳтулкафоларо нигоҳубини моддӣ ва маънавӣ намоянд. Ҳаққи барда ба ҳӯрок бо қонун муайян шудааст. Ҳатто дар лаҳзае, ки молик имконият надорад бардаи худро таъмин намояд, қонунгузор ба барда ҳуқуқҳои молумулкӣ пешниҳод менамояд ва иҷоза медиҳад, ки ӯ дар муносибати молумулкӣ ва хариду фурӯш дарояд моли худро ҳатто то фарзандони худро ба фурӯш барорад. Чунин навъи бардагӣ дар дигар низомҳои ҳуқуқии бостон дида намешавад.

**Фасли ҳаждаҳум. Дар сарфи вучӯҳ ё амволе, ки
барои бароат ё умури хайрия дода шудааст (язшан ва
наҳотак, хостак одарон ва хостак равон наҳод)**

Банди 1. Молеро, ки барои анҷоми амволи хайре дода шудааст, ҳар гоҳ дорои даромаде бошад, танҳо бояд даромади он молро ба масрафи он кори хайр расонад. Вале агар фоқиди даромад бошад, он вақт метавон асли молро ба манзури он амри хайр харҷ кард.

Банди 2. Ҳар гоҳ шахсе барои сарфи вучӯҳи хайрияи ҳуи худ чихати махсусеро таъйин накарда бошад, онро метавон ба ҳар роҳи хайре, ки салоҳ бошад, ба масраф расонд.

Банди 3. Сарфи вучӯҳи хайрия бар ӯҳдаи шахс ё ашхосе аст, ки диҳанда таъйин карда бошад.

Банди 4. Касе, ки вачҳеро барои амри хайре додааст, наметавонад онро ба унвони ашудод¹ сарф намояд.

Банди 9. Мутасаддиёни умури хайрия ҳақ надоранд молеро, ки бояд ба масрафи амри хайре расонанд, асл ё баҳраи онро бифурӯшанд.

Банди 10. Ҳаққи тасаддӣ ирсан қобили интиқол мебошад.

Банди 11. Ҳар гоҳ рӯз ё моҳе амри хайре (масалан, рӯзи итёми фуқаро ё анҷоми маросими гаҳанбор)² таъйин шуда бошад, мутасаддӣ ҳақ надорад онро дар таърихи дигаре анҷом диҳад.

Банди 12. Касе ки амри хайреро аз тарафи дигаре ба дурустӣ анҷом диҳад, чунон аст, ки ҳуди ӯ низ дар он амали хайр шарик будааст.³

¹ Ашвайдоод - хайрот дар фарҳанги бостон.

² Гаҳанбор рӯзҳои муайяне дар сол аст, ки зардуштиён бояд барои шодии равони даргузаштагонашон ба итёми фуқаро ва дастгирии ниёзмандон пардозанд.

³ Масъалаи хайру саховат ва дастгирии ятимону барҷомондагон дар фарҳанги қадимаи тоҷикӣ низ мақоми махсус доштааст. Ҳатто рӯзҳои махсуси сол ба ин

Фасли нуздаҳум. Дар заношӯӣ

Банди 1. Дар Дотистоннома омадааст: Агар духтаре бидуни ризоияти валӣ (хонавода) бо марде издивоҷ кунад, ҳаққи ба хонаи падар надошта ва бояд дар хонаи шавҳар умр ба сар барад. Дигаре¹ гуфтааст: Чунин амал нисбат ба духтар беинсофӣ буда ва бояд бо дод бо ӯ рафтор кард.

Банди 2. Нафақаи тифли номашрӯъ (ғайриқонунӣ) ва зани зония (зинокарда) то ҳангоми булуғи тифл ба ӯҳдаи зонӣ (зинокор) хоҳад буд².

Банди 3. Падар ҳақ надорад духтари худро ба издивоҷ бо марде маҷбур кунад.³

Банди 4. Падар ҳақ надорад духтари худро иҷборан бо ақди ситарзанӣ шавҳар диҳад.

Банди 5. Ҳар гоҳ баъдан маълум шавад духтаре аз рӯи иҷбор ё икроҳ (маҷбурӣ) тан ба ақди ситарзанӣ дода, никоҳ мунфасх ва ақди подшоҳзанӣ бо шавҳари феълияш мунъа-кид хоҳад шуд.

амали нек бахшида шудааст. Онҳо чунин амалҳои шоистаро барои рӯхӯ арвоҳи гузашташон иҷро мекардаанд. Яъне хайру садақот ҳанӯз то даври исломӣ низ ҷанбаи эътиқодӣ доштааст. Махсусияти ҳамин банди 12 дар он аст, ки касе, ки масъули расонидани садақа аст, агар садакаи додашудаи шахси дигарро ба шахси эътиқоманд бе каму костӣ расонад, шарик дар савоби садақа мегардад, айнан дар низоми фикҳи исломӣ дар ҳадисҳо дида мешавад.

¹ Мӯбад муваззаф аст, ақди чунин духтаронро бо номи ақди худсарзанӣ гирифта ва падар метавонад ӯро аз ирс маҳрум кунад.

² Яъне фарзанди ғайриқонунӣ низ аз ҷониби падари ғайриқонуниаш то расидан ба сини булуғ бояд нигоҳубин шавад. Мотикон ҳатто нигоҳубини зани зиношударо низ ба ӯҳдаи зинокор мемонад. Албатта, агар зан шавҳар накунад ва ё карда натавонад.

³ Принципи озодии никоҳ ҳанӯз дар аҳи бостон дар низоми ҳуқуқи аҷдодони мо ҳифз мешудааст.

Фасли бистум. Дар ҳуқуқ ва таколифи зану шавҳар ва истимтоъ аз якдигар

Банди 1. Панду андарз додан ба занон ва шавҳарон ва роҳнамоии онҳо нисбат ба ҳуқуқ ва таколифи занову аз қорҳои нек ва пурсавоб аст.

Банди 2. Занон ва шавҳарон бояд ба ҳадди мутавассит аз якдигар таматтӯи ҷисмӣ баранд, зеро худдорӣ ё ифрот дар ин амал ҳар ду носудманд аст¹.

Банди 3. Ҳадди мутавассити таматтӯи ҷисмӣ ҳар се шаб як навбат аст ва зан бояд дар ин амр мутеъи мард бошад, магар ин ки илали монеъи ин қор гардад.²

Бақияи сафаҳоти ин фасл дар нусхаи асли мафқуд аст.

Фасли бисту якум. Дар раҳн (гаравгонӣ)

Банди 1. Муртаҳин³ метавонад моли марҳунаро назди шахс ё ашхоси дигар ба раҳн гузорад.

Банди 2. Роҳине⁴, ки вачҳеро бидуни суд дарёфт карда, ҳар гоҳ моли марҳуна⁵ замин бошад, маҳсули замин то муддати пардохти дайн мутаалиқ ба муртаҳин аст.

Банди 3. Шаҳси солисе, ки дайни роҳинро ба муртаҳин бипардозад, метавонад моли марҳунаро то дарёфти вачҳ аз роҳин назди худ ниғаҳ дорад.

Банди 4. Ҳар эроние, ки моли эронии дигарро аз аниронӣ (ғайри эронӣ) бозхарад, метавонад то дарёфти қимати мол онро назди худ ба гаравгонӣ ниғаҳ дорад.

¹ Дар ҳуқуқи қадима талаботи биологӣ пайваста нигоҳ доштани алоқаи ҷинсӣ байни шавҳар ва зан ҳам аз назари ахлоқӣ ва ҳам ҳуқуқӣ мустаҳкам шудааст.

² Дар мазҳаби зардуштӣ илова бар нохушӣ мураккаб бо зани ҳоиза то муддати ҳафт рӯз ва зани зоу (нав таваллудкарда) то чиҳил рӯз гуноҳ аст.

³ Муртаҳин – ба гаравгиранда.

⁴ Роҳин – багаравдиханда.

⁵ Марҳуна – моли ба гарав додашуда.

Банди 5. Натиҷа ва ҳосили моли марҳунро низ бояд дар мавқеи пардохти дайн ба ҳисоб оварад.

Банди 7. Ҳар гоҳ барои пардохти дайн ва истирдоди моли марҳун муддате таъйин шуда бошад, муртаҳин наметавонад қабл аз саррасӣ ба муддат дайнро мутолаба кунад.

Банди 8. Ҳар гоҳ бими он равад, ки муртаҳин нисбат ба моли марҳун тафрит ё таъаддӣ кунад, роҳин метавонад он молро ба ивази муртаҳин назди ҳокими шаръ ба вадиъа (амонат) гузорад.

Банди 9. Роҳин наметавонад моли марҳунро ба дигаре бифурӯшад.

Банди 10. Ҳар гоҳ моли марҳун қитъаи замини мазрӯӣ бошад, ғуломеро, ки рӯи он замин кор мекунад, бояд чузъи он мол ба муртаҳин дода шавад.

Банди 11. Муртаҳин бояд нисбат ба моли марҳун (махсусан замини мазрӯӣ) ҳамон тавачҷӯхро мабзул дорад, ки нисбат ба моли худ ба амал меоварад.

Банди 12. Роҳин наметавонад ғуломи марҳунро озод кунад, магар ин ки қаблан дайни худро бипардозад ё ин ки ғуломро иҷоза диҳад, то дайни ӯро бипардозад ва озод гардад.

Банди 17. Муртаҳин ҳақ надорад аз роҳин тақозои васикае кунад, ки қимати он аз миқдори дайн бештар бошад.

Банди 18. Муртаҳин дар сурате, ки моли марҳунро бидуни мутолабаи дайн ба роҳин мустарад дорад, нишони он аст, ки дайнро ба ӯ бахшидааст.

Банди 21. Роҳин метавонад қабл аз саррасидани муддат, дайни худро бипардозад ва моли марҳунро мутолаба намояд. Вале баъзе аз фуқаҳо бар хилофи он фатво додаанд.

Банди 22. Муртаҳин метавонад фақат аз самараи дарахти марҳун истифода кунад ва дигар ҳаққе ба аҷзoi он дарахт надорад.

Банди 24. Роҳин наметавонад бо пардохти миқдоре аз дайни худ мутолабаи моли марҳун кунад.

Банди 25. Ҳар гоҳ моли марҳун заминне бошад, ки дар он хонае сохта шудааст, хона низ ҷузъи моли марҳун ба шумор меояд.

Фасли бисту дуюм. Дар мавриди ҷуй, замин ва моли мушоъ (ҳамбони ҷуй вақарт ва хости дукас)

Банди 1. Касоне, ки дар мулк ё зери мулки онон маҷрои об бигзарад, бо дарёфти иҷоза метавонанд аз он об истифода кунанд, магар вақте ки истифода аз об сабаби зиёни соҳиби қанот шавад.

Банди 2. Соҳибони қанот бояд ба таври тасовӣ (мусовӣ) мутаҳаммили ҳазинаи қанот гарданд.

Банди 3. Ҳар гоҳе ки аз соҳибони қанот (канал, ҷуйбори калон) нахоста бошад ҳафри қанотро (кандани каналро) идома диҳад, бояд саҳми худро ба дигарон бифурӯшад.

Банди 5. Ҳар яке аз шурако ҳақ доранд барои таъмири қанот ё хона ё мулки мушоъ аз тарафи шарикӣ худ дар сурати зарурат мутаҳаммили ҳазина шаванд ва шарик наметавонад аз пардохти саҳми худ имтиноъ варзад (худдорӣ кунад).

Дар сурати ихтилоф қозӣ бояд бо рӯҷӯ ба урф маҳалли ихтилофро ҷайсала диҳад.

Банди 6. Дар сурате, ки яке аз шурако бидуни ризоияти дигарӣ мутаҳаммили ҳазинаи зарурӣ дар мавриди таъмири қанот ё хона ё мулки мушоъ гардад, метавонад аз шарикӣ худ танҳо мутолабаи асли пулро бинамояд ва на фаръи онро.

Банди 7. Дар сурати имтиноъи шарик аз пардохти ваҷҳи ғавқ қозӣ метавонад ўро маҷбур ба пардохт намояд ва ба шарикӣ ў иҷоза диҳад, то ҳангоми пардохт ваҷҳи саҳми ўро ба унвони васиқа ниғаҳ дорад. Ҳарчанд қимати саҳмаш аз миқдори таъмир бештар бошад.

Банди 8. Қозӣ бояд дар сурати ихтилофи шурако нисбат ба миқдори ҳазинаи таъмир бо камоли диққат расидагӣ ва таҳқиқ кунад.

Банди 9. Дар сурати ғавти яке аз шурако вараси ӯ бояд ваҷҳи ғавкро бипардозад.

Ғасли бисту сеюм. Дар сатарӣ ва сатарсардорӣ

Банди 2. Дуҳтареро метавон ба номғона ва бо пули падар ё бародари мутаваффои ҳуд бо ақди сатарзанӣ ба издивоҷи марде даровард (Ақди ситарзанӣ ҳангоме дар мавриди дуҳтари мунҳасир ба фарди падар гирифта мешавад, ки падар фарзанди зуқуре (яъне, писар) надошта ё қаблан пас аз расидан ба синни булуғ дар ҳоли азаб (мучаррад будан) ғавт карда бошад. Аз шароити ақди ситарзанӣ ин аст, ки дуҳтар нахустин фарзанди зуқури ҳудро ба номғона ва ба фарзандҳондагии падар ё бародари мутаваффои ҳуд дароварда, пас аз расидани фарзанд ба синни булуғ дороии бозмонда аз падар ё бародари мутаваффои ҳудро ба ӯ тафвиҷ намояд. Дуҳтар ҳақ надорад ирси падар ё бародари ҳудро ба манзили шавҳар бурда, харҷ кунад).

Банди 3. Дар мавриди ғавк бародари мутаваффои дуҳтар, ҳоҳ танӣ бошад, ё нотанӣ, фарқе намекунад. Вале дар ҳар сурат, ризоияти дуҳтар ба чунин издивоҷе шарт аст, ҳоҳ он ризоият қабл аз расидан ба синни булуғи дуҳтар бошад, ҳоҳ пас аз он.

Банди 4. Ситарзанро набояд аз ҳадоёи арӯсӣ ё ирс ва дороии шавҳар маҳрум соҳт.

Банди 5. Дуҳтареро, ки бо робитаи номашрӯъ таваллуд шуда бошад, метавон ба номғона ва бо ҳаҳизияи падар ё бародари мутаваффо бо ақди ситарзанӣ ба шавҳар дод.

Банди 6. Дуҳтаре, ки ба номғонаи падар бо ақди ситарзанӣ шавҳар кунад, агар аз ӯ ғақат як дуҳтар ба дунё ояд,

он духтар вориси мотараки чадди (бобои) модарии худ хоҳад буд.

Банди 7. Ситарзани бева ҳар гоҳ дорои ду духтар бошад, духтари бузургтар ҳақ дорад дар хонаи чадди (бобои) модарии худ зиндагӣ кунад (духтари бузургтар вориси чадди (бобои) модарии худ аст).

Банди 8 ва 9. Дар сурати фавти ситарзан ва шавҳараш духтари бузургтар ҳақ дорад ба унвони сарпарастии хоҳари кучактари худ мотараки падарашонро тамоман дар тасарруфи худ дошта бошад ва то ҳангоми издивоҷи хоҳар ниғаҳ дорад.

Банди 10. Падар мумкин аст аз дороии худ саҳмеро ҳам барои духтари бузургтари худ таъмин намояд.

Банди 11. Марде, ки писари худро ба фарзандӣ ба дигаре дода бошад, агар ҳангоми вафоташ танҳо як духтар аз ӯ монда бошад, он духтарро набояд ба унвони ситарзанӣ ба шавҳар дод.

Фарзандхонд танҳо вориси дороии падархонди худ аст.

Банди 12. Радхурмузд гӯяд: Фарзандхонд мумкин аст писар ё духтар бошад, вале чун духтар ба хонаи шавҳар меравад, писар барои ниғаҳдории амвол ва сарпарастии хонавода шоистатар аст.

Банди 18. Ирсӣ, ки аз мотараки падар ё бародар насиби фарзандони ситарзан мешавад, мумкин аст то ҳангоми булуғи яке аз фарзандон дар тасарруфи модарашон боқӣ бошад. Вале агар тасарруфи зан дар он мол салоҳ набошад, то ҳангоми булуғи яке аз фарзандон бояд онро ба амине супорад.

Банди 19. Мотараки бародари азаби (мучарради) мутаваффоро мумкин аст, то булуғи хоҳарзода ба тасарруфи бародари дигар дод.

Банди 21. Ҳар гоҳ шавҳари ситарзане вафот кунад, сарпарастии мотараки ӯ ба ӯхдаи бародари шавҳари ситарзан хоҳад буд, на худи ситарзан.

Банди 26. Ситарзан метавонад молики он чизе шавад, ки шавҳараш ба ӯ бахшидааст.

Банди 27. Ҳар гоҳ марде, ки дорои аёли ғайри эронӣ (шояд ғайри зардуштӣ) буда, ғавт намояд, ё ин ки ягона фарзанди ӯ ба мазҳаби дигаре даромада бошад, бояд барои он мард ситарзан баргузид.

Банди 28. Марди мутаваффое, ки аз ӯ ду духтар боқӣ монда бошад, духтари бузургтар илова бар миқдори моле, ки ба унвони ситарзанӣ насиби ӯ мешавад, бояд бақияи мотараки падарро низ ба унвони сарпарастии хоҳари кучактар то хангоми издивоҷи хоҳар ниғаҳдорӣ кунад.

Банди 29. Яке аз ҳуқуқдонон гуфтааст, духтари бузургтар метавонад илова бар саҳми ситарзанӣ баҳрае ҳам аз мотараки падар ба унвони саҳми духтарӣ молик шавад.

Банди 30. Дар Дотистонномак (китоби қонун-А.Х.) омада: Духтари бузургтар пас аз издивоҷ ба унвони ситарзанӣ бояд саҳми хаҳари кучактари худро пас аз булуғ аз мотараки падар ба ӯ таслим кунад.

Банди 31. Падаре, ки дорои ду духтар аст, метавонад қабл аз ғавт миқдоре аз дороии худро барои духтари бузургтар (ситарзан) таъйин намояд.

Банди 32. Дар мавриди банди ғавқ пас аз марги падар ибтидо миқдори муайянеро ҷиҳати духтари бузургтар (ситарзан) мавзӯъ намуда ва бақияи мотаракро ба ду қисмати мутасовӣ ба ҳар яке аз духтарон дод.

Банди 41. Як ситарзани, ки қабл аз доро шудани фарзанд бева шавад, метавонад думартаба (дубора) ба унвони ситарзанӣ ба номгонаи шавҳари мутаваффоӣ худ ба ақди марди дигаре дарояд.

Банди 44. Моле, ки аз ду нафар шарики азаби (мучаррад) мутаваффо боқӣ монда бошад, ба харҷи арӯсии ду духтаре хоҳад расид, ки ҳозир шавад ҳар як ба номгонаи яке аз шурако бо ақди ситарзанӣ ва анҷоми шароити он издивоҷ кунанд.

Банди 55. Марде, ки пас аз издивоч бидуни фарзанд фавт намояд, метавонад васият кунад, ки занаш ба унвони ситарзанӣ бо марди дигаре издивоч намояд.

Банди 58. Мумкин аст барои писари сағири мутаваффои ӯ низ ситарзан интиҳоб намуд.

Банди 69. Падар метавонад духтари мунҳасир бафарди худро ба шарте ба ақди ситарзанӣ шавҳар диҳад, ки пас аз инқизое, масъалан даҳ сол аз муддати ақди духтараш ҳар фарзанде, ки аз ӯ ба вучуд ояд, фарзандхонди ӯ махсуб гардад.

Банди 87. Писар ва духтари ситарзане, ки ба фарзандхондагии падар ё бародари мутаваффояш дармеоянд, дорои саҳми мусовӣ аз ирси падархонд мебошанд.

Банди 90. Ниме аз фарзандони ситарзан мутааллиқ ба падар ё бародаре хоҳанд буд, ки ба номгона ва харчи ӯ издивоч карда бошанд.

Банди 96. Марде, ки микдоре аз дороии худро барои ақди ситарзании духтараш канор ниҳода бошад ва пас аз варшикаст шудан фавт намояд, он қисмат аз дороии ӯ насиби қурабои (наздикони) ӯ хоҳад шуд. Яке аз ҳуқуқдонон бо чунин амале муҳолиф аст.

Фасли бисту чахорум. Дар саҳмулирс (бахру бахт)

Банди 1. Бояд таваҷҷӯҳ намуд, ки саҳмулирси фарзандони шахси мутаваффӣ бо камоли диққат ва бо ҳусни вачҳ тақсим гардад.

Банди 2. Тавляти (сардории) маъбади шахсии падар ҳаққулирси писар ё духтари аршади ӯст.

Банди 6. Агар ворис танҳо завҷа бошад, тамоми мотараки шавҳари худро аъамм аз амволи манқул ва ғайри манқул мутасарриф мегардад.

Банди 9. Дар ҷое омадааст: Ҳар гоҳ ворис танҳо завҷа бошад, дар сурате, ки дар замони фавти шавҳараш ҳомила будаву писаре ба дунё овард, саҳмулирси зан ҳамон

миқдоре хоҳад буд, ки аз тарафи шавҳараш қаблан таъйин шуда ва бақия насиби писар хоҳад буд.

Ҳар гоҳ вараса иборат бошад аз завҷа ва ду духтару як писар, завҷа саҳми муайяни худро аз мотарак бардошта, бақияро нисф чиҳати издивочи ду духтарон ва нисфи дигар баҳраи писар хоҳад буд.

Банди 10. Баҳром гӯяд: Агар духтаре баъд аз ғавти падар мутаваллид шавад, бояд ҳазинаи арӯсии ўро аз мотараки падар мавзӯ кард.

Банди 12. Ҳар гоҳ писари болиғи шахси мутавафӣ қабл аз издивоҷ ва қабл аз тақсими ирс ғавт намояд, саҳмулирси ў барои издивочи ситарзанӣ ба номгонаи ў ба масраф хоҳад расид.

Банди 13. Саҳмулирси писари ноболиғе, ки баъд аз ғавти падар ғавт намояд, ба қадбонуи хонавода хоҳад расид (ба модари ў).

Банди 14. Саҳмулирси фарзандони ноболиғи мутаваффо то ҳангоми булуғ дар хонаводаи ў боқӣ хоҳад монд.

Банди 16. Падар метавонад қабл аз арӯсии духтари худ саҳмеро ҳам аз мотараки худ барои ў васият кунад.

Банди 20. Мотараки мутаваффо пас аз вазъи баҳраи вориси сағир ва маълул бақия байни соири вараса тақсим хоҳад шуд.

Қисмате аз сафаҳоти ин фасл маҳдуш¹ ва қисмате низ мафқуд² шудааст.

Ҳасли бисту панҷум. Дар амволи мушоъ³ ва ширкат (ҳамбоқон ва ҳамхостагон)

Банди 1. Шарики моли мушоъ ҳар гоҳ бидуни машварат аз шарики худ вачҳеро ба масрафи он мол расонад, фақат мустаҳақ(қ) айнаи вачҳ аст, на суди он.

¹ Маҳдуш – ҳарошидашуда, озурдашуда.

² Мафқуд - гумшуда.

³ Мушоъ - умумӣ.

Банди 2. Ворис ҳақ надорад дайни шарики моли мушоъи мавриси (муварраси) худро беш аз асли ваҷҳ муталаба намояд (албатта, дар сурати адами таъхир дар пардохти дайн).

Банди 3. Ворис метавонад пас аз пардохта шудани тамоми дуён ва тааххудоти моли мутаваффо аз гирифтани саҳмулirsi худ худдорӣ кунад.

**Фасли бисту шашум. Дар тақсими баҳра ва қимати
амволи мазкура дар аснод (Баҳра ворич хвостак
ажнабшатак)**

Банди 1. Агар касе нисфи моли муайяни худро ба дигаре васият кард, қимати моли мусӣ биҳ (моли мавриди васиятро) бояд тибқи нархи рӯз таъйин намуд, ки мусӣ лаҳ онро муталаба менамояд.

Банди 2. Агар касе нисфи моли муайяни худро ба дигаре бахшад, метавонад то ҳангоми марг таслими онро ба таъхир андозад.

Банди 3. Ҳар гоҳ шахсе як сулс ($1/3$) аз моли муайяни худро ба яке аз фарзандони худ васият карда бошад, дар сурате ки мусӣ лаҳ дар маҳкама (додгоҳ) муддаъӣ шуда, бихоҳад он молро мушоъан ё ба таври чудоғона мутасарриф шавад, қозӣ бояд бикӯшад, то ҳукмро тибқи мафҳуми васиятнома содир намояд.

Банди 5. Дар ҷое омада: Ҳар гоҳ касе даромади қисмате аз моли худро ба дигаре васият кунад, он мол бидуни тақсим боқӣ хоҳад монд.

Банди 6. Агар касе моли муайяни худро бо зикри қимати он ба дирҳам тибқи санаде ба дигаре бахшад, ҳар гоҳ ҳангоми таслим он мол аз байн рафта ва қимати дирҳам тараққӣ¹ карда бошад, агар дар санад чунин ихти-

¹ Мотикон дар ин модда ва моддаҳои баъдӣ тарзи ҳисобу китоби шартномаҳо дар ҳолати инфлятсияи пул ва тағйир ёфтани қиммати он пешбинӣ кардааст.

лофоти қимат пешбинӣ нашуда бошад, он шахс муваззаф аст қимати молро ҳам ба теъдоди дирҳами мазкура дар санад таслим кунад.

Банди 7. Агар касе ду адад аз гуломбачагони худро ба қимати дусад дирҳам ба дигаре бибахшад, ҳангоми таслим наметавонад ба узри ин ки гуломон бузург шудаанд, қимати ононро тибқи санад напазирад, балки бояд гуломонро таслим кунад.

Банди 9. Агар касе гӯяд, амволи худро бо қимати дусад панҷоҳ дирҳам ба ту бахшидам, ҳангоми таслим бояд то он қимат моли худро таслим намояд, хоҳ дирҳам тараққӣ ва ё таназзул карда бошад.

Банди 10. Дастурон гуфтаанд, агар касе қисмате аз моли муайяни худро ба дигаре бахшад, ҳангоми таслим бояд ҳаддалимкон он молро ба таври мучаззо ба тараф бидиҳад.

Банди 11. Агар касе гӯяд, молеро, ки акнун дорам ва он чиро, ки баъдан таҳсил мекунам (ба даст меорам), то қимати дусад дирҳам ба ту бахшидам, дар ин сурат, қимати моли баъдиро тибқи қимати таърихи ҳамоно рӯз ва қимати моли баъдиро тибқи қимати таърихи таҳсили мол маҳсуб дошт.

Банди 12. Агар касе сулси (1/3) мулки муайяни худро ба дигаре бахшид, бояд фақат қимати он молро таслим кунад, на айнӣ мулкро.

Фасли бисту ҳафтум. Дар замонат, кафолат ва ширкат (ҳампаймонӣ ва пойнониву ҳамбоқӣ).

Банди 1 ва 2. Дойин ва мадюн мумкин аст ҳар тараф беш аз як нафар шарик бошанд.

Банди 3. Агар касе гӯяд: Ин мол мутааллиқ ба фалон ду нафар аст, бидуни ин ки саҳми ин мулкро таъйин намояд,

Қонуни қадима дар барқарорини адл ва пешгӯии тағйирёбии вазъияти иқтисодӣ низ пеш рафта будааст.

дар ин сурат, он мол ба таври тасовӣ (баробар) ба онҳо до-
да хоҳад шуд.

Банди 4. Ҳар гоҳ мадйоне се нафар ва ҳар яке дар пар-
дохти дайн зомини дигаре бошад, дойин метавонад ба ҳар
яке, ки бихоҳад рӯчӯъ кунад ва он шахс метавонад аз шу-
ракои худ саҳми ононро мутолаба намояд.

Банди 5. Ҳар гоҳ дойин тамоми дайни худро тавассути
яке аз шуракои мадюн дарёфт намояд, ҳақ надорад ба ма-
дйонини дигар рӯчӯъ кунад.

Банди 6. Ҳар гоҳ зомин бидуни ризоияти мадйони аслӣ
тамоми дайни ӯро бипардозад, ҳаққи рӯчӯъ ба мадйони
аслӣ нахоҳад дошт.

Банди 9. Зомин бояд сарехан қасд ва ризоияти худро
дар замонат ошкор созад.

Банди 11. Ҳар гоҳ мадюн қодир ба пардохти дайни худ
набошад, зоминро маҷбур ба пардохти он хоҳад кард.

Банди 12. Ҳар гоҳ кафил пас аз таҳвил гирифтани мак-
фули (кори *кафалотдодашуда-А.Х.*) худ танҳо навиштаи ба
ин мазмун ба макфулу лаҳ (*одами ҳақдор –А.Х.*) бидиҳад, ки
«Ман фалон касро аз шумо таҳвил гирифтаам», бидуни ин
ки тааххуде аз эҳзори(ҳозир кардан) макфул (моли кафо-
латшуда) бинамояд, кафилро наметавон иҷбор (маҷбур) ба
ҳозир кардани макфул намуд.

Банди 13. Ризоияти кафил ва макфулу лаҳ ҳар ду дар
кафолат лозим аст.

Банди 14. Дар кафолати муваққат кафил муваззаф аст,
то қабл аз инқизои муъид ба дастури макфулу лаҳ макфули
худро ҳозир намояд¹.

Банди 15. Ҳангоми мутолаба тавассути макфулу лаҳ
ҳар гоҳ кафил қодир ба эҳзори- (ҳозир) макфул набошад,

¹ Кафил, макфул - кори кафолатдодашуда, макфулул-лаҳ одами ҳақдор ва мак-
фулул-анхӯ мазмун-анхӯ - шахси қарздор ва муваззаф. Инҳо субъектони
шартномаи кафилӣ мебошанд.

муқассир шинохта нахоҳад шуд, вале муваззаф аст дар авалин фурсат макфули худро таслим намояд.

Банди 16. Макфулу лаҳ метавонад молеро ба унвони вачхулкафола аз макфул дарёфт дорад.

Банди 17. Ҳар гоҳ кафил мутобиқи шароити муқаррарӣ макфули худро ҳозир намуда ва макфулу лаҳ аз таҳвил гирифтани ӯ имтиноъ кунад, кафил ҳақ дорад макфулро озод созад.

Банди 18. Дар сурати ғавти макфулу лаҳ кафил муваззаф аст макфули худро ба қоиммақоми ӯ таслим кунад.

Банди 19. Тамоми афроди хонавода муштарақ зомини пардохти дуёни ҳар як аз афроди он хонавода мебошанд, ба истиснои завҷа ва банда ва атоли сағир.

Банди 21. Дар сурати адами қудрати мазмун анҳ (шахси қарздор, ки бар ивази ӯ қаролат дода мешавад) аз пардохти дайн зоминро метавон маҷбур ба пардохти он намуд. Вале агар зомин низ қодир ба пардохти дайни мазмун анҳ набошад, бояд фурсати муқтазӣ барои пардохти онро ба ӯ дод.

Ҳасли бисту ҳаштум. Дар васоят ва идораи амволи шахсии мутаваффо (ҳостак даворшан)

Банди 1. Дар сурате, ки тамоми мотарақи падарӣ ба писари ӯ мунтақил шавад, писари муваззаф тамоми дуёи ва таахҳудоти молии падарро пардохта ё ба манзалаи қоиммақоми ӯ мутолибот ва ҳуқуқи молии падарро аҳз намояд.

Банди 2. Писари шахси мутаваффӣ бояд аввал дуёи падарро аз мотарақ пардохт намояд ва ҳақ надорад амволи муштарақи хонаводаро ба дуйёи падар бахшад.

Банди 3. Ҳар гоҳ шахси мутаваффӣ фақат дорои як писар бошад, тамоми мотарақи ӯ ба он писар мерасад, дар ин сурат, писар қоиммақоми падари худ аст.

Банди 4. Дехишҳои мутаваффо бояд аз асли мотараки ӯ пардохт кард.

Банди 7. Падар мумкин аст яке аз писарон ё тамоми писарони худро пас аз марги худ маъмури идораи амволи худ намояд.

Банди 8. Дар сурате, ки шахси мутаваффӣ барои идораи амволи мотараки худ васӣ муайн карда бошад, васӣ муваззаф ба пардохти дуҷони мутаваффо мебошад. Васӣ мумкин аст як ё чанд нафар бошад.

Банди 9. Ҳар гоҳ васӣ бо ризоияти худ ва бо се бор қасам хӯрдан тааххуди васоят намояд ва худ низ аз аъзои он хонавода бошад, пас аз марги мусӣ (васияткунанда) дигар наметавонад аз анҷоми васоят худдорӣ намояд.

Банди 11. Писаре, ки ӯҳдадори идораи амволи падари мутаваффои худ мешавад, ҳар гоҳ дуҷони падараш зиёдтар аз мотараки ӯ бошад, муваззаф аст бақияи дуҷонро аз моли худ пардохт намояд.

Банди 13. Вориси ғайризардуштӣ дорои ҳамон миқдор саҳму ҳаққе аст, ки вориси зардуштӣ дарёфт мекунад.

Банди 14. Писаре, ки дар замони ҳаёти падари худ ӯҳдадори идораи қисмате аз амволи падар шавад, бояд дуҷони падарро то ҳудуди қимати он қисмат аз моли падар пардохт кунад.

Банди 15. Шахси мутаваффо ҳар гоҳ барои завҷа ва фарзандони худ саҳми муайян карда бошад, онҳо наметавонанд ӯҳдадори идораи бақияи мотараки ӯ шаванд.

Банди 18. Васӣ ё писар метавонад ҳангоми қабули васоят шарт кунад, ки дар сурати зиёдатии дуҷон аз мотарак, мусӣ аз худ рафъи масъулият намояд.

Банди 19. Дуҷони мутаваффоро набояд аз саҳми арӯсии духтар, ки падар таъйин намуда, каср кард.

Банди 20. Васӣ бояд бар тибқи васоёи мусӣ рафтор намояд.

Банди 26. Ҳар гоҳ мутаваффӣ сахмулirsi завҷаи худро аз касри дуонаш манъ карда бошад, бояд тибқи васият рафтор намуд.

Банди 28. Духтар то модоме, ки дар хонаи падар аст, метавонад ӯҳдадори идораи амволи падари мутаваффои худ шавад ва то он вақт ҳуқуқи писару духтар баробар аст.

Банди 29. Модоме ки завҷа зинда аст, дойини шахси мутаваффӣ наметавонад ба писар ё духтари мутаваффо рӯчӯ кунад.

Банди 31. Ҳар гоҳ вориси мутаваффо танҳо духтари ӯ бошад, духтар муваззаф аст, дуонро бипардозад, хоҳ шавҳар карда бошад, ё на.

Фасли бисту нӯҳум. Дар даъвои моликият (хеш хостак гуфтан)

Банди 1 ва 2. Ҳаққи моликият ба василаи асноди расмӣ мунтақил мешавад.

Банди 4. Шахс метавонад сахми мушоъи худро ба дигаре интиқол диҳад.

Банди 6. Мард метавонад ситарзани худро иҷоза диҳад, ки ба ҳар кас ки хоста бошад, битавонад амволи ӯро интиқол диҳад.

Банди 7. Ашхос метавонанд молеро, ки дар ҳаёти худ ба дигаре ҳибба кардаанд, қабл аз таслим ба шахси дигаре васият кунанд ва ҳатто пас аз таслим ва қабз низ дар сурати ризояти муттаҳиб метавон он молро гирифта, ба мусӣ лаҳ таслим кард.

Банди 8. Дар зимни интиқоли ҳаққи моликият метавон чунин шарт кард, ки ҳар гоҳ муштарӣ молро чунон бояд ниғаҳ надошт, то мол ба боеъ баргардад.

Банди 9. Баҳром гӯяд: Ҳар гоҳ муштарӣ дар нигоҳдории он мол таъаддӣ ё тафрит накарда бошад, масъул нахоҳад буд.

Банди 10. Ва низ гуфтаанд, ки шахс метавонад моли худро ба дайни шарт ба дигаре интиқол диҳад, ки он шахс он молро ба дигаре нафрӯшад.

Фасли сиюм. Дар таъйини сахм (Гумортан баҳр)

Банди 2. Агар касе гӯяд: Се баҳр аз ин моли ман мутааллиқ ба фалон кас аст, он молро бояд ба ҷаҳор бахш тақсим карда, се бахши онро ба он кас дод.

Банди 3. Агар касе гӯяд: Як баҳр аз ин моли ман мутааллиқ ба фалон кас аст, нисфи он молро ба ӯ медиҳем.

Банди 4. Агар касе гӯяд: Як баҳр аз ин моли ман мутааллиқ ба фалон кас ва як баҳр мутааллиқ ба шахси дигар аст, ҳар яке нисфи онро хоҳад бурд.

Банди 5. Агар касе гӯяд: Молеро бо ту медиҳам, Фаррух ва Меҳр низ дар он шариканд. Он шахс метавонад ҳар тавр бихоҳад, сахми Фаррух ва Меҳро аз он мол бидиҳад. Вале агар гуфта бошад: Ин мол муштарақан мутааллиқ ба туву Фарруху Меҳр аст, бояд онро ба се бахши мусовӣ тақсим намуд ва ҳар бахшро ба яке аз онҳо дод.

Банди 7. Агар касе моли худро ба зану фарзандони худ дода бошад, ду сахм моли зан, ду сахм моли писар ва ним сахм моли духтар хоҳад буд (Ин тақсим дуруст тибқи дастурест, ки дар китоби Ваҷаркарти Диник аз қавли Ҳодухтнаск омадааст).

Банди 8. Агар марде бо бевае, ки дорои фарзанд аст, издивоҷ кунад ва аз он зан соҳиби авлод гардад, дар сурати ғавти мард нофарзандони ӯ аз мотаракаш ирс намебаранд. Вале зан як сахм ва писарони ҳудаш ду сахм ва духтарони ӯ як сахм аз мотараки ӯ ирс хоҳанд бурд.

Банди 9. Саҳми фарзандоне, ки тамои писар ё тамои духтар бошанд, мусовӣ хоҳад буд.

Банди 10. Агар касе моли муайянеро ба фарзандони шахси дигаре васият кунад, ҳар гоҳ он шахси мусӣ фақат

дорои як фарзанд бошад, тамоми мотараки ӯ ба он фарзанд хоҳад расид.

Фасли сиву дуюм. Дар фарзандхондагӣ (Пазируфтагӣ)

Банди 1. Падар метавонад духтари хуро ба фарзандхондагӣ ба шахси дигаре диҳад, маршрут¹ бар ин ки модари духтар низ иҷоза диҳад.

Банди 5. Писархонд наметавонад дар замони ҳаёти падархонди худ ӯҳдадори раёсати хонаводаи ӯ гардад, магар бо ризоияи падархонд.

Банди 7. Духтаре, ки ба фарзандхондагӣ рафта, наметавонад баъд аз фавти падархонд ба ситарзании бародари мутаваффои худ дарояд.

Банди 9. Фарзандхондро мумкин аст аз падари аслии худ низ ирс бибарад.

Банди 10. Падар мумкин аст фарзанди худро ва лав (агарчи) як нафар бошад, дар асари факри моддӣ ба фарзандхондагӣ бидиҳад.

Банди 11. Фарзанде, ки ба иллати факри моддии падари худ ба фарзандхондагӣ рафтааст, метавонад аз падархонди худ ирс бибарад.

Банди 12 ва 13. Фарзандхонд ҳангоме аз падархонди худ ирс мебарад, ки пас аз булуғ шахсан ризоият ба амри фарзандхондагии худ дода бошад.

Банди 15 ва 16. Мотараки фарзандхонди мутаваффои сағир насиби падари аслии ӯ буда, дар маросими динӣ низ тифлро бо номи падари аслий бояд хонд.

Банди 20. Ҳар гоҳ мусӣ молеро ба фарзандони мусӣ лаҳ васият кунад, фарзандхондагони мусӣ лаҳ низ дар он мол саҳим хоҳанд буд.

¹ Ба шарти он ки, ё шарткардашуда.

Банди 21. Дар ҷое омадааст, ки писархонд метавонад идораи амволи падархонди худро ўҳдадор шавад, вале ба ҳеҷ вачҳ набояд дороии муштираки хонаводаро ба ў сурд, ў аз идораи он амвол мамнў аст.

Фасли сиву сеюм. Дар таъйини зарбулачал¹ барои пардохти хисороти ҳосила аз адами анҷоми тааххудот², паймон ва ашудод³ (Дамон тоvon деҳшанӣ ва ашудот атвоникон андар пушт патмон)⁴.

Банди 1. Агар дар санаде мадюн тааххуд карда бошад, ки дайнро дар рӯзи муайян дар ҳузури қозӣ ба дойин би-пардозад, дар сурати адами анҷоми тааххуд, қозӣ бояд дар зимни ихтория як рӯзи зарбулачалро низ барои пардохти дайн ба мадюн бидиҳад.

Банди 2. Ҳар гоҳ мадюн тааххуд карда бошад, ки дар сурати адами пардохти дайн дар рӯзи муайян маблағеро ба унвони хисорот хоҳад пардохт, дар ин сурат зарбулачли он се рӯз хоҳад буд.

Банди 3. Рӯзи ифои тааххуд ва вачҳеро, ки лозим аст даъдия шавад, бояд тибқи мундараҷоти қарордод бошад.

Банди 4. Ҳар гоҳ барои пардохти вучуҳи хайрия, мутаахҳид рӯзи таъдияи (пардохти) онро тааххуд карда бошад, муваззаф аст дар ҳамон рӯз онро пардохт намояд.

Банди 5–8. Мутаахҳид муваззаф аст тамоми тааххудоти машрӯъи худро тибқи тааххуднома ийфо намояд.

Банди 9. Ҳар гоҳ шахсе ки мавриди тааххуд буда, як рӯз қабл аз таърихи таслим ғавт намояд, мутаахҳид муваззаф хоҳад буд, ки мисл ё қимати онро бипардозад.

¹ Таъин намудани мўҳлати пардохти зарар.

² Тааххудот - ўҳдадорӣ.

³ Хайрот.

⁴ Муайян намудани мўҳлати пардохти зараре, ки дар натиҷаи иҷро накардани ўҳдадориҳо ва паймон ва ашвадод, ба миён омадааст.

Банди 10. Агар касе гӯяд: Ин мол то мавқеи баргаштам аз сафари Асуристон мутааллиқ ба ту хоҳад буд, ҳар гоҳ он шахс дар сафар фавт намояд, мол дар тасарруфи амин боқӣ хоҳад монд, то баъдан тасмимоти лозимаро додгоҳ иттиҳоз намояд.

Банди 11. Агар анҷоми тааххуд дар рӯзи муқаррар хориҷ аз қудрати мутааххид (ӯҳдадор) бошад, маҳкум ба таъдйи (пардохти) хисорот нахоҳад буд.

Фасли сиву чаҳорум. Дар иҷора

(Оғои Болсоро менависад: Вожаи форсии таҳбозорӣ ба маънии «иҷораи аҷноси бозорӣ» аст).

Банди 1. Мустачир¹ муваззаф ба пардохти тамоми иҷорабаҳо тибқи иҷораномчӣ хоҳад буд. Ва лав² ин ки аз моли мустачира истифодае накарда бошад.

Банди 2. Агар мустачир мутааххид шуда бошад, ки аз даромади моли мустачира маблағи 50 дирҳам бипардозад, то инқизои таърихи иҷора агар даромади он сол камтар аз 50 дирҳам бошад, фақат ба андозаи даромад иҷора хоҳад пардохт.

Банди 3. Ҳар гоҳ дар муддати иҷора бидуни тақсир аз тарафи мустачир зиёне ба айни мустачира ворид ояд, дар маблағи иҷора тақлил дода нахоҳад шуд.

Бақияи сафаҳоти ин фасл аз байн рафтааст.

Фасли сиву панҷум. Дар ҳаққи тасарруф (Виндешн Vindeshn)

Банди 2. Ҳангоми арӯсӣ духтар танҳо ҳаққи тасарруфи молеро дорад, ки падараш ба унвони чаҳизия ба ӯ дода бошад.

¹ Иҷорагиранда.

² Агарчанде.

Банди 3. Шавҳар метавонад ба занони подшоҳзани худ ҳаққи тасарруф дар амволи хонаводаро эъто (ато) карда, ё ононро аз он ҳақ маҳрум созад.

Банди 4. Шавҳар наметавонад дар амволи хусусии зани худ тасарруфоте кунад.

Банди 5. Ҳар гоҳ дар зимни ақди издивоҷ, шарт шуда бошад, ки шавҳар ҳаққи тасарруф дар амволи зани худро надошта бошад, дар сурате ки баъд аз он касе чизе ба зан бахшад, шавҳар дар он чиз низ ҳаққи тасарруф нахоҳад дошт. Вале ҳар гоҳ издивоҷи онон фоқиди чунин шарте бошад, он чи баъдан ба тасарруфи зан дарояд, шавҳар дар он ҳаққи тасарруф дорад.

Банди 6. Ҳар яке аз шурако метавонад ҳар вақт бихоҳанд, аз ширкат канорагирӣ кунанд.

Банди 7. Ҳар гоҳ маълум шавад, ки муттаҳаб¹ (шахсе, ки ба ӯ тӯҳфа дода мешавад) баъд аз вафот фоқиди (гум кардани) зану фарзанд ва моли дигаре бошад, айнаи мавҳуба (чизи додашуда) дубора ба мулкияти воҳиби (тӯҳфадиҳанда) мутаваффо дар хоҳад омад, то бо он моле занеро ба номгонаи ӯ ба ситарзанӣ ба шавҳар диҳанд.

Банди 10. Ҳар гоҳ воҳиб(тӯҳфадиҳанда) тамоми дорони худро ба муттаҳаб(тӯҳфагиранда) ҳибба(тӯҳфа) кунад, муттаҳаб масъули пардохти дуёни(қарзҳои) воҳиб нахоҳад буд.

Банди 11. На фақат айнаи мавҳуба, балки самароти он низ пас аз қабз мутааллиқ ба муттаҳаб хоҳад буд.

Банди 13. Иҷрои ҳаққи тасарруф нисбат ба ҳайвонот ва бандагон мутафовит аст ва бандагонро наметавон монанди ҳайвонот шаллоқ зад ё озор дод.

Банди 14. Зан метавонад бо марде шарт кунад, ки то муддати муайяне ҳар фарзандеро аз шавҳараш пайдо кунад, мутааллиқ ба ӯ хоҳад буд (монанди ситарзан).

¹ Тӯҳфагиранда.

Банди 17. Пас аз озод кардани банда, молик дар сурате ки қаблан ба бандаи худ иҷозаи таҳсили мол дода бошад, наметавонад амволи ӯро тасоҳуб кунад.

Банди 18. Шавҳаре, ки ҳаққи тасарруф дар амволи зани худро дошта бошад, дар сурати талоқ додани зан аз он ҳақ маҳрум хоҳад шуд.

Банди 25. Ҳар гоҳ шахсе бо ризоияти шавҳар молеро ба зани ӯ бахшад, шавҳар метавонад дар сурати тамоюл дар он тасарруфоте кунад.

Банди 26. Ҳар гоҳ шавҳар қабул кунад, ки моли муайяне мутааллиқ ба завҷаи ӯ бошад, дигар ҳаққи тасарруф дар он молро нахоҳад дошт.

Банди 27. Фарзанде ки аз зани руспӣ (бад) ё муқорибати номашрӯъ ба амал омада бошад, на мутааллиқ ба зонӣ (зинокор) хоҳад буд ва на ба зония (зани зинокор), балки то синни булуг бояд бо ҳазинаи ҳар ду таҳти тавачҷӯҳи шахси солисе ниғаҳдорӣ шавад.

Фасли сиву шашум. Дар муъомилоти фузули зан нисбат ба моли шавҳар

Банди 1. Дар мавриди ихтилофи байни зану шавҳар қозӣ бояд ин нуктаро дар назар дошта бошад, ки дар ҳуқуқ ва мазоёи (подоши) подшоҳзан ва чакарзан (зани бевае, ки шавҳар кунад) бояд тафовут қоида шуд.

Банди 2. Ҳамин тафовутро низ бояд дар мавриди фарзандони подшоҳзан ва чакарзан мучрӣ (ҷорӣ) дошт.

Банди 3. Мард ҳақ надорад нисбат ба зан ва фарзандони худ ситам раво дорад.

Банди 5. Фарзандоне, ки ба улёи (хонаводаи) худ ситам раво доранд, дар ду ҷаҳон ба уқубати бад гирифта хоханд шуд.

Банди 6. Зан низ бояд авомир ва хостаҳои шавҳарро итоат кунад.

Банди 8. Ҳуқуқ ва мазоёи чакарзан ва ситарзан бо фарзандони онон низ мутафовит аст.

Банди 9. Шавҳаре, ки пошоҳзани худро фақат дар тасарруфи моли муайяне мучоз карда ё қисмате аз амволи худро таҳти ихтиёри ӯ қарор дода бошад, наметавонад дар идораи тамоми амволи шавҳар даҳолат кунад.

Банди 10. Ҳар гоҳ шавҳаре расман зани худро дар идораи амволи худ ва фарзандонаш мучоз карда бошад, дигар наметавонад дар маҳкама (додгоҳ) аз мудохилаи зан дар амволи хонавода шикоят кунад.

Банди 11. Ҳар гоҳ шавҳаре бидуни ин ки сареҳан подшоҳзани худро дар идораи амволи хонаводааш мамнӯъ карда бошад, наметавонад аз мудохилаи зан дар амволи хонаводааш шикоят намояд. Зан фақат метавонад аз он баъд тасарруф дар амволе кунад, ки худ молик аст.

Банди 12. Ҳар гоҳ зану шавҳар ҳеҷ кадом натавонанд моликияти худро нисбат ба моли муайяни хонавода ба субут расонанд, он мол мутааллиқ ба фарзанде ё фарзандоне хоҳад буд, ки аз он ду ба вучуд омада бошанд.

Банди 13. Ҳар гоҳ дар санаде шавҳар бо имзо ва мӯҳри худ подшоҳзани худро дар идораи амвол мучоз карда бошад, дигар наметавонад ӯро аз он ҳақ маҳрум созад, магар дар мавриди маводи 14 ва 17.

Банди 14. Ҳар гоҳ шавҳаре моли муайянеро ба зани худ бахшида ва дар санад сареҳан зикр карда бошад, ки он зан ҳаққи ҳар гуна тасарруферо дар он мол хоҳад дошт, бо вучуди ин, зан ҳақ надорад бидуни иҷозаи шавҳар он молро ба ғайр интиқол диҳад.

Банди 15. Ҳар гоҳ шавҳаре дар маҳкама (додгоҳ) ба зани худ нисбати зино диҳад, дар сурате ки аз он зан фарзанде мутаваллид шавад, то хангоме ки беиффати зан дар маҳкама (додгоҳ) ба субут нарасида, шавҳар ҳақ надорад аз додани нафақаи зан ва тифл худдорӣ кунад. Вале пас аз субути зония будани зан тамоми ҳуқуқ ва ановини ӯ қатъ хоҳад шуд.

Банди 16. Шавҳаре, ки айн ё даромади моли муайянеро ба зан бахшида бошад, наметавонад ба ин узр аз додани нафақа хуздорӣ кунад.

Банди 17. Шавҳаре, ки расман зани худро дар тасарруфи амволи худ мучоз карда бошад, дар сурати сӯистифода аз он ҳақ, шавҳар метавонад занро думартаба (дубора) аз он ҳақ маҳрум созад.

Фасли сиву ҳафтум. Дар тамлики (соҳибшудан, тасарруф кардан) амвол (Хостак ҳештан дотан)

Банди 1. Моле, ки молик онро бо ризоияти худ расман ба дигаре таслим карда бошад, қонунӣ шинохта мешавад.

Банди 2. Шахс мумкин аст моли муайяни худро ба тифле бахшад, ки ҳанӯз мутаваллид нашудааст, дар ин сурат улёи (валии) тифл ҳаққи истифода аз мановфеъи молро қабл аз таваллдуи тифл нахоҳад дошт.

Банди 3. Молик мумкин аст дигареро мучоз кунад, ки моли муайяни ӯро ба ҳар касе ки бихоҳад, тамлик кунад. Дар ин сурат аз замони таъйини молики ҷадид, айн ва мановфеъи мол мутааллиқ ба молики ҷадид хоҳад буд.

Банди 4. Шахс метавонад моли худро ба ҳар василае ки бихоҳад, ба дигаре тамлик (молик шудан) кунад. Машрут (ба шарте, ки) бар ин аст, ки собит шавад мол мутааллиқ ба ӯ будааст.

Банди 5. Муъомила дар моли ғайр мамнӯъ аст ва агар касе молеро, ки мутааллиқ ба ғайр буда, ба дигаре интиқол диҳад, дар сурати субут, он мол бояд мустарад (баргардондашуда) гашта, фурӯшанда бояд айнаи молро ба молик баргардонад.

Банди 6. Зан наметавонад даъвои моликияти молеро бикунад, ки ба шавҳараш бахшидаанд.

Банди 7. Марде, ки ваъдаи заносӣ ба зане дода ё ҳар гуна ваъдае, ки нисбат ба муъомилот ба дигаре бидиҳад, бояд тибқи қавли худ амал кунад.

Банди 9. Касе ки моли ғайрро ба дигаре фурӯхта бошад, ҳар гоҳ натавонад айн ё мисли онро харидорӣ ва ба муштарӣ бидиҳад, бояд қимати онро ба муштарӣ бидиҳад.

Банди 11. Ҳар гоҳ касе, ки мотараки ӯ фақат се ҳазор дирҳам қимат дошта, бидуни қайд дар васиятнома ё санаде фақат шифоҳан ба се шахси мухталиф ва дар авқоти мухталиф ба ҳар як ваъдаи атои ду ҳазор дирҳамро додааст, дар ин сурат бояд ду ҳазор дирҳамро ба шахси охарӣ ва ба ду нафари аввалӣ фақат нафаре 500 дирҳам дод.

Банди 14 ва 15. Зурвондод ақида дорад дар мавриди моддаи фавқ, агар тибқи се васиятномаи мухталиф, мутаваффо ду ҳазор дирҳамро дар авқоти мухталиф ба шахсе бахшидааст, фақат нафари охарӣ тибқи охарин васиятнома ду ҳазор дирҳам хоҳад гирифт. Вале агар шифоҳан ба се нафар чунин қавле додааст, се ҳазор дирҳамро бояд ба таври мусовӣ (баробар) байни онон тақсим кард.

Банди 16. Ҳар гоҳ касе миқдори вачҳеро ба марде бидиҳад, ки харчи арӯсии духтараш кунад, агар духтар қабл аз издивоҷ фавт намояд, он вачҳ ба падари духтар хоҳад расид, зеро падар вориси духтари худ аст.

Банди 18. Дар сурате ки падари духтар низ фавт карда бошад, он вачҳ ба ақвоми духтар хоҳад расид.

Банди 22. Агар касе молеро ба фарзанди дигаре бахшида бошад, дар сурати фавти воҳиб мол мутааллиқ ба фарзанди аршади он шахс хоҳад буд.

Банди 25. Тарафайни муомилаи амлок то се рӯз ихтиёри фасхи (барҳам хӯрдани) муъомиларо хоҳанд дошт. Дар ин сурат, ҳар гоҳ боеъ то се рӯз мулкро ба муштарӣ таслим накард ё муштарӣ дар зарфи се рӯз моли мабеъро мутолаба накард, муомила фасх мегардад.

Банди 16. Зане, ки китъаи чавоҳиреро аз шавҳари худ дарёфт карда, ҳар гоҳ то се рӯз шавҳар онро мутолаба накард, он гавҳар мутааллиқ ба зан хоҳад буд.

Банди 27. Муддати хиёри (ихтиёр) фасх дар мавриди муъомилаи гӯсфанд низ се рӯз аст.

Банди 28. Ҳибба бидуни қабули мутҳаб қонунӣ шинохта намешавад.

Фасли сиву ҳаштум. Нукоте чанд роҷеъ ба иҷрои ҳукм (вочаки чанд не картак даштан)

Банди 1. Муддати анҷоми бозрасӣ ва такмили парванда ва ирсоли он аз тарафи доварон ба мӯбадон ва аз мӯбадон ба Ҳаворситонро наметавон қаблан пешбинӣ кард.

Банди 2. Таъйини рӯзи инъикоди додгоҳ барои расидагӣ ба даъвоӣ бар ӯҳдаи раиси додгоҳ аст (бузургдовар).

Банди 3. Мӯбадон ва доварон бояд нукоти муҳими парванда ва ёддошти мухтасаре роҷеъ ба натоиҷи бозпурсии худро навишта, ба мӯҳри худ мамхур ва бо парванда ба раиси додгоҳ таслим кунад.

Банди 4. Додгоҳ бояд бидуни машварат ё муҳомилаи бозпурсон (муфаттишон) бар тибқи маводи қонун иқдом ба судури раъй намояд.

Банди 5. Ҳар гоҳ миқдори дайн 1000 дирҳам бошад, ҳарчанд соле, ки аз пардохти дайн гузашта бошад, суди онро низ бояд ба он афзуда, то ба миқдори 1000 дирҳами дигар бирасад.

Банди 6. Шахсе ки муттаҳам ба иртиқоби ҷароими (содир кардани гуноҳ) муҳталиф бошад, бояд ба ҳар ҷурми ҷудогона расидагӣ намуд.

Банди 7. Ду нафар аз афроди хонаводаи муштарак ҳар гоҳ бихоҳанд аз ҳам ҷудо шаванд, яке аз онҳо наметавонад дигареро бо ин сабаб ки мубаззар ва муталлаф (талафкор) аст, аз саҳми амволи муштарак маҳрум намояд.

Банди 8. Ҳар гоҳ зани бевае, ки раёсати хонаводаро ӯҳдадор бошад, муртақибӣ хилофи иффат шавад, бояд барои фарзандони сағираш қаййиме таъйин намоянд.

Банди 10. Ҳар гоҳ дойин дар зимни шикоятӣ худ аз маҳкама (додгоҳ) вусули (расондани) дайни худро аз мадюн хостор шавад, шахсан ҳақ надорад аз мадюн мутола-

баи дайн кунад. Вале агар аз маҳкама (додгоҳ) исботи дайни худро хостор шавад, метавонад пас аз субут ва таҳаққуқи дайн иқдом ба вусули он намояд.

Банди 11. Зиндонбоне, ки дар дастгирии зиндонии худ муваффақ шуда бошад, ба мучозоти хафифтаре (сабуктаре) маҳкум хоҳад шуд.

Банди 12. Дар мавриди шахсе ки маҳкум ба эъдом (куштан) шуда бошад, ҳар гоҳ пас аз иҷрои ҳукм ва поин овардани маҳкум аз дор зинда бошад, бояд пурсишномае тавассути маъмури иҷрои ҳукм (касе ки маҳкумро ба дор овехтааст) танзим гардад (чун такрори иҷрои ҳукми эъдом дар мавриди чунин маҳкуми мамнӯъ мебошад, боист мадраре дар даст бошад, ки собит намояд маъмури иҷрои ҳукм дар қораш сустӣ раво надошта ва ҳукмро ба хубӣ иҷро кардааст).

Банди 13. Нисбат ба муттаҳами боздоштшудае, ки дар маҳкама (додгоҳ) табрай (авф) шудааст, набояд ўро монанди зиндонийни муқассир озод намуд (балки бояд бо қамоли эҳтиром, пас аз узрҳои озод сохт).

Банди 14. Дар сурате ки боздошт шудани муддаъӣ ва муддаъӣ илайҳ ҳар ду лозим бошад, набояд он ду нафарро дар як макон боздошт намуд (чун мумкин аст бо якдигар садамае ворид созанд).

Банди 18. Ҳар гоҳ зонӣ ё зония қабл аз пардохти тоvon (ҷарима) ғавт намояд, пардохти он бар ўҳдаи ҳамсари ў хоҳад буд.

Банди 22. Дар мавриди эроди зарб (зарбазанӣ), қозӣ бояд маҳалли эрод ва ҷигунагии зарб ва шахсияти зориб (зананда) ва мазруб(задашаванда) ва иллати зарбро дар назар гирад.

Банди 23. Дар мавриди захми амиқ ва хунрезӣ ва қатъ ё шикаста шудани андом ё қанда шудани мӯй ё шиканча қардани тараф қозӣ бояд диққат кунад, то дар қазоват гумроҳ нашавад.

Банди 25. Ҳар гоҳ маҳкум қодир ба пардохти ҷаримаи нақдии худ набошад, маҷбур ба анҷоми ҳадамоти кайфарӣ (муҷозот) хоҳад буд.

Банди 26. Дар мавриди дуздӣ миқдори ҷаримаро бояд ба андозаи қимати моли масруқа (дуздидашуда) таъйин намуд. Дар мавриди дастбур, ғорат ва чаповул баробари қимати мол ҷарима таъйин кард. Ва дар мавриди эроди зарб ё захм ё тавлиди садамоти ҷисмӣ, илова бар пардохти дия ба тараф ё ба хешони ӯ маҳкама (додгоҳ) бояд муқас-сирро (гунаҳкор, кӯтоҳи карда) низ ба кайфар (муҷозот) расонад.

Банди 27. Ҳадди аксари ҷарима дар мавриди зино 300 дирҳам аст.

Банди 28. Касе ки муттаҳам ба сирқат (дуздӣ) шуда бошад, ҳар гоҳ дар авроқи пурсишнома далоиле бар алайҳи ӯ набошад ва ду нафар шоҳид низ бар алайҳи ӯ шаҳодат надиҳанд, муттаҳам озод хоҳад шуд. Вале ҳар гоҳ нисбат ба далоили мавҷуда дар парванда иддае аз қазовати онро кофӣ надонанд, наметавон муттаҳамро ба беш аз як сол зиндонӣ маҳкум намуд.

Банди 29. Ҳар гуна қарордоде, ки тибқи қонун тадвин ва имзо ва мӯҳр шуда бошад, расмӣ ва лозимулиҷрост.

Банди 30. Маҳкама (додгоҳ) бояд ба ҳар гуна иттиҳоме, ки муттаҳам дар айни муҳокима ба муддаъӣ нисбат бидиҳад, расидагии комил намояд.

Банди 33. Ба гардани муттаҳам ба ҷодугарӣ бояд тавқе овехт, то ҳама кас онро бишносанд.

Банди 34. Ҳаққи тадвини асноди расмӣ бояд ба андозаи қимати моли мавриди қарордод бошад. Яке аз ҳуқуқдонон 2/6 қимат ва дигаре 3/10 навиштааст. Вале дар ҳар сурат, ҳаргиз набояд аз 75/100 қимат таҷовуз намояд (афзун шавад).

Банди 35. Ҳар гоҳ қимати моли мавриди қарордод ҳабдаҳ дирҳам бошад, набояд беш аз ду дирҳам ҳаққут-тадвин дарёфт дошт.

Банди 36. Мундариҷоти қарордод бояд возеҳ ва рофеъи ҳар гуна шакку тардид бошад.

**Фасли сиву нӯҳум. Қазоват дар маворида баҳусус
(Қазоват дар супоришҳои махсус) (чандвочак
паномчашт авовик нигариштан)**

Банди 1. Агар падаре гуфта бошад: Ҳамеша писари аршади ман тавлияти (сардории) маъбади мавкуфаи маро хоҳад дошт, дар ин сурат, пас аз ғавти падар писари аршад ва дар сурати ғавти писари аршад тавлият ба писари баъдӣ хоҳад расид.

Банди 2. Ҳар гоҳ касе фарзанди дигареро ба фарзанд-хондагӣ ихтиёр кунад, ҳангоме ҳар ду тараф мукаллаф ба анҷоми таколифи худ хоҳанд буд, ки он воқеа дар дафтари давлатӣ ба сабт расонида бошанд.

Банди 3. Баҳром аз қавли Озодмеҳр гуфтааст: Падар метавонад барои худ ва писари худ фарзандхонде интиҳоб кунад ва иҷборӣ ба сабт расонидани он дар дафтари давлатӣ нахоҳад дошт.

Банди 5. Мизони ҳисороти молӣ ҳамон миқдорест, ки дар матни қарордод таъйин шудааст.

Банди 7. Агар мундараҷоти қарордоде гӯяд: Ин молро фалон ва фалон то ҳангоме ки ҳар ду зиндаанд, муштарақан молик хоҳанд буд, дар ин сурат ҳар гоҳ яке аз онон ғавт намояд, дигаре наметавонад тамоми он молро молик шавад.

Банди 9. Ҳар гоҳ марде дар замони ҳаёти худ фарзанд-хонди худро қоиммақоми худ накарда бошад, фарзандхонд ҳаққи идораи амволи падархонди худро қабл аз вафоти ӯ нахоҳад дошт.

Банди 10. Агар касе мановфеъи мулкеро барои муддати даҳ сол ба шахси дигаре бад-ин шарт бидиҳад, ки он шахс духтари ӯро ба завҷият ихтиёр кунад, дар сурати имтиноъ

аз издивоч, он шахс ҳаққи истифода аз манофеъи мулкро нахоҳад дошт.

Банди 11. Агар касе гӯяд: Аз имрӯз то хотимаи моҳ ҳар рӯз як дирҳам ба ту хоҳам дод, он кас бояд то охири моҳ 31 дирҳам ба ӯ бипардозад.

Банди 13. Агар касе гӯяд, то санади интихоби писархонди худро мӯхру имзо накардаву дар дафтари давлатӣ ба сабт нарасонам, ин мулк дар тасарруфи ту боқӣ бимонад, дар ин сурат, ҳар гоҳ он кас танҳо санадро мӯхру имзо карда, вале ба сабт нарасонда бошад, мулк дар тасарруфи шахс боқӣ хоҳад монд.

Банди 15. Агар касе гӯяд: Аз дороии худ он чиро, ки Меҳр ва Фаррух пешниҳод кунанд, ба ту хоҳам бахшид, дар ин сурат, ҳар гоҳ Меҳр аспе ва Фаррух говеро пешниҳод кунад, ҳар ду ро бояд ба он шахс дод, вале агар бигӯяд, он чиро, ки Меҳр ё Фаррух пешниҳод кунад, бинобар мундариҷоти ғавқ танҳо асп ё гов ҳар кадом ки воҳиб моил бошад, бояд ба муттаҳаб бидиҳад.

Банди 16. Агар дар қарордод чунин шарт шавад, ки: Ҳар гоҳ ман ба ду шахр Канор ва Обир наравам, ба ту сӣ дирҳам хоҳам дод. Дар ин сурат, агар ба ҳар ду шахр нарафт, бояд вачхро(пулро) бипардозад. Вале агар навишта бошад: Ҳар гоҳ ман ба Канор ё Обир нарафтам, сӣ дирҳам ба ту хоҳам дод, ба ҳар яке аз он ду шахр ки рафт, аз пардохти вачҳ мувоф аст.

Банди 17. Агар Фаррух шарт кунад, ки дар сурати рафтани ӯ ба Канор 12 дирҳам аз Меҳр бигирад, дар сурати рафтан, субути он бар ӯҳдаи Фаррух аст. Вале агар Фаррух шарт кунад, ки дар сурати нарафтан 12 дирҳам ба Меҳр бидиҳад, субути нарафтан бар ӯҳдаи Меҳр аст.

Банди 19. Агар шарт шуда бошад, ки моли муайяне аз хангоми булуғ мутааллиқ ба касе бошад, он кас наметавонад қабл аз булуғ онро мутасарриф шавад.

Банди 20. Мумкин аст падаре дороии худро ба яке аз фарзандони худ васият кунад, дар ин сурат агар он фарзанд

ҳангоми марги падар зинда бошад, молики дорои падари худ хоҳад буд.

Банди 22. Агар касе васият кунад, ки духтари ӯ бояд ба андозаи писараш ирс бибазад, ё он чи ки ба писараш мерасад, ба духтар низ дода шавад, ё духтар ва писараш дар мотараки ӯ сахим бошанд, бояд тибқи васияти мутаваффо рафтор кунанд.

Банди 24. Ҳангоме сахмулirsi хешовандон тибқи қонун тақсим мешавад, ки мутаваффо бидуни васият даргузашта бошад.

Банди 27. Ҳар гоҳ падаре мотараки (мероси) худро ба ду писарони худ васият карда бошад ва ҳангоми ғавти падар танҳо яке аз писарон зинда бошад, писари зинда молики нисфи мотараки падар хоҳад буд.

Банди 34. Ин ду ҷумалот «То ҳангоми болиғ шудани тифли ман» ва «То ҳангоме ки тифли ман сағир аст» ҳар ду дорои мафҳуми воҳид аст.

Банди 35. Агар касе гуфта бошад: Аз замоне ки тифли ман ба синни булуғ бирасад, ин мулкро ба шумо медиҳам, молик метавонад қабл аз булуғи тифл низ онро таслим кунад. Вале агар гуфта бошад: Замоне ки тифли ман сағир аст, ин мулкро ба шумо медиҳам, бояд ғавран онро ба тараф бидиҳад ва наметавонад дар таслими он таъхир кунад.

Банди 36. Ин ду ҷумла: «То хотимаи сол» ва «Аз таърихи хатми сол» ҳар ду дорои мафҳуми мухталифанд.

Банди 37. Агар касе гӯяд: «Ман ин корро хоҳам кард», яъне он корро ба поён хоҳад расонид. Вале агар гӯяд: «Ман ин заминро кишт хоҳам кард», яъне фақат як ҳосил бояд бардошт кунад.

Банди 38. Агар касе васият кунад: «Дар сурати таваллуди ҷанин нисфи мотараки ӯ ва дар сурати адами таваллуд тамоми он насиби мусӣ лаҳ бошад, мотаракро наметавон қалб аз итминон ба таваллуд ё адами таваллуди ҷанин ба мусӣ лаҳ таслим намуд».

Фасли чилум. Вазоифи кордорони (мақомоти) додгустарӣ (Дотубарон)

Банди 1. Доварон (додварон) бояд чигунагии қазияи мавриди даъворо таҳқиқ карда, ба далоил, шавоҳид ва ҳақоқи он бо камоли диққат расидагӣ кунанд.

Банди 2. Ҳангоми расидагӣ довар бояд ба нукоти зер комилан таваҷҷӯҳ кунад:

а) вақти боздошт ва ҳангоме ки муттаҳам амали мавриди иттиҳомро муртакиб шудааст;

б) оё аз муттаҳам бояд замонат гирифт ё хайр?

в) оё расидагӣ ба даъво бояд фавран ба амал ояд ва оё расидагии даъво дар салоҳияти ўст ё на?

г) оё иқдомоте барои ҷилавгирӣ аз маҳви асароти ҷурм бояд ба амал ояд? Оё муттаҳам дар садади фиреб ё махфӣ кардани ҳақиқат ё тазоҳур ба бетақсирӣ аст?

д) оё муттаҳам сафедпӯст аст ё сиёҳмард ё сиёҳзан?

е) тамоми мушаххасот ва хусусиёти муттаҳамро бояд маълум кард, рӯҳия ва тарзи посухи муттаҳам ва ашёе, ки бо ӯ ҳамроҳ будаву иттиҳомоте, ки ба ӯ нисбат дода шудааст.

Банди 3. Агар доварон бо камоли самимият ва диққат вазоифи муҳаввалаи ҳудро анҷом надиханд, риштаи назми умумӣ гусаста шуда ва ҷаҳон рӯ ба вайронӣ хоҳад ниҳод.

Банди 5. Шикаст додани рӯҳи шар(р) ва берун рондани бадихо аз кишвар ва ҷаҳони баста ба мизони қобилият ва рӯҳи адолатпарварӣ ва ҳисси вазифашиносии додварон аст ва чунончи яке аз ҳуқуқдонон гуфтааст: Сушт ва нотавон кардани бадӣ дар ҷаҳон ба ўҳдаи кузот аст. Уламои дин низ гуфтаанд: Вазифаи қозӣ нобуд кардани шар(р) дар ҷаҳон аст.

Банди 6. Вазоифи мӯбадон. Ниғахдории вучӯҳи ҷаҳизия ва ҳазинаи арӯсии духтароне, ки муваззаф ба ақди ситарзанӣ мебошанд, бар ўҳдаи мӯбадон аст.¹

Банди 7 ва 8. Ҳар гоҳ мӯбаде нисбат ба ҳифзи амволи оташкада ё вучӯҳе, ки ба таври амонат ҳастанд, ба ў супурда шуда, хиёнат ё кўтоҳӣ кунад, муқассир шинохта шуда, тибқи раъи догоҳи мӯбадон ба кайфар (мучозот) хоҳад расид.

Банди 10. Табақоти авом муваззаф ба итоат ва пайравӣ аз ғатовӣ ва гуфтаҳои мӯбадони мӯбад ҳастанд, зеро ў мучоз ва маъмури тарзи иҷрои авомир ва навоҳии (фаромини, фармонҳои) дин аст.

Банди 12. Вазоифи варсардор (мӯбаде, ки маъмури иҷрои довариӣ эзидист).

Варсардор маъмури иҷрои вар ва анҷоми ташрифоти динӣ дар мавриди вар ва қироати оёти муқаддас, навиштан, сабти аснод роҷеъ ба вар буда, муваззаф ба анҷоми ҳар гуна маъмуриятест, ки аз тарафи қозӣ дар ин маврид ба ў муҳаввал шудааст.

Банди 14. Вазофи устондорон (волиён). Мӯътамидину умано ва устондорон бояд вучӯҳ ё ашъе, ки аз мардум аз сӯи маҳкама (додгоҳ) дарёфт мекунанд, амонатан ниғахдорӣ кунанд ва дар мавқеи лузум ба соҳибони он мустараддоранд ва ҳар гоҳ аз мақомоти болотар ба онҳо амр шавад, ки он ашъро ба фурӯш расонанд, бояд бо камоли садоқат онро анҷом дода ё дар мавқеи истирдоди ашъ бояд таваҷҷӯҳ кунанд, ки ба молики аслӣ баргардад.

Банди 15. Вазоифи оморгар, ҳисобдор ва хубра (эксперт). Оморгар бояд дар таъйини нархи ашъ маҳорат ва таҷрибиёти кофӣ дошта, таваҷҷӯҳ кунад моли мавриди иддаъо аз тарғаи маҳкум ба тарафи зӣ ҳақ мустарад гардад ва агар маҳкум ва ҳоким аз ҳешони якдигар бошанд ва аз

¹ Эҳтимол мисли ғабولىяти имрӯзии нотариусҳо мубадон дар баъзе аз масоили оилавӣ нақш доштанд.

таслим ва қабзи моли мавриди баҳс худдорӣ кунанд, онро гирифта ба ҳоким таслим кунад, дар сурате ки қавле ё навиштае бояд байни тарафайн ба амал ояд, бар он амал назорат кунад ва ҳар гоҳ хисороти ё айне ба моли мавриди даъво воридшуд, товони лозимаро аз тараф вусул намояд ва дар мавриди пардохти чарима онро ба мавқеъ дарёфт кунад.

Банди 16. Вазоифи раиси оморгар (Радди оморкорон).

Дар сурате ки тараф аз таслими мол ё вучуҳи(маблағи) мавриди даъво худдорӣ кунад ва ё маъюб ё камтар аз қимати лозима мустарад (баргардондашаванда) дорад, раиси оморгар метавонад тарафро бо пардохти хисороти лозима ҷамрида кунад.

Банди 17. Оморгарон бояд дар фанни муҳосиба маҳорати комил дошта бошанд.

Банди 18. Авомири мӯбадони мӯбад дар мавриди анҷоми таширифоти вар бояд бо камоли диққат иҷро гардад.

Банди 20. Вазоифи зиндонбон. Зиндонбон бояд дар хифзи зиндониён диққати тоҷ мабзул дошта, асоми¹ ва мушаххасот, рӯзи озодӣ ва навъи маҳкумияти ҳар якро дақиқан ёддошт кардаву бидонад.

Банди 22. Вазоифи шаҳна – посбон (полис, кӯйбонон ё прокуророн). Вазоифи кӯйбон назорат дар иҷрои саҳеҳии авомир, навоҳӣ, ҳукумат, ҷилавгирӣ аз дуздӣ ва соири ҷароим аст.

Банди 23 ва 24. Шухуд бояд ном ва мушаххасоти касе ки бар лаҳ ё алайҳи онҳо шаҳодат медиҳанд, бидонанд. Вале агар яке аз кузот ё соҳибмансабони додгустарӣ барои шаҳодат ҳозир шаванд, танҳо донишмандон ном ё мушаххасоти тараф кофӣ хоҳад буд.

Банди 29. Дараҷадорони кӯйбонӣ – (прокурорӣ –шаҳрбонӣ) бояд пас аз ҳусули яқин ва итминони комил нисбат ба сиҳҳати ном ва мушаххасоти мучрим ўро ҷалб ё тавқиф

¹ Номҳо.

намојанд, зеро дар сурати ҷалби шахси дигаре ғайр аз мучрим масъули авокиби он хоҳанд буд.

Фасли чилу якум. Дар лузуми тадвин, мӯҳр ва имзо қардани қарордодҳо

Банди 1. Тарафайни мутаахҳидин (тарафайни шартнома) бояд ҳар як нусхае аз таахҳудномае, ки бо имзо ва мӯҳри тараф расида, дар даст дошта бошанд.

Банди 2. Ҳар гоҳ ироаи таахҳуднома ё қарордод дар маҳкама (додгоҳ) лузум пайдо кунад, тараф бояд онро ба шахси мӯътмаде супурда, то пас аз рафъи эҳтиёҷ дубора ба ӯ бозгардонад.

Банди 4. Ҳар гоҳ зан ва шавҳар муштарақан аз шахсе дайне дарёфт кунанд, дойин метавонад ба ҳар як аз онҳо, ки бихоҳад, рӯчӯи намојад.

Банди 7. Раиси хонавода муваззаф аст дар сурати вучуди қарордод издивочи ситарзаниро дар мавриди яке аз афроди хонавода анҷом диҳад.

Банди 8. Ҳар гоҳ зане, ӯҳдадори раёсати хонавода буда, муртакиби зино гардад, аз раёсати хонавода маъзул мегардад.

Банди 9. Мард ҳақ надорад занро ба узви ситарзан будан талоқ диҳад.

Банди 10. Духтаре, ки ба ризоитяи худ ба унвони ситарзанӣ издивоҷ кунад, баъдан ҳақ надорад ин унвонро аз худ салб намојад.

Фасли чилу дуввум. Ақоиде дар мавриди мухталиф

Банди 1. Дар сурати таъйини васӣ тавассути мусӣ вара-са ҳақ надорад дар тарака мустақилан тасарруфоте намојад.

Банди 2. Дар сурати таъйини васӣ банда бояд авомири ҳар як аз варасаро иҷро намојад.

Банди 4. Ҳар гоҳ байни писарони мутаваффо яке ҳозир ба пардохти тамоми дуёни падар шавад, идораи мотараки падар ба ӯҳдаи ӯ хоҳад буд.

Банди 5. Тарафи мудофеъ наметавонад қабл аз субути иддаёи худ дар маҳкама маддаи тараф воқеъ шавад.

Банди 6. Дар сурате ки яке аз варасаи сағир ба ҳадди булуғ расад, метавонад васиро аз идомаи даҳлат дар муҳокимоти хонавода ҷилавгирӣ намояд.

Банди 7. Агар касе гуфта бошад: Ин молро то ҳангоме ки ман ирода кунам, дар тасарруфи шумо бошад. Дар сурати ғавт мол ба варасаи ӯ бармегардад, зеро ирода бо марг аз байн меравад.

Банди 8. Агар касе молро то булуғи писараш ба дигаре бидиҳад, бояд дар понздаҳсола шудани писараш ба ӯ мустарад гардад.

Банди 10. Агар дар иҷораноме қайд шуда бошад, ки мулки мавриди иҷора то таъйини мустацири сонӣ дар даст мустацири феълӣ боқӣ бимонад, мустацир метавонад мунтаҳо то марги муҷир (иҷорадиҳанда) онро дар тасарруф дошта бошад.

Банди 11. Падар метавонад тамоми дороии шахсии худро (ғайр аз моли муштараки хонавода) ба яке аз фарзандони худ тамлик намояд.

Банди 14. Агар дар санад қайд шуда бошад, ки тараф метавонад молро то ҳангоми рӯҷӯи молик дар тасарруф дошта бошад, пас аз марги молик қоиммақоми ӯ метавонад рӯҷӯ намояд.

Банди 16. Ситарзан метавонад нисф аз саҳми ҷаҳизии худро асосияи манзил ва нисфи дигарро вачҳ (маблағ) дарёфт дорад. Вале асосия набояд беш аз як саввуми ҷаҳизия (1/3) бошад.

Банди 17. Касе ки молро ба дигаре тамлик намояд, бояд санади моликият ё асноди марбут ба онро ба тараф таслим кунад.

Банди 19. Ҷароими маргарзон (воҷибулқатл)-ро бояд бо камоли диққат расидагӣ ва натиҷаи таҳқиқотро дар варақаи пурсишнома забт ва дарҷ намуд.

Банди 20. Варақаи пурсишнома бояд ҳовии тамоми мушаххасоти мучрим ва таҳқиқот нисбат ба ҷурм буда, дар хотима кайфияти ҷурмро низ тибқи раъи мӯбадони мӯбад дар он дарҷ ва ба имзову мӯҳри (мӯбадони мӯбад) расонид.

Банди 21. Дар ҷароим нисбат ба Худо ва шоҳ ва ҷароим нисбат ба мазҳаб ва мамлакат низ бояд махсусан варақаи пурсишнома танзим намуд.

Банди 22. Дар ҷои дигаре омадааст: Дар ҷароими яздондушманӣ, ҷароим нисбат ба шоҳ ё руасои мамлакат, ҷурми аҳдшиканӣ (мӯҳр ва дарҷ), хиёнат (ашмуғӣ), бедодгарӣ ва илҳод (зидди дин) низ бояд варақаи пурсишнома танзим намуд.

Банди 23. Дар варақаи пурсишнома илова бар ҷароими бузург бояд тамоми ҷароими кӯчаке ҳам ки мучрим муртакиб шудааст, қайд намуд.

Банди 25. Сӯисобиқа ва бадномии мучрим дар маҳалли сукунат ва шӯҳрати ӯ ба фиқс ва бедодгарӣ низ аз далоили субути ҷурми мунтасиба ба муттаҳам аст.

Банди 26. Ҳар гоҳ мучрим дар ҷанд маҳал иқоматгоҳ дошат бошад, дар сурате ки дар ҳар як аз маҳалли иқоматгоҳи ӯ мардум ӯро ба иртиқоби ҷурми мундариҷа дар пурсишнома муттаҳам кунанд, далеле бар субути он ҷурм аст.

Банди 27. Кайфари (мучозоти) ҳар ҷурме бояд тибқи қонун ва нисбат ба дафъоте бошад, ки мучрим муртакиби ҷурм шудааст.

Банди 29. То замоне ки ҷурми муттаҳам ба марҳалаи субут нарасидааст, бояд аз ҳар гуна танбеҳ ё зиндонӣ қардани ӯ худдорӣ қард.

Банди 30. Фарзанди ҷакарзан (зани бевае, ки шавҳар кунад) нисбат ба шавҳари модари худ симати фарзандиро хоҳад дошт.

Банди 32. Дар ҷои дигаре омадааст, ки нисбат ба фарзандони зани бева бояд дар ҳар маврид тавре рафтор намуд, ки гӯё фарзанди ҳамон хонавода ҳастанд.

Банди 33. Нисбат ба фарзандони ситарзан бояд дар ҳар сурат монанди фарзанди ҳақиқӣ ва шахсӣ рафтор намуд.

Банди 35. Мороспанд, яке аз радон гӯяд: Тавлияи масоҷиди шахсӣ пас аз марги падар ба фарзанди ӯ мунтақил намешавад, вале Гашианҷам, ради дигаре гӯяд: Мешавад.

Банди 38. Ба ақидаи Радурмузд тавлияти масоҷиди шахсӣ пас аз марги молик ҳаққи ҳоқими шаръист.

Банди 40. Ҳар гоҳ ғулуме, ки ҷузви мутааллиқоти мулкӣ ба дигаре мунтақил шавад, беҳтар аст онро низ дар сонади мулкият мутазаккир шуд.

Банди 44. Касе ки даромади амлоки худро дар айёми Фарвардингон барои анҷоми умури динӣ ва хайрот ба номгона ва шодии равони ҳудаш ба духтари худ супурда бошад, духтар метавонад фақат дар айёми панҷ рӯзи Готҳо, ки онро рӯзҳои Фарвардингон хонанд, даромади он молро мутасарриф шавад.

Банди 45. Бинобар навиштаи шоҳ Яздигурди дуввум, Анушервон «Ваҳудот», «Фаранбағ», «Отропочит», «Одропоти Зардушт» (мӯбадони мӯбади замони Яздигурди аввал), ки дар садаи даҳуми ҳазрати Зардушт мезистаанд, ҳама ҳамаср шинохта мешаванд.

Банди 46. Дорони ҷодугароне, ки ба василаи аъмоли ҷодугарӣ зараре ба касе расонда бошанд, мутааллиқ ба шахси мутазаррир хоҳад буд.

Банди 47. Тибқи фармони махсус дар ҳар шаҳре амволро, ки ба ҷурми таблиғи зандиқӣ (зандиқӣ) бо гаравидан ба зандиқон (касоне, ки аз дини зардуштиён хориҷ мешаванд) забт шавад, мутааллиқ ба подшоҳ хоҳад буд.

Банди 48. Касе ки молро ба унвони анҷоми арӯсии духтаре ба ақди сатаразанӣ ба касе супурда бошад ва он кас он молро барои сохтмони маъбаде масраф намояд, на-

метавонад ба ин узр аз додани махориҷи арӯсии он духтар худдорӣ кунад.

Банди 50. Ба ақидаи Мороспанд аҷри сохтани маъбад бо анҷоми арӯсии духтаре бо ақди ситарзанӣ баробар аст.

Банди 56. Тибқи фатвои мӯбади Озархӯра ҳеҷ марде ҳақ надорад зани беваеро бо никоҳи подшоҳзанӣ ба никоҳи худ дароварад.

Банди 57. Бинобар раъи Барзозар чунин амале мумкин аст, зеро мо метавонам фарзанди дигареро ба фарзандӣ бипазирем.

Банди 58. Чунин ақдERO бояд монанди қабули фарзанд-хондагӣ дар дафтари доварон сабт карда, имзо ва мӯҳр намуд.

Банди 61. Иқрор ва этироф ҳангоме саҳеҳ ва мӯътабар аст, ки ба имзо ва мӯҳри мӯътариф расида бошад.

Банди 63. Ҳар гоҳ касе аз ҳавзаи қазои (қазовати) доваре ба ҳавзаи дигаре рафта, муртакиби чурме шавад, довари маҳалли иртиқоби чурм бояд ба қазия расидагӣ кунад.

Банди 64. Дар мавриди фавқ қозӣ бояд танҳо ба чурме, ки мучрим дар ҳавзаи маъмурияти ӯ анҷом додааст, расидагӣ кунад, на ба чурми дигаре, ки хориҷ аз ҳавзаи ӯ муртакиб шудааст.

Банди 67. Мадюн наметавонад аз дойин моли мархунро ба унвони ин ки ҷаҳизияи ситарзанест, қабл аз пардохти дайн мутолаба намояд.

Банди 68. Ҳуққом муваззафанд фаромини шоҳиро навишта, имзову мӯҳр намуда, сипас онро дар маърази иттилои омма қарор диҳанд.

Банди 74. Фарзандон ва наваҳои (набераҳои) ғуломи маъбид бояд монанди улёи худ дар он маъбиди махсус хидмат кунанд.

Банди 76. Молик ҳақ надорад амволи ғуломи нимозоди худро тасоҳуб (соҳибӣ) намояд.

Банди 79. Қарздор мумкин аст моли ба гаравдодашударо ба дойин бифурӯшад.

Фасли чилу сеюм. Қавонине чанд аз навиштаҷот ва ақоиди пешиниён

Банди 2. Ўтирофи гуноҳ дар маҳкама (додгоҳ) аз шиддати мучозот нахоҳад кост.

Банди 4. Дар даъовии ҳуқуқӣ вакили муддаъӣ метавонад ба ҷои муваккили худ дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шавад, вале дар даъовии ҷиноӣ муддаъӣ шахсан дар маҳкама (додгоҳ) ҳозир шуда, шикоят наояд.

Банди 6. Дар замони Хисрави Кубодон фаромини зер аз тарафи радон ва корфармоёни шаҳри Ардашерхӯра содир шудааст:

а) барои таъсиси деҳ ва ободонии рустоҳо, камтар аз ҷаҳор дабир барои анҷоми вазоифи марбута набояд гумошт;

б) пурсишномаи молиётдиҳандагон бояд нав бо диктати тамом танзим шавад;

в) дар танзими пурсишномаи ҷадид ҳар гоҳ дабирон нисбат ба вазоифи марбута кутоҳӣ кунанд ё ҳақоикро ғайр аз он чи ҳаст, дарҷ намоянд, муқассир шинохта шуда, мучозот хоҳанд шуд;

г) руёё (коргарон) муваззафанд дар сурате ки қусуре дар анҷоми вазоифи дабирон мушоҳида намоянд, ғавран ба мақомоти марбута иттилоъ диҳанд;

Банди 8. Варақи пурсишномаи ҳар яки аз молиётдиҳандагон бояд тавассути он кас гувоҳӣ ва имзо шавад.

Банди 12. Фаромин нисбат ба муҳосибин ва корфармоён ва мӯбадон барои нахустин бор бо фармони Кубодфирӯз содир шуда, дар сурате ки фаромин нисбат ба қузот барои аввалин бор бо амри Хисрави Кубодон содир шудааст.

Банди 14. Ҳар гоҳ муддаъӣ алайҳ аз ҳукми доварон норозӣ бошад, метавонад адами ризоияти худро ба мӯбадон иброз дорад.

Банди 26. Қозӣ ҳангоме метавонад ваколати шахсоро барои дифоъи яке аз тарафайни даъво бипазирад, ки аз он шахси муттаҳам ваколатнома дар даст дошта бошад.

Банди 28. Агар падаре дар васиятномаи худ яке аз фарзандони худро аз бурдани саҳми канизӣ маҳрум карда бошад ва қабл аз ғавти падар каниз дорои тифле шавад, вориси маҳрумшуда метавонад аз тифли он каниз саҳм бибарад.

Банди 30 ва 31. Дар сурати вучуди васоёи мутаъаддид аз мутаваффо охарин васият лозимуличрост.

Фасли чилу чорум. Фатво ва орои доварон тибқи яке аз навиштаҳо

Банди 1. Зане, ки ба муталлиқа шудани худ ризоият дода бошад, ҳар гоҳ шикоят кунад, ки шавҳараш аз истирдоди тамоми дороии ӯ худдорӣ мекунад, тибқи раъйи Озодмард он зан наметавонад беш аз он чи ки шавҳараш ба ӯ медиҳад, мутолаба намояд. Вале тибқи раъйи Фирӯз бояд тамоми дороии худро аз шавҳараш бигирад.

Банди 2. Агар ду нафар ворис ҳар ду иддаёи мустаҳақ будан ба моли муайянеро тибқи васияти мавруси худ бинамоянд ва далеле дар даст надошта бошанд, бояд он молро тибқи дараҷа нисбати ворис байни онҳо тақсим намуд.

Банди 4. Тибқи иҷмои доварон, касе ки маъбади шахсии худро бино карда ва то зинда буда, ҳазинаи онро худ мутаҳаммил шуда, пас аз марги вориси ӯ муваззафанд ҳазинаи онро камо фиссобиқ (мисли пешина) мутаҳаммил шаванд.

Банди 5. Саҳмулirsi духтаронро метавон аз дороии муштараки хонавода ҷудо намуд. Вале нисбат ба саҳмулirsi писарон чунин коре мумкин нест.

Банди 6. Мутаваффо бидуни фарзанд метавонад ҳаққи истифода аз дороии худро барои муддати муайяне, масалан даҳ сол, ба зани худ бидиҳад, ба ин шарт ки зан ба ақди

ситарзанӣ ба номгонаи ӯ шавҳар кунад ва нахустин писари худро ба фарзандии ӯ номзад кунад.

Банди 8. Агар дар васиятнома шахси мутаваффи вара-саи худро аз фурӯхтани гуломон ва канизони худ манъ кар-да бошад, вараса наметавонад ҳатто авлод ва наваҳои ононро низ ба фурӯш расонад.

ФЕҲРИСТИ МАТОЛИБ

Гуфтори 1	5
Гуфтори 2	25
Фасли аввал	75
Фасли дуввум	79
Фасли саввум	81
Фасли чаҳорум	83
Фасли панҷум	85
Фасли шашум	87
Фасли ҳафтум	88
Фасли ҳаштум	90
Фасли нӯҳум	92
Фасли даҳум	93
Фасли ёздаҳум	94
Фасли дувоздаҳум	96
Фасли сездҳум	98
Фасли чаҳордаҳум	101
Фасли понздаҳум	103
Фасли шонздаҳум	107
Фасли ҳабдаҳум	108
Фасли ҳаждаҳум	110
Фасли нуздаҳум	111
Фасли бистум	112
Фасли бисту якум	112
Фасли бисту дуум	114
Фасли бисту сеюм	115
Фасли бисту чаҳорум	118
Фасли бисту панҷум	119
Фасли бисту шашум	120
Фасли бисту ҳафтум	122
Фасли бисту ҳаштум	123
Фасли бисту нӯҳум	125
Фасли сиюм	126

Фасли сиву дуюм	127
Фасли сиву сеюм.....	128
Фасли сиву чаҳорум	129
Фасли сиву панҷум	130
Фасли сиву шашум	131
Фасли сиву ҳафтум	133
Фасли сиву ҳаштум	135
Фасли сиву нӯҳум	138
Фасли чилум	141
Фасли чилу якум.....	144
Фасли чилу дуввум.....	144
Фасли чилу сеюм	149
Фасли чилу чорум	150

МУХТАСАРИ ҚОНУННОМАИ СОСОНИЁН

*Мотиконе Ҳазор дотестон -
Ҳазор амсоли додгоҳӣ
(Ҳуқуқи бостон)*

Ба чопаш 29.04.2015 имзо шуд. Андозаи 60x84¹/₁₆. Коғазӣ офсет. Чопи офсет. Гарнитураи Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 9,75. Теъдоди нашр 200 нусха. Супориши №154.

ҶДММ “ЭР-граф”.

734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.

Тел: (+992 37) 233-50-16. E-mail: r-graph@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Андалеб Р” нашр шудааст.

734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.

Тел: (+992 37) 233-17-17. E-mail: andaleb.r@mail.ru

Барои қайдҳо

Барои қайдҳо
